課程名稱：刑法刑法17

00:00:05 - 00:00:12
有一些題目我們上次還沒有講，我們上次大概是先把這個課程的主要部分做了一個結束哈，那我們今天就來看上一次原本應該要講的這一些題目。

00:00:16 - 00:00:22
我們這裡啊，先看到，來，我們先看到課題本，我們拿出題目本哈。

00:00:24 - 00:00:30
來，我們來看到題目本的第，這個第幾頁啊。

00:00:30 - 00:00:37
來看到39頁第17題，讓同學熟悉一下作為跟不作為的區分，39頁第17題。

00:00:47 - 00:00:49
好，39頁17題，我們看到，

00:00:49 - 00:00:52
甲夏天在海邊玩水，乙溺水，

00:00:52 - 00:00:54
甲拿出手機拍直播，

00:00:54 - 00:00:56
救生員要下水救的時候，

00:00:56 - 00:00:59
甲為了求收視率，把救生員打暈，

00:00:59 - 00:01:02
乙溺水死亡，問說甲成立何罪。

00:01:02 - 00:01:11
好來，甲把救生員打暈，他對救生員涉及傷害罪，還有涉及剝奪行動自由罪。

00:01:11 - 00:01:14
這兩罪一定成立，他也一定是作為，這個沒有疑問。

00:01:14 - 00:01:22
但甲把救生員打暈，對於乙的死亡結果，如果你覺得行為人是故意的的話，這裡涉及殺人罪。

00:01:23 - 00:01:24
作為或不作為。

00:01:25 - 00:01:26
當然看你採哪一說嘛。

00:01:26 - 00:01:31
如果你採傳統的身體動靜說，或者你採這個停下終止說的話，當然是作為。

00:01:32 - 00:01:37
但如果你採修正版的能量說，叫能量傾注說，他會是不作為，為什麼？

00:01:37 - 00:01:42
因為行為人他只是沒有讓變壞中的法益狀態轉好，所以他是不作為，對不對？

00:01:44 - 00:01:47
那如果我們採取風險關係說的話，

00:01:47 - 00:01:52
他把救生員打暈，有製造被害人的性風險嗎？

00:01:52 - 00:01:53
沒有，對不對？

00:01:53 - 00:01:59
他只是放任，他只是放任這個泳客溺斃的風險繼續擴大，所以他

00:02:00 - 00:02:00
不作為，OK嗎？

00:02:00 - 00:02:00
所以這一題的話，我們必須要寫到作為跟不作為的區分。

00:02:00 - 00:02:00
再次強調喔，作為跟不作為，它是針對不同的犯罪會有不同的討論。

00:02:00 - 00:02:00
這一題當中，對救生員的傷害，對救生員的妨礙自由。

00:02:00 - 00:02:00
這個百分之百一定是作為。

00:02:00 - 00:02:00
這個不用懷疑，一定是作為。

00:02:00 - 00:02:00
會探討作為跟不作為的區分的是針對哪一個部分。

00:02:00 - 00:02:00
對於泳客溺斃的部分。

00:02:00 - 00:02:00
好，那有些同學覺得很奇怪，會想說。

00:02:00 - 00:02:00
對泳客溺斃的部分，如果你說它是不作為的話。

00:02:00 - 00:02:00
那假對泳客有保證人的地位嗎？

00:02:00 - 00:02:00
沒有，對不對？

00:02:00 - 00:02:00
所以等於他這個行為對永科的死亡不用負任何的責任。

00:02:00 - 00:02:00
有些同學說，好奇怪喔，真的是這樣嗎？

00:02:00 - 00:02:00
怎麼跟法感不太合。

00:02:00 - 00:02:00
那我就常問同學。

00:02:00 - 00:02:00
當法感跟邏輯理性出來的結果不一樣的時候，為什麼你要相信法感？

00:02:00 - 00:02:00
但我覺得我們人類是一種奇怪的動物，就是當感情跟理性有衝突的時候，我們人類都會選擇去相信感情那一邊。

00:02:00 - 00:02:00
不要有這種想法，有問題的可能是你的感情。

00:02:00 - 00:02:00
好嗎，不要去往感情那邊靠攏。

00:02:00 - 00:02:00
所以這一題當中，就對我來說，我不會想往感情靠攏啊。

00:02:00 - 00:02:00
我覺得對抗那種直覺的感覺很棒。

00:02:00 - 00:02:00
我這人的個性是這樣。

00:02:00 - 00:02:00
我是喜歡跟人家唱反調，我覺得對抗直覺的感覺還蠻棒的。

00:02:00 - 00:02:00
所以我不覺得這個有什麼樣的問題。

00:02:00 - 00:02:00
所以總之啦，17題的話就是在考這個東西。

00:02:00 - 00:02:00
來，接著的話。

00:02:00 - 00:02:00
我們再往回看。

00:02:00 - 00:02:00
那個。

00:02:00 - 00:02:00
我看喔。

00:02:00 - 00:02:00
來，翻回來。

00:02:00 - 00:02:00
翻回來那個37頁的第六題。

00:02:00 - 00:02:00
37頁第六題。

00:02:00 - 00:02:00
這一題所涉及的問題一樣是那個我們上一次下課前所講的學說，武術家食物一說的那個東西。

00:02:00 - 00:02:00
由保證人地位的人，對於他人的故意犯罪不阻止的時候。

00:02:00 - 00:02:00
行為人到底要成立的是正犯，還是要成立幫助犯，就這個問題。

00:02:00 - 00:02:00
那這個題目當中。

00:02:00 - 00:02:00
有。

00:04:00 - 00:04:01
一個關鍵字，

00:04:01 - 00:04:02
我們來看喔。

00:04:03 - 00:04:04
題目裡面說是後證明，

00:04:04 - 00:04:05
倘若甲當時有報警的話，

00:04:05 - 00:04:07
警察可以趕到現場,

00:04:07 - 00:04:10
避免有人遭黑衣人持棍棒打傷。

00:04:12 - 00:04:12
所以啊,

00:04:12 - 00:04:13
這一題當中,

00:04:13 - 00:04:16
行為人是正犯還是幫助犯？

00:04:17 - 00:04:20
我們再複習一下前面的5+1總共六說

00:04:20 - 00:04:22
我們大概再跑一遍喔。

00:04:22 - 00:04:24
如果照食物見解

00:04:24 - 00:04:25
乙是什麼？

00:04:25 - 00:04:27
當然是幫助犯

00:04:27 - 00:04:28
因為他跟黑衣人沒有犯一點錯,

00:04:28 - 00:04:29
對不對?

00:04:29 - 00:04:32
那如果照那個犯罪支配論,

00:04:32 - 00:04:33
乙是哪一種?

00:04:35 - 00:04:36
看起來乙只有一個人,

00:04:37 - 00:04:38
黑衣人是一群人，

00:04:39 - 00:04:40
乙應該寡不敵眾吧？

00:04:41 - 00:04:42
他不可能一個人打全部嘛，

00:04:42 - 00:04:45
所以這一題如果照那個犯罪支配論的話，

00:04:45 - 00:04:46
他應該是哪一種？

00:04:46 - 00:04:47
雖然無法自己防止，

00:04:48 - 00:04:49
但可以透過別人防止，

00:04:50 - 00:04:50
所以這個是什麼呢？

00:04:51 - 00:04:51
幫助犯，

00:04:51 - 00:04:52
對吧？

00:04:52 - 00:04:53
幫助犯。

00:04:53 - 00:04:53
好。

00:04:54 - 00:04:57
那如果採主觀理論呢，

00:04:58 - 00:04:59
乙是為了自己的利益，

00:05:00 - 00:05:02
還是為了黑衣人的利益？

00:05:03 - 00:05:04
看起來是他自己，

00:05:04 - 00:05:04
對吧？

00:05:05 - 00:05:06
所以這個是論正犯。

00:05:06 - 00:05:08
那如果採正犯理論的話呢？

00:05:09 - 00:05:11
正犯理論原則上就論正犯嘛。

00:05:11 - 00:05:12
除非碰到三個例外,

00:05:13 - 00:05:13
己手犯,

00:05:14 - 00:05:14
純正身分犯,

00:05:15 - 00:05:15
意圖犯而沒有意圖,

00:05:16 - 00:05:16
這邊有沒有?

00:05:16 - 00:05:16
沒有，

00:05:16 - 00:05:17
所以論正犯。

00:05:17 - 00:05:19
幫助犯理論更不用說，

00:05:19 - 00:05:20
當然是論幫助犯。

00:05:21 - 00:05:22
最後如果採區別理論，

00:05:23 - 00:05:24
這一題論什麼？

00:05:25 - 00:05:28
那個乙是違反他對同居人的保護義務，

00:05:28 - 00:05:30
還是違反他對黑衣人的監督義務？

00:05:31 - 00:05:32
他對黑衣人不會有監督義務啊，

00:05:32 - 00:05:33
所以是哪一個？

00:05:33 - 00:05:34
保護義務嘛，

00:05:34 - 00:05:35
所以這個理論是什麼？

00:05:35 - 00:05:35
正犯，

00:05:35 - 00:05:36
知道嗎？

00:05:36 - 00:05:37
所以這學說，

00:05:37 - 00:05:38
5+1的說法，

00:05:38 - 00:05:39
大概是這樣操作的喔。

00:05:40 - 00:05:40
好，

00:05:40 - 00:05:41
不作為犯的話，

00:05:42 - 00:05:43
來，第一題我們來看一下。

00:05:44 - 00:05:45
第一題這個例子我們上次口頭有舉過，

00:05:45 - 00:05:46
我們看一下喔。

00:05:50 - 00:05:52
甲在船上聽到懸崖下面有人呼救，

00:05:52 - 00:05:53
這一題我們上次口頭有舉過。

00:05:54 - 00:05:54
你看喔，

00:05:56 - 00:05:58
那個人甲拉到一半，

00:05:58 - 00:05:59
發現

00:06:00 - 00:06:00
跟那個人是遭謠言重傷，因此決定把繩索慢慢鬆掉，

00:06:04 - 00:06:06
又讓乙回到原本的位置。

00:06:06 - 00:06:09
最後乙飢寒交迫，人死掉了。

00:06:09 - 00:06:12
這一題當中，作為還不作為？

00:06:13 - 00:06:14
來，作為還不作為？

00:06:14 - 00:06:17
這一題沒有疑問喔，不管照哪一說都作為，為什麼？

00:06:18 - 00:06:19
重點在哪裡？

00:06:19 - 00:06:22
救助條件已經啟動了。

00:06:23 - 00:06:27
所以被害人他當下原本是處於什麼狀態，獲救的狀態

00:06:28 - 00:06:35
所以行為人等於是讓一個原本處於獲救狀態的被害人，重新變成怎麼樣呢，沒有獲救的狀態

00:06:35 - 00:06:36
那個叫製造風險

00:06:37 - 00:06:38
知道嗎，那個叫製造風險

00:06:38 - 00:06:41
所以這一題跟海水浴場那一題

00:06:41 - 00:06:41
我再講一次，哪裡不一樣

00:06:42 - 00:06:44
海水浴場那一題是救士員根本還沒有開始救

00:06:45 - 00:06:46
你就過去給人家打暈

00:06:47 - 00:06:48
那個狀況不一樣

00:06:48 - 00:06:51
知道嗎，還沒有救，就過去把他打昏

00:06:51 - 00:06:53
那個叫救助條件根本還沒有開始啟動

00:06:53 - 00:06:59
學理上的說法會說，這只是讓風險降低的期待落空

00:06:59 - 00:06:59
瞭解吧

00:06:59 - 00:07:01
那只是一個期待落空

00:07:01 - 00:07:04
可是這一題呢，救助條件已經啟動了

00:07:05 - 00:07:06
所以這一題的狀況是不一樣的

00:07:06 - 00:07:07
知道吧

00:07:07 - 00:07:09
所以這一題不管叫哪一說，都是作為

00:07:11 - 00:07:12
好

00:07:12 - 00:07:13
所以不作為犯幾個題目呢

00:07:13 - 00:07:16
我們帶各位看到這邊

00:07:16 - 00:07:17
然後

00:07:17 - 00:07:19
我們再來看前面幾個題目

00:07:19 - 00:07:21
因為上次講的有點趕

00:07:21 - 00:07:22
然後我回家才想說

00:07:22 - 00:07:24
今天也才17堂

00:07:24 - 00:07:25
因為上次我以為到18了

00:07:25 - 00:07:27
今天看才17，還可以拿得起啦

00:07:28 - 00:07:29
我們總共有19堂吧

00:07:30 - 00:07:31
對啊，今天17嘛，對不對

00:07:31 - 00:07:32
今天17嘛

00:07:32 - 00:07:36
我們刑總總共有10,我們我我預計刑總也上到19

00:07:36 - 00:07:41
那上到19的話,我的預計的進度,大概刑合論一堂半,刑法論一堂

00:07:41 - 00:07:43
所以這個時間是充裕的,所以再帶各位看幾個題目

00:07:46 - 00:07:47
那個35頁第21題

00:07:48 - 00:07:49
很多年前司法官這一題

00:07:50 - 00:07:55
這一題我原本應該是會在故意過失的區分的那個地方帶同學看

00:07:55 - 00:07:57
但是因為我們當時可能有點漏掉

00:07:57 - 00:07:59
所以沒關係，我們來看一下這一題

00:08:01 - 00:08:03
這題很難，我上課不會全部去講它。

00:08:04 - 00:08:06
我們這邊只挑一個部分來看。

00:08:07 - 00:08:07
好，你看喔。

00:08:10 - 00:08:17
這個題目裡面，前面啊，大概就是說那個船長對漁工很差啦，經常虐待他什麼的，前面大概這樣說。

00:08:17 - 00:08:18
然後接著來，你看喔。

00:08:19 - 00:08:21
中間這裡，某日這邊。

00:08:21 - 00:08:26
某日，阿假再度因為動作慢而發怒。

00:08:26 - 00:08:28
阿假是船長，阿以是外籍漁工，我們講大概是這樣。

00:08:30 - 00:08:30
好。

00:08:30 - 00:08:35
發怒，持鋼索鋼製浮球，向阿以丟去，擊中阿以的背部跟腳。

00:08:35 - 00:08:38
阿以因為疼痛而俯臥在地上。

00:08:38 - 00:08:41
秉看到之後啊，再也無法忍受假的暴行。

00:08:41 - 00:08:44
所以持浮球往假的頭砸過去。

00:08:45 - 00:08:46
各位，我們看這邊就好。

00:08:47 - 00:08:48
所以你覺得秉是什麼故意？

00:08:49 - 00:08:52
他拿塑鋼製的浮球去丟假的頭。

00:08:53 - 00:08:55
那你可能會想，啊什麼叫索鋼製浮球。

00:08:55 - 00:08:56
我哪知道，我又沒看過。

00:08:57 - 00:08:57
對啊。

00:08:58 - 00:09:00
我那個時候去搜尋，搜尋浮球。

00:09:00 - 00:09:02
結果找到一堆抽水馬桶的浮球。

00:09:02 - 00:09:03
一定不是那個東西啦。

00:09:03 - 00:09:06
抽水馬桶的浮球那麼輕，可以當乒乓球打。

00:09:06 - 00:09:07
那打人又不會痛，一定不是那種東西。

00:09:08 - 00:09:11
後來有同學私訊我啦，他好像有找到索鋼製浮球照片。

00:09:12 - 00:09:13
欸，它是什麼東西不重要，反正題目裡面就說。

00:09:16 - 00:09:20
那個索鋼製浮球丟擲，被打到疼痛的俯臥在地上。

00:09:21 - 00:09:24
所以是不是可以想像那個東西可能是像保齡球那樣的東西。

00:09:24 - 00:09:25
差不多吧，對不對。

00:09:25 - 00:09:28
欸，所以拿類似保齡球那個東西去開人家的頭。

00:09:28 - 00:09:30
你覺得會殺人嗎？故意？

00:09:30 - 00:09:32
要，你知道嗎，不用懷疑。

00:09:32 - 00:09:33
所以這一題呢，當然是殺人故意。

00:09:33 - 00:09:34
這個沒有懷疑喔。

00:09:35 - 00:09:37
好，所以21題我們大概就看這個點就好。

00:09:38 - 00:09:39
接著。

00:09:39 - 00:09:41
我們再往回看，我看一下。

00:09:46 - 00:09:46
來。

00:09:46 - 00:09:47
14題。

00:09:47 - 00:09:48
14。

00:09:48 - 00:09:49
好，14題這個我們看一下。

00:10:11 - 00:10:11
好，14題喔。

00:10:13 - 00:10:14
甲怎麼論罪？

00:10:15 - 00:10:18
有人問加重結果犯跟結合犯怎麼區別？

00:10:19 - 00:10:21
我上次畫過一個圖，我就不再寫了哈。

00:10:21 - 00:10:23
我們講加重結果犯長什麼樣子？

00:10:24 - 00:10:27
A加B等於C，有沒有印象？

00:10:28 - 00:10:30
第二項打回原形。

00:10:30 - 00:10:32
底下，276。

00:10:32 - 00:10:33
有印象嗎，對不對？

00:10:33 - 00:10:33
那個圖啊。

00:10:34 - 00:10:40
好，加重結果犯打回原形會變成A加B，故意的基礎行為跟過失的重結果。

00:10:40 - 00:10:44
結合犯打回原形，大概也是類似的樣子。

00:10:44 - 00:10:46
那個輕微的A罪，相結合的B罪。

00:10:47 - 00:10:50
綁在一起變成一個更重的C罪。

00:10:50 - 00:10:55
所以有同學問，那遇到加重結果犯跟結合犯的時候，我該怎麼寫？

00:10:56 - 00:10:59
我是直接寫C，還是A加B加C，要怎麼寫？

00:11:00 - 00:11:01
不一定，那個是策略的選擇。

00:11:02 - 00:11:05
上次我跟同學示範過第17題，那個在課本裡。

00:11:07 - 00:11:08
我們上次跟同學示範過第17題。

00:11:09 - 00:11:10
第17題當時我怎麼寫？

00:11:11 - 00:11:12
打回原形，對吧？

00:11:12 - 00:11:12
為什麼？

00:11:12 - 00:11:18
因為17題的B罪，A罪成立上可能都會有疑問，尤其是A罪，那個既遂罪有疑問嘛，對不對？

00:11:18 - 00:11:20
所以那一題我選擇打回原形。

00:11:20 - 00:11:23
這一題我的寫法，我也會打回原形。

00:11:23 - 00:11:23
為什麼？

00:11:23 - 00:11:26
因為這一題的B罪責結果，成立上有爭執。

00:11:27 - 00:11:30
所以我的說法是，加重結果犯跟結合犯當中。

00:11:30 - 00:11:33
如果AB兩罪都沒有爭執的話，我會傾向直接寫C罪。

00:11:36 - 00:11:37
比如說哪一題呢？

00:11:38 - 00:11:38
那個賣西瓜那一題。

00:11:40 - 00:11:41
那一題在哪裡啊？

00:11:41 - 00:11:42
賣西瓜那一題，我記得我放在犯罪參與論那邊。

00:11:50 - 00:11:51
賣西瓜那一題，29頁的44。

00:11:53 - 00:11:54
29頁44題，賣西瓜那一題的話。

00:11:57 - 00:12:00
我會直接用傷害理論。

00:12:00 - 00:12:01
舉死下標。

00:12:02 - 00:12:04
那一題我不會打回原形。

00:12:04 - 00:12:04
為什麼？

00:12:05 - 00:12:07
因為它基礎犯罪傷害重結果過失致死。

00:12:08 - 00:12:09
一定都成立,

00:12:09 - 00:12:11
那一定都成立的話,我寫那麼多幹什麼?

00:12:11 - 00:12:11
沒有意義,

00:12:12 - 00:12:12
知道嗎?

00:12:12 - 00:12:16
所以那一種題目的話,我會把它直接寫C解,

00:12:17 - 00:12:18
不需要打回原形，沒有意義。

00:12:19 - 00:12:25
可是像35頁的，我們剛剛講那個哪一題啊，34頁的第14題。

00:12:26 - 00:12:28
這一題的話，重結果有沒有過失？

00:12:29 - 00:12:30
那個就值得討論。

00:12:30 - 00:12:32
所以這一題我傾向打回原形。

00:12:32 - 00:12:33
所以這一題來，

00:12:35 - 00:12:36
甲要怎麼論罪？

00:12:37 - 00:12:37
第一個，

00:12:38 - 00:12:39
甲揮了一拳，

00:12:40 - 00:12:41
甲對乙揮了一拳。

00:12:42 - 00:12:44
這邊論傷害罪，沒有疑問。

00:12:44 - 00:12:48
A的死亡，假要不要對他負過失致死的刑責？

00:12:50 - 00:12:52
我們那個因果關係客觀歸責跑一遍。

00:12:52 - 00:12:53
我們講過，

00:12:53 - 00:12:56
過失犯的構成要件，依照我教的最簡單的寫法，我們寫什麼呢？

00:12:57 - 00:12:58
條件、因果加客觀歸責，

00:12:58 - 00:12:58
對不對？

00:12:59 - 00:13:00
這邊有沒有條件因果？有，

00:13:01 - 00:13:01
沒有疑問。

00:13:02 - 00:13:05
客觀歸責第一層次，這邊有沒有製造法所不容許的風險？

00:13:05 - 00:13:06
有，也有。

00:13:06 - 00:13:07
啊，風險有沒有實現？有問題。

00:13:08 - 00:13:08
為什麼？

00:13:09 - 00:13:11
因為這裡的被害人有特殊體質，但行為人不知道。

00:13:12 - 00:13:16
所以在客觀歸責體系之下，這裡要探討什麼問題呢？

00:13:16 - 00:13:19
我們課程前段講過啊，類似那個蛋殼頭蓋骨的概念，

00:13:19 - 00:13:20
有沒有印象？

00:13:21 - 00:13:23
因為如果你照通說的說法的話，

00:13:24 - 00:13:26
這被害人啊，被這樣攻擊，

00:13:26 - 00:13:27
竟然就這樣死掉了。

00:13:28 - 00:13:29
有沒有感覺超罕見？

00:13:29 - 00:13:30
對,

00:13:30 - 00:13:30
沒有錯,

00:13:30 - 00:13:34
所以這一題如果照多數的說法，會認為那個叫反常的因果歷程。

00:13:35 - 00:13:37
客觀規則的客觀一定是當下判斷嘛,

00:13:37 - 00:13:38
它不會事後嘛,

00:13:38 - 00:13:40
當下來看就覺得很反常,

00:13:40 - 00:13:40
對不對?

00:13:40 - 00:13:43
可是是不是有另外一說，許澤天老師的看法，

00:13:43 - 00:13:46
認為法律對那個身體特別弱的人應該提供多一份保護。

00:13:47 - 00:13:50
所以要引進那個類似民法上蛋殼頭蓋骨的說法,

00:13:50 - 00:13:53
認為這一切有條理，有那個風險實現的關係,

00:13:53 - 00:13:54
有印象吧，這個我們前面有講過哈,

00:13:55 - 00:13:59
所以這一題的話，重結果有沒有過失？

00:14:00 - 00:14:00
這個會有，這個會有疑問。

00:14:02 - 00:14:05
我個人啊是傾向讓他客觀不可歸責啦。

00:14:05 - 00:14:07
因為我有跟各位講過我的想法。

00:14:07 - 00:14:12
我是說，在民法上，我們走，我們用那個蛋殼外骨理論，有它的意義。

00:14:13 - 00:14:20
因為在民法侵權行為的認定上面，你肯定的因果關係，讓侵權行為成立的話，那被害人就會獲得賠償。

00:14:20 - 00:14:22
那個是保護被害人沒有錯。

00:14:22 - 00:14:26
可是在刑法上面，你讓加重結果犯，或者你讓過失犯成立。

00:14:27 - 00:14:28
那個對被害人有什麼好處？

00:14:29 - 00:14:34
刑法的目的又不是說我們把行為人重判，然後給被害人一個交代。

00:14:34 - 00:14:34
那個不是刑法的目的，對不對？

00:14:35 - 00:14:40
把行為人重判，被害人說覺得爽之外，沒有別的好處啊，刑法的目的又不是用來保護已經被害的被害人，對不對？

00:14:43 - 00:14:48
所以這一題當中,我會傾向還是採傳統的想法,認為那個過失犯不成立,因為那個結果不可歸責。

00:14:50 - 00:14:52
所以結果不可歸責的話。

00:14:53 - 00:14:54
行為人會不會成立本罪？

00:14:55 - 00:14:56
傷害致死。

00:14:56 - 00:14:59
不會嘛,我們講我怎麼樣,A加B等於C,對不對？

00:14:59 - 00:15:00
那

00:15:00 - 00:15:01
是罪無罪啊。

00:15:01 - 00:15:04
所以這裡一樣怎麼樣，不成立加重結果犯，會這樣寫。

00:15:07 - 00:15:08
好，這一題是這樣。

00:15:09 - 00:15:11
然後啊，這個這個，來來。

00:15:17 - 00:15:21
我昨天還是今天啊，就半夜起來的時候突然意識到我一題沒講，我覺得應該要講32頁63題。

00:15:24 - 00:15:27
我記得我剛開始教書的時候，有一次晚上沒有睡好，一直做夢。

00:15:30 - 00:15:32
然後夢見我在臺上講中止未遂。

00:15:32 - 00:15:34
還夢到73年第五次決議。

00:15:34 - 00:15:36
對我連這種東西都夢得出來。

00:15:36 - 00:15:39
所以如果你們可以跟我一樣的話,你們刑法就會學得很好,真的。

00:15:40 - 00:15:43
然後這個63題,幾乎是我每年都會講。

00:15:43 - 00:15:47
然後忘記是哪一天晚上,就半夜起來尿尿,還弄,就大概是弄的時候,就想說對,我今天怎麼沒有講。

00:15:49 - 00:15:51
想說對對,我應該要講。

00:15:52 - 00:15:53
來,這一題你們先看。

00:15:54 - 00:15:56
然後我在黑板上寫一個架構，因為這一題很複雜。

00:16:01 - 00:16:01
Hello.

00:19:39 - 00:19:40
這一題的難度，

00:19:40 - 00:19:41
就是非常典型，

00:19:42 - 00:19:43
難的三等。

00:19:43 - 00:19:45
因為三等不見得每一題都這麼難,

00:19:46 - 00:19:47
有些時候三等就考得很簡單,

00:19:48 - 00:19:50
這一題的難度就是三等的天花板,

00:19:50 - 00:19:52
它已經快要到司律那樣子,

00:19:52 - 00:19:53
然後你看它考在哪裡?

00:19:54 - 00:19:56
九年前的高考行政類科,

00:19:57 - 00:19:57
我跟你們說啦,

00:19:57 - 00:19:59
你們可能不知道這個考試,

00:19:59 - 00:19:59
高考

00:20:00 - 00:20:00
高考有所謂的一般行政、一般民政還有人事行政

00:20:00 - 00:20:00
那個我們統稱叫行政科

00:20:04 - 00:20:07
高考的行政科在以前是要考民總跟行政

00:20:08 - 00:20:09
對，他們要考民行政

00:20:09 - 00:20:11
就民總50分行政50分

00:20:11 - 00:20:13
他們以前有這樣的考試

00:20:13 - 00:20:17
後來高考行政類科在去年開始廢考民刑行政

00:20:18 - 00:20:18
所以後來沒了

00:20:18 - 00:20:21
他們改考就廢掉,就不考這個東西了

00:20:22 - 00:20:24
所以以前我的學生會有這個族群的

00:20:24 - 00:20:25
後來沒了啦

00:20:26 - 00:20:30
其實高考廢考這個行政，行政科廢考這個行政

00:20:30 - 00:20:32
我覺得還算合理的

00:20:32 - 00:20:35
你看一般行政、一般民政還有人事行政

00:20:35 - 00:20:36
他們要會這個幹嘛

00:20:37 - 00:20:38
對啊，沒有意義吧

00:20:39 - 00:20:40
人事行政

00:20:40 - 00:20:44
那個公家機關裡麵人事室的職員,要知道結合犯的犯意聯絡

00:20:45 - 00:20:47
然後要知道那個延展性防衛過當

00:20:48 - 00:20:49
那幹他們人事什麼事啊

00:20:49 - 00:20:50
我覺得很奇怪啊

00:20:50 - 00:20:52
所以以前就考這種莫名其妙的東西

00:20:52 - 00:20:54
就他們對啊,他們就是要考這個東西啊

00:20:54 - 00:20:55
然後我這邊跟各位說

00:20:58 - 00:21:04
當時在高考還有考高考行政,還高考行政在我在考行政的年代

00:21:04 - 00:21:07
當時很多同學對行政是逼近放棄的狀態

00:21:08 - 00:21:10
他們這個行政只佔50分

00:21:10 - 00:21:11
然後你看考這麼難

00:21:12 - 00:21:13
對啊，所以很多同學後面都放棄了

00:21:13 - 00:21:15
沒差，我靠別的科目去拚分數，還蠻常見的啦

00:21:17 - 00:21:18
我們不管怎麼樣，來看一下這一題

00:21:20 - 00:21:22
這一題就非常適合各位的難度

00:21:22 - 00:21:26
不管你要考的是司律，或是一般的三等或高考都一樣

00:21:26 - 00:21:28
我就說這一題就是三等的天花板

00:21:29 - 00:21:30
我們看一下

00:21:30 - 00:21:31
甲乙丙怎麼論罪

00:21:32 - 00:21:34
這一題的共同正犯，我選擇拆開來寫

00:21:35 - 00:21:37
因為他們的行為做得不太一樣

00:21:37 - 00:21:39
我上次講過，共同正犯可以一起寫，也可以分開寫

00:21:42 - 00:21:44
這一題我選擇採取一個分開寫的策略

00:21:45 - 00:21:45
好

00:21:46 - 00:21:47
甲的部分呢

00:21:47 - 00:21:47
第一個

00:21:49 - 00:21:53
他持刀去向公園的情侶抽戀愛稅

00:21:54 - 00:21:56
其實這個名詞是一個很老派的名詞啦

00:21:57 - 00:21:58
我也是看到這一題才知道

00:21:59 - 00:22:00
後來才知道原來這個

00:22:00 - 00:22:00
好像是

00:22:01 - 00:22:05
就是大概三四十年前當時的想法,聽說這樣,因為以前臺灣真的很差

00:22:06 - 00:22:08
就是情侶晚上在公園約會什麼都會被打劫

00:22:09 - 00:22:11
我記得韓國瑜年輕的時候做過這種事

00:22:12 - 00:22:12
有啦,真的

00:22:13 - 00:22:16
那個韓國瑜的那本自傳叫跟著月亮走,裡面有這麼一段

00:22:17 - 00:22:19
之前有人去爆,真的,你們去上網搜尋,我記得有

00:22:20 - 00:22:22
韓國瑜以前做這種事

00:22:22 - 00:22:23
他當過強盜

00:22:23 - 00:22:23
真的

00:22:23 - 00:22:25
這個我還有印象

00:22:26 - 00:22:27
所以我們來看一下甲有什麼罪

00:22:28 - 00:22:30
第一個,因為他持刀去打劫情侶

00:22:30 - 00:22:33
所以這個會有330項,這個叫做加重強盜罪,這個沒有問題

00:22:34 - 00:22:38
再來，甲後來起意啊，去性侵那個女生

00:22:53 - 00:22:54
甲是性侵男生還是女生？

00:22:55 - 00:22:56
性侵女生對不對？

00:22:56 - 00:22:57
他不是性侵那個男的

00:22:58 - 00:23:00
因為題目設計成性侵男生也是可以嗎？

00:23:00 - 00:23:02
只是這比較不常見，性侵那個女生

00:23:02 - 00:23:05
好，性侵女生的話呢，這裡涉及強制性交

00:23:06 - 00:23:07
來，我跟你們說

00:23:07 - 00:23:11
這一題當中，題目裡面他寫，說甲對丁

00:23:13 - 00:23:14
強制性交

00:23:15 - 00:23:16
我要跟你們講的

00:23:16 - 00:23:22
這一題當中,如果題目裡面沒有出現強制性交這四個字的話

00:23:22 - 00:23:24
那甲對丁的性侵,到底要論強制還是趁機

00:23:27 - 00:23:28
那個有爭議

00:23:29 - 00:23:30
前年司律就考這個

00:23:31 - 00:23:32
蔡勝偉老師的題目

00:23:33 - 00:23:33
對啊

00:23:33 - 00:23:35
前年司律的題目大概是這樣說

00:23:35 - 00:23:38
就是有個人他持刀去打劫超商

00:23:39 - 00:23:41
那他持刀壓制住店員之後,原本想劫財

00:23:43 - 00:23:47
那店員被他壓制之後,他看那個女店員身材不錯,臨時起意劫色

00:23:48 - 00:23:51
就伸手去摸那個女生,摸他胸部還下體,我忘了,反正這樣的情境

00:23:53 - 00:23:55
請問人,一開始他只有想劫財

00:23:55 - 00:23:58
結果後來臨時起意劫色

00:23:58 - 00:24:00
又或者蔡老師的文章裡

00:24:00 - 00:24:01
有個例子。

00:24:02 - 00:24:02
那個被害人啊,

00:24:03 - 00:24:05
被一群朋友綁在那個,

00:24:06 - 00:24:06
綁在那個...

00:24:07 - 00:24:07
那個...那個什麼,

00:24:08 - 00:24:10
熱炒店外面的椅子上,

00:24:10 - 00:24:11
就惡整他,

00:24:11 - 00:24:12
故意惡整他,

00:24:12 - 00:24:13
把他綁在椅子上。

00:24:14 - 00:24:14
結果呢,

00:24:14 - 00:24:15
有一個路人經過了,

00:24:16 - 00:24:17
看到一個女生被綁在椅子上,

00:24:17 - 00:24:18
就過去摸她胸部。

00:24:19 - 00:24:19
類似這種情況,

00:24:20 - 00:24:22
這個叫利用既存強制狀態。

00:24:22 - 00:24:23
這一題沒有這個考點,

00:24:23 - 00:24:25
因為第一個這一題是考性交。

00:24:25 - 00:24:26
第二個這一題他已經寫明瞭,

00:24:27 - 00:24:27
強制性交,

00:24:28 - 00:24:29
所以這裡沒得說,

00:24:29 - 00:24:29
知道嗎？

00:24:30 - 00:24:32
但如果這一題考在你們的考試當中的話，

00:24:33 - 00:24:34
這個是問題喔。

00:24:34 - 00:24:35
以後我們到分則會講，

00:24:36 - 00:24:37
很重要的一個考點。

00:24:37 - 00:24:40
利用他人既存的強制狀態而性交,

00:24:41 - 00:24:42
這個到底是強制,

00:24:42 - 00:24:43
還是他是趁機,

00:24:44 - 00:24:45
這個會有討論的空間。

00:24:47 - 00:24:47
好,

00:24:47 - 00:24:47
但因為這題寫死了，

00:24:48 - 00:24:48
所以沒話說。

00:24:49 - 00:24:50
於是我們要來寫，

00:24:50 - 00:24:51
這邊有沒有結合犯，

00:24:52 - 00:24:52
結合犯。

00:24:53 - 00:24:54
結合犯的話呢,

00:24:54 - 00:24:57
這裡涉及的是強盜而強制性交的結合犯,

00:24:57 - 00:24:58
這個超多人沒有寫到。

00:24:59 - 00:25:00
因為我講結合犯,

00:25:00 - 00:25:02
大家就只記得強盜殺人。

00:25:03 - 00:25:04
很容易忘記這種東西。

00:25:04 - 00:25:06
強盜而強制性交，

00:25:06 - 00:25:08
這也是結合犯。

00:25:08 - 00:25:09
很多人會忘記。

00:25:11 - 00:25:12
所以我常跟同學講，

00:25:13 - 00:25:13
結合犯的話,

00:25:14 - 00:25:16
那個332的各款多看他幾眼,

00:25:17 - 00:25:18
不要只記得強盜殺人,

00:25:18 - 00:25:19
再複習一下,

00:25:19 - 00:25:20
332第二項還有什麼？

00:25:21 - 00:25:22
放火

00:25:22 - 00:25:23
強制性交

00:25:23 - 00:25:24
擄人勒贖

00:25:24 - 00:25:25
使人受重傷

00:25:25 - 00:25:26
還有這四款

00:25:26 - 00:25:26
不要忘記。

00:25:27 - 00:25:27
好,

00:25:27 - 00:25:29
所以這裡的話會涉及到那個犯意聯絡的問題啦,

00:25:29 - 00:25:32
因為題目裡面說這個甲他臨時起色念,

00:25:32 - 00:25:33
講的部分是這樣。

00:25:33 - 00:25:33
好,

00:25:34 - 00:25:34
那乙呢?

00:25:36 - 00:25:38
乙啊跟甲成立330的共同正犯,

00:25:38 - 00:25:39
這個沒有問題。

00:25:40 - 00:25:41
這確實是他們犯意聯絡。

00:25:41 - 00:25:42
又行為分擔,

00:25:42 - 00:25:42
這個沒有問題。

00:25:43 - 00:25:44
至於強制性交的部分,

00:25:45 - 00:25:46
很明顯跟乙沒有關係,

00:25:47 - 00:25:47
所以這個叫什麼呢?

00:25:48 - 00:25:49
共同正犯的踰越

00:25:50 - 00:25:51
會是變成這樣子

00:25:51 - 00:25:51
瞭解吧?

00:25:52 - 00:25:52
好,

00:25:52 - 00:25:53
那我們來看丙的部分。

00:25:55 - 00:25:56
來,

00:25:56 - 00:25:58
丙拿石頭砸甲,

00:25:58 - 00:26:00
這裡涉及殺人未遂、強姦未遂。

00:26:01 - 00:26:02
甲後來沒有死,所以這裡是以上的未遂。

00:26:03 - 00:26:05
這裡的殺人未遂,我們要檢討的一個點是,那你覺得有殺人故意嗎?

00:26:09 - 00:26:10
有喔,為什麼?

00:26:11 - 00:26:13
拿石頭去打人家的後腦勺,石頭是很重的東西。

00:26:15 - 00:26:17
後腦勺是一個生命的要害,不用懷疑,殺人故意,知道嗎?

00:26:19 - 00:26:21
這題確實有殺人故意。

00:26:21 - 00:26:25
好,那這題有殺人故意的話,違法性,這裡可不可以主張正當防衛?

00:26:26 - 00:26:27
可以啦，當然可以啦。

00:26:27 - 00:26:28
你看題目的說法。

00:26:31 - 00:26:32
對啊，你看題目的說法。

00:26:33 - 00:26:35
那個歹徒在對他女朋友性侵。

00:26:37 - 00:26:39
然後呢,男生為了救女朋友,所以拿石頭去打那個歹徒的後腦勺。

00:26:42 - 00:26:44
你想不然還有什麼更溫和的手段嗎?

00:26:45 - 00:26:46
歹徒兩人一組,還有刀欸。

00:26:47 - 00:26:48
對啊,不這樣做怎麼行?

00:26:49 - 00:26:53
所以我認為說這個確實應該是一個當下傷害最小的防衛手段的啦,我認為應該是。

00:26:55 - 00:26:59
所以這一題呢,第一個行為,拿石頭砸甲,應該是不會成立犯罪,因為是正當防衛。

00:27:00 - 00:27:02
好,那麼正當防衛之後啊,第二點。

00:27:03 - 00:27:04
持刀砍甲的部分,這裡可以使用正當防衛嗎?

00:27:10 - 00:27:12
很明顯不行,為什麼?因為甲被打倒了嘛。

00:27:12 - 00:27:14
侵害早就結束了嘛,所以你要想到什麼?

00:27:16 - 00:27:22
正當防衛之後，行為人在時空不中斷的情況之下，另行攻擊原本的不法侵害者。

00:27:23 - 00:27:24
這有一個名字啊，延展型防衛過當，有點像，對不對？

00:27:28 - 00:27:29
可是，我跟各位說，這一題考得很狠。

00:27:31 - 00:27:33
這題在考延展型防衛過當的例外。

00:27:34 - 00:27:35
對，他在考例外。

00:27:36 - 00:27:39
這一題雖然看起來很像延展型防衛過當，可是你回去翻，我等一下翻譯頁數給各位看。

00:27:42 - 00:27:44
學者像林鈺雄老師都說了，延展型防衛過當會有一個例外，什麼例外呢？

00:27:47 - 00:27:49
所謂啊，情勢底定，防衛者已經處於絕對優勢的時候。

00:27:52 - 00:27:56
就算承認這個理論，也沒有適用的空間。

00:27:58 - 00:27:59
我看一下在哪裡。

00:28:08 - 00:28:09
153頁。

00:28:10 - 00:28:14
153頁中間,在那個地方,153頁中間。

00:28:14 - 00:28:19
所以,後面這個部分,看起來很像延展型防衛過當,對,很像沒有錯。

00:28:21 - 00:28:25
可是這個叫什麼呢?局勢低地方為者處於絕對優勢。

00:28:25 - 00:28:27
所以承認這個理論,也不會有適用的空間。

00:28:28 - 00:28:30
他並延展型防衛過當的

00:28:30 - 00:28:31
例外，知道嗎？他並例外。

00:28:32 - 00:28:34
所以這一題沒辦法使用這個理論喔。

00:28:35 - 00:28:36
大概是這樣，OK。

00:28:36 - 00:28:37
不好寫。

00:28:37 - 00:28:38
對,這一題真的不好寫。

00:28:38 - 00:28:41
我說這一題的難度就是三等的天花板。

00:28:41 - 00:28:43
這很容易寫不完啦。

00:28:43 - 00:28:46
三等的話,他出試題嘛,一題平均寫半小時。

00:28:46 - 00:28:47
這一題半小時寫不完啦。

00:28:47 - 00:28:49
這一題要寫40分鐘啦。

00:28:50 - 00:28:51
大概是這樣。

00:28:51 - 00:28:52
那我跟同學講過。

00:28:53 - 00:28:55
假設你考的是一般三等考試的話。

00:28:56 - 00:28:58
一般三等就是兩小時寫四題吧。

00:28:59 - 00:29:01
你不要說一題就固定寫30喔。

00:29:01 - 00:29:02
不要，知道嗎？

00:29:02 - 00:29:02
因為

00:29:04 - 00:29:06
一題寫30分鐘的前提是

00:29:07 - 00:29:09
每一題的難度跟會寫的程度都一樣。

00:29:10 - 00:29:12
那你一題抓30分鐘合理。

00:29:12 - 00:29:13
但是在一份

00:29:14 - 00:29:16
100分的考卷分四題當中

00:29:16 - 00:29:19
不可能四題的難度跟你會寫的程度都一樣，不可能。

00:29:20 - 00:29:22
一定有些題目難，有些題目簡單。

00:29:22 - 00:29:25
或者有些題目你會寫,有些題目不太會寫。

00:29:25 - 00:29:26
很容易有這樣的情況。

00:29:27 - 00:29:28
所以我的策略一定是怎麼樣?

00:29:29 - 00:29:33
把時間分配給難的會寫的題目。

00:29:34 - 00:29:38
然後那個簡單的或者是比較不會寫的題目

00:29:38 - 00:29:39
時間就少一點。

00:29:39 - 00:29:40
要彈性分配，知道嗎？

00:29:40 - 00:29:43
不要說每一題都抓固定的時間，不要做這種事。

00:29:43 - 00:29:46
你每一題都抓固定的時間，那個對你們不利，瞭解吧？你要會分。

00:29:48 - 00:29:51
然後司律的話，因為很多同學是考司律2試。

00:29:54 - 00:29:55
三個小時考兩題。

00:29:55 - 00:29:57
刑法刑訴各一題。

00:29:57 - 00:29:59
那以我多年帶集訓班的經驗。

00:30:00 - 00:30:01
我帶集訓班帶12年了。

00:30:02 - 00:30:04
我2013出來教,那個時候集訓班第一屆,這時候就我,到現在還是我,我跟那個誰啊,我跟元仔,我們兩個應該是固定班底,沒有換過。

00:30:10 - 00:30:13
其他科,還有董謙,對,董謙也沒有換過。

00:30:14 - 00:30:17
那其他科有些老師後來不教啦什麼的,有換。

00:30:17 - 00:30:20
我跟元仔還有董謙應該是這個集訓班的元老。

00:30:21 - 00:30:23
帶集訓班帶這麼多年，我發現一件事。

00:30:23 - 00:30:26
就是刑法跟刑訴這樣的科目，它們本質上有個很大的不同。

00:30:28 - 00:30:29
怎麼說啊？

00:30:29 - 00:30:32
有一次伊谷碰到我，好幾年前，大概六七年前吧，有一次伊谷碰到我。

00:30:34 - 00:30:37
因為我集訓班固定跟伊谷搭嘛，我刑法他刑訴嘛。

00:30:37 - 00:30:41
那一次伊谷碰到我,你們看過他的話就可以想像他那個樣子,很像流氓。

00:30:42 - 00:30:45
對,他真的長得很像流氓,就很像那種彰化海線的流氓這樣。

00:30:45 - 00:30:48
就一副那種凶神惡煞的樣子。

00:30:48 - 00:30:49
然後就用那個流氓的口吻。

00:30:50 - 00:30:52
口吻,拍拍我,介中,我跟你商量一件事。

00:30:53 - 00:30:54
是不是超像流氓？

00:30:54 - 00:30:54
對，沒錯。

00:30:55 - 00:30:59
就說，他問我說，你那個刑法，可不可以不要出那麼多？

00:30:59 - 00:31:01
這樣同學都吸收不到我的刑訴。

00:31:01 - 00:31:02
他跟我這樣說。

00:31:03 - 00:31:03
我就嘆了一口氣。

00:31:04 - 00:31:07
我說我也不是惡意刁難同學，是真正的國考就是這樣。

00:31:09 - 00:31:11
去年的司律二試，那個題目我不知道同學有沒有看過。

00:31:13 - 00:31:15
那些行為人進去做了一大堆壞事。

00:31:16 - 00:31:17
開十幾個標。

00:31:18 - 00:31:24
我跟你們講，司律二試一個刑法題目，你要開十幾個標，甚至查十幾條罪名，超常見。

00:31:25 - 00:31:26
那個甚至可以說是一種常態。

00:31:27 - 00:31:28
那一題100分啊，不然呢，對啊。

00:31:28 - 00:31:30
所以司律二試的刑法，一題開十幾個標超常見。

00:31:32 - 00:31:34
所以如果你會寫的話，司律二試的刑法，你只會覺得寫不完。

00:31:36 - 00:31:37
你不會覺得時間太多，你覺得時間太多，那就是你沒有讀書，沒有看出考點。

00:31:41 - 00:31:42
真的，相信我。

00:31:43 - 00:31:44
可是反觀刑訴。

00:31:45 - 00:31:49
如果同學你們已經有開始念刑訴，或者以前在學校學過刑訴的話，你就可以知道刑訴一題100分，你要開十幾個標，不會。

00:31:54 - 00:31:55
刑訴不會這樣。

00:31:55 - 00:31:56
科目本質的不同。

00:31:57 - 00:32:00
所以我們會講，在司律二試當中，刑法這一科

00:32:00 - 00:32:02
一科，我們要寫得廣。

00:32:02 - 00:32:07
刑訴那一科，應該是要寫得比較偏深，介紹法理啊、立法理由啊什麼的。

00:32:07 - 00:32:10
那個寫法、答題策略還有作題方式是完全不一樣。

00:32:10 - 00:32:13
所以我就說，刑法你會寫，很容易寫到欲罷不能。

00:32:14 - 00:32:15
刑訴比較不會。

00:32:16 - 00:32:19
因為刑訴它不會開那麼多標，不會讓你寫不完。

00:32:19 - 00:32:25
所以如果你怕你在思考時間分配有問題的話，我乾脆建議你先寫刑訴。

00:32:25 - 00:32:26
真的先寫刑訴。

00:32:26 - 00:32:28
因為刑訴不會讓你寫不完,

00:32:28 - 00:32:29
但刑法會。

00:32:29 - 00:32:33
你想，你刑法寫到欲罷不能寫了兩個多小時,

00:32:34 - 00:32:36
你寫到刑訴只剩40分鐘。

00:32:37 - 00:32:38
同樣100分呢,

00:32:38 - 00:32:41
100分你寫40分鐘你能寫得多好,可以想像吧,

00:32:41 - 00:32:41
對不對?

00:32:42 - 00:32:45
所以司律二試的話,我反而建議同學,你乾脆先行寫訴,

00:32:45 - 00:32:45
知道嗎?

00:32:46 - 00:32:49
先行刑訴,啊剩下的時間再寫刑法,這樣可能會比較合理一些哦。

00:32:51 - 00:32:54
好，所以幾個題目就帶各位看到這邊，

00:32:55 - 00:32:57
我看一下還有沒有其他要說的喔。

00:33:39 - 00:33:42
好，沒關係，題目的話應該差不多是這樣，

00:33:42 - 00:33:47
如果哪天我突然做夢夢到什麼題目沒有講，我再回來補充，沒差嘛，我們課程才到一半而已。

00:33:48 - 00:33:50
好，那我們就接著回來課本。

00:33:52 - 00:33:55
所以我們終於把這個犯罪論做了一個結束,

00:33:56 - 00:33:58
所以我們接著呢要進入競合論這邊,

00:33:58 - 00:34:00
競合論423頁。

00:34:15 - 00:34:18
好，這競合論要處理什麼問題啊？

00:34:19 - 00:34:23
當一個行為人，一事成立了多條犯罪的時候，

00:34:24 - 00:34:27
這些犯罪之間，他們的競合關係，他們是每一條都要論嗎？

00:34:29 - 00:34:32
還是其實有些犯罪可以不用論。

00:34:32 - 00:34:33
這是第一個問題。

00:34:33 - 00:34:38
論罪的層次，有沒有哪些犯罪可以被捨棄，可以不用論，這是第一個。

00:34:39 - 00:34:40
好，再來第二個。

00:34:40 - 00:34:44
那如果每一條犯罪都要論的話，

00:34:44 - 00:34:48
那這些犯罪之間的刑罰，我們要怎麼去解決？

00:34:49 - 00:34:51
這也是競合論要處理的問題之一。

00:34:51 - 00:34:58
所以我們說，競合論所要處理的問題，一方面涉及到論罪，是不是每一條罪都要論。

00:34:58 - 00:35:00
另外一方面，它也涉及到刑罰。

00:35:01 - 00:35:06
這些罪如果都要論的話，他們的刑罰該怎麼去解決呢？

00:35:08 - 00:35:09
為什麼會有這個問題？

00:35:10 - 00:35:10
我們舉個例子。

00:35:11 - 00:35:13
課本424頁這邊，我舉了好幾個例子，來跟各位講，為什麼要處理這些問題。

00:35:16 - 00:35:18
第一個我們講論罪的層次。

00:35:19 - 00:35:21
我以前在最一開始上課的時候，應該舉過類似的例子。

00:35:22 - 00:35:27
我說，甲為了殺乙而放火燒毀乙的住宅，後來乙的住宅付之一炬，乙也被燒死。

00:35:32 - 00:35:33
這樣案例當中甲論什麼罪？

00:35:34 - 00:35:36
除了殺人罪、除了放火罪之外，理論上來說甲還有什麼罪？

00:35:40 - 00:35:41
毀損，對不對？

00:35:41 - 00:35:42
會有毀損，還有啊，人在死亡前，可能會分別歷經重傷跟輕傷的階段。

00:35:48 - 00:35:50
這些罪我們都要論嗎？

00:35:51 - 00:35:53
如果都論，是不是感覺好像怪怪的？

00:35:54 - 00:35:59
人死亡前，本來就會經歷重傷，本來就會經歷輕傷的階段，你說那個都要論？

00:36:00 - 00:36:01
會不會太過頭啊？

00:36:01 - 00:36:02
放火罪,

00:36:02 - 00:36:05
不是本來就有毀損的成分嗎？

00:36:05 - 00:36:06
你說毀損也要論，

00:36:06 - 00:36:07
沒有意義，對不對？

00:36:08 - 00:36:11
所以我們講，確實有些罪可以不用論。

00:36:12 - 00:36:13
不該論的論

00:36:13 - 00:36:15
不該論的罪你抓來論

00:36:16 - 00:36:17
那個叫做重複評價

00:36:18 - 00:36:19
那個叫做重複評價

00:36:19 - 00:36:23
殺人既遂，你還去論他重傷既遂跟傷害既遂

00:36:23 - 00:36:25
那個就叫做重複評價。

00:36:25 - 00:36:27
好，可是反過來，

00:36:28 - 00:36:30
你也不能給人家亂丟犯罪，

00:36:31 - 00:36:31
怎麼說呢？

00:36:32 - 00:36:37
比如說，我持一張偽造的借據去跟陸伯言討錢。

00:36:37 - 00:36:38
我說，光頭，

00:36:38 - 00:36:40
你欠我錢欠很久了，

00:36:40 - 00:36:42
你不還我嗎？借據在這邊啊。

00:36:43 - 00:36:45
那光頭看來以為是真的，趕快領錢還給我。

00:36:46 - 00:36:50
這時候，我所論述的行使偽造私文書跟詐欺罪。

00:36:51 - 00:36:54
這兩罪沒有任何一罪可以丟。

00:36:54 - 00:36:55
為什麼？

00:36:56 - 00:37:00
你只論行使偽造私文書的話，沒辦法評價到我侵害別人財產的部分。

00:37:01 - 00:37:07
反過來，只論詐欺呢，無法評價到我侵害公共信用的部分，所以這個時候兩罪都應該論。

00:37:07 - 00:37:09
這個叫什麼呢？禁止評價不足。

00:37:10 - 00:37:14
所以我們講，競合論的處理原則就是這兩件事。

00:37:14 - 00:37:17
第一個叫做禁止重複評價。

00:37:17 - 00:37:21
不該論的罪，你就勇敢地把它丟掉，這個叫做禁止重複評價。

00:37:22 - 00:37:24
有一個生活諺語這麼說了，

00:37:25 - 00:37:27
有人說，一隻羊不能剝兩層皮。

00:37:27 - 00:37:30
也有人說一頭牛不能扒兩層皮,

00:37:30 - 00:37:32
到底是哪一種動物我不確定,

00:37:32 - 00:37:34
所以我採折衷說，一隻豬不能被扒兩層皮,

00:37:34 - 00:37:35
合理，對不對？

00:37:36 - 00:37:37
好，所以這個叫禁止重複評價。

00:37:37 - 00:37:39
一隻豬不可以被剝兩層皮。

00:37:40 - 00:37:42
再來第二個叫做禁止評價不足,

00:37:43 - 00:37:47
評價不足的意思就是，不該丟的罪不可以亂丟。

00:37:47 - 00:37:49
OK，這個競合論的原則，

00:37:49 - 00:37:51
禁止重複評價，還有禁止評價不足。

00:37:52 - 00:37:55
來,那我們講,競合論除了處理論罪的層次之外,

00:37:56 - 00:37:59
競合論呢,它也會處理科刑的層次,

00:38:00 - 00:38:03
也就是多數的刑法之間該怎麼去執行呢?

00:38:04 - 00:38:07
你想嗎,甲分別殺兩個人。

00:38:07 - 00:38:11
殺A被判死刑，殺B被判無期徒刑。

00:38:12 - 00:38:14
這時候該怎麼結合？

00:38:15 - 00:38:16
是啊，這個時候該怎麼結合？

00:38:16 - 00:38:19
殺A被判死刑，殺B被判無期徒刑。

00:38:20 - 00:38:23
如果你說兩個都要執行，很怪。

00:38:24 - 00:38:25
很怪，真的很怪。

00:38:25 - 00:38:27
死刑跟無期徒刑怎麼一起執行？

00:38:28 - 00:38:32
關這個犯人關到他剩最後一口氣，我們再槍斃他。

00:38:32 - 00:38:33
是不是很無聊？

00:38:33 - 00:38:36
對啊，所以你說全部累加嘛，怪怪的啊。

00:38:37 - 00:38:40
還有啊，多次的反覆執行同一犯罪。

00:38:40 - 00:38:42
比如說你們想喔，內衣大盜。

00:38:43 - 00:38:47
有些男生對用過的女用內衣褲特別有興趣。

00:38:48 - 00:38:51
這個男生啊，當然他可以循正當管道去買。

00:38:51 - 00:38:54
但是有些男生他就想當免費仔，他不想去買。

00:38:54 - 00:38:55
他就用偷的。

00:38:55 - 00:38:59
好，比如說有個男生，他去偷那個用過的女用內衣褲。

00:39:00 - 00:39:03
他偷了很多次，比如說他一年間偷了100次。

00:39:04 - 00:39:07
那你要知道啊，偷女用內衣褲通常都是侵入住宅的加重竊盜。

00:39:08 - 00:39:11
加重竊盜是六個月起跳的。

00:39:11 - 00:39:14
那如果法院不要判太重,每一罪都判六個月。

00:39:15 - 00:39:17
這個人偷了100次。

00:39:17 - 00:39:19
累加下來是600個月。

00:39:20 - 00:39:23
600個月,如果你說直接做累加的話,那是多久?

00:39:25 - 00:39:26
50年呢。

00:39:26 - 00:39:28
哇塞，偷100次那比殺人判的還重喔。

00:39:29 - 00:39:31
殺人犯可能是判十幾年，你偷100次那比殺人還嚴重。

00:39:33 - 00:39:34
怪，對不對？

00:39:34 - 00:39:38
所以，我們講各罪的刑法之間的處理方式，也不是單純的累加就可以處理的。

00:39:42 - 00:39:44
所以競合論呢，主要要處理的就是這兩大問題。

00:39:45 - 00:39:49
那反應在考試上來說，考試上通常我們處理的是前段論罪的部分。

00:39:50 - 00:39:53
後面各罪的刑法要怎麼處理的部分。

00:39:54 - 00:39:55
除非考試有問。

00:39:55 - 00:39:57
不然那個部分你不用特別去寫。

00:39:57 - 00:39:59
這個等一下呢，我會跟各位去說。

00:39:59 - 00:40:00
請。

00:40:00 - 00:40:00
好，所以這個是我們講競合論它的功能，還有它的基本原則。

00:40:04 - 00:40:05
接著，我要畫一個很大的圖。

00:40:07 - 00:40:07
這個圖啊，同學你找一個空白的地方來寫。

00:40:10 - 00:40:12
或許422頁是個適合的地方。

00:40:14 - 00:40:14
我們來畫這個圖，這個圖再跟你講競合論要怎麼去操作。

00:42:00 - 00:42:00
Hah.

00:44:36 - 00:44:38
那個函授或視訊的同學

00:44:38 - 00:44:44
有時候可能會想說奇怪，我才剛寫完黑板

00:44:45 - 00:44:45
然後我跑到那邊

00:44:45 - 00:44:48
怎麼鏡頭沒有停留在黑板，鏡頭就跑到那邊

00:44:48 - 00:44:48
因為錄影是自動追蹤的

00:44:48 - 00:44:49
它是追體溫

00:44:49 - 00:44:51
它是用體溫去追，所以對，那個沒有辦法

00:44:51 - 00:44:52
所以如果你有時候看到說這個為什麼他那麼笨

00:44:52 - 00:44:58
不是人的問題,那個是機器的問題,這技術怎麼

00:46:00 - 00:46:01
克服我不知道了,

00:46:01 - 00:46:02
所以有時候前面的你剛會處理啦,

00:46:02 - 00:46:03
應該會啦,

00:46:03 - 00:46:05
但有時候你看什麼,什麼那鏡頭亂跑,

00:46:06 - 00:46:07
那是用體溫去追的。

00:46:08 - 00:46:10
所以為什麼前面不能坐人就是這樣。

00:46:11 - 00:46:13
因為前面坐人如果同學的頭在那邊,

00:46:14 - 00:46:17
那他應該會選擇那個抓溫度高的那一個。

00:46:17 - 00:46:20
所以如果我那邊做人的話,同學的體溫比我高,

00:46:20 - 00:46:21
他就不會拍我,

00:46:22 - 00:46:23
那是這樣的考量，我跟你們講。

00:46:24 - 00:46:26
所以當時同事在跟我講這件事的時候，

00:46:26 - 00:46:32
我就反問同事說，那所以如果老師發燒的時候，他的追蹤效果應該超好，對不對？

00:46:32 - 00:46:33
然後同事就傻眼不知道說什麼。

00:46:34 - 00:46:36
對啊，理論上來說應該是這樣子啊，沒錯。

00:46:37 - 00:46:40
好，所以我們來看一下黑板這邊。

00:46:41 - 00:46:43
所以這個錄影追蹤的設備，

00:46:44 - 00:46:45
因為它是用體溫去追嘛，

00:46:45 - 00:46:46
它追體溫高的嘛。

00:46:47 - 00:46:50
所以教室有阿飄的話，應該不會干擾祂，對不對？

00:46:50 - 00:46:51
因為阿飄好像是很冷的東西，

00:46:52 - 00:46:52
聽說是這樣。

00:46:53 - 00:46:54
好，我們來寫這個。

00:46:55 - 00:46:57
這個圖啊，你們把它寫下來。

00:46:58 - 00:46:59
因為這個圖，

00:46:59 - 00:47:00
你把它記起來，

00:47:00 - 00:47:02
記在你的腦中的話，

00:47:02 - 00:47:06
那以後你遇到競合論的問題，全部就都用它處理。

00:47:07 - 00:47:12
這個圖應該可以解決至少八成以上的競合問題。

00:47:12 - 00:47:15
只要你把這個圖記熟，競合論難不倒你。

00:47:17 - 00:47:17
它很好用。

00:47:18 - 00:47:21
這個圖啊，從以前我在碩班代課的時候，

00:47:22 - 00:47:22
我畫到現在，

00:47:23 - 00:47:26
應該沒有什麼改變，就長這個樣子，畫了十幾年。

00:47:26 - 00:47:29
以前在碩班帶同學的課,帶那個大學部的課,

00:47:29 - 00:47:30
我就畫這個圖。

00:47:30 - 00:47:32
那到了現在一樣,

00:47:32 - 00:47:33
我一樣畫,這個體系上沒有什麼改變。

00:47:34 - 00:47:35
我們大致來看,

00:47:36 - 00:47:38
競合論啊，我們就當作它是一個程序，

00:47:39 - 00:47:40
當作它是一個SOP，

00:47:41 - 00:47:41
我們這樣來講。

00:47:42 - 00:47:45
競合論當中有很多的爭議問題，

00:47:45 - 00:47:47
有些太學術的，我就不說。

00:47:48 - 00:47:51
因為我們是準備考試，我們不是做學問，

00:47:51 - 00:47:53
我們不用去鑽研一些太過學理的東西，

00:47:53 - 00:47:55
我就跟同學講技巧怎麼用。

00:47:57 - 00:47:58
我這裡先澄清一個誤會，

00:47:59 - 00:48:00
因為有的

00:48:00 - 00:48:00
就同學直接看題目本會發現

00:48:02 - 00:48:05
我們題目本裡面競合論的考題超少

00:48:05 - 00:48:06
我們學這個幹什麼

00:48:07 - 00:48:08
你不能這樣想

00:48:09 - 00:48:10
因為我跟你們說

00:48:10 - 00:48:14
競合論，他確實不太可能單獨出一題

00:48:14 - 00:48:18
因為競合論如果單獨出一題，他只考你競合的話

00:48:18 - 00:48:20
那不就變成問答題嗎

00:48:20 - 00:48:25
對不對，就自己變成問答題啊，就變成問你說，什麼叫法條競合啊，什麼叫想像競合

00:48:25 - 00:48:26
那種題目很無聊的啦

00:48:26 - 00:48:27
現在不會這樣出

00:48:27 - 00:48:34
所以現在的題目如果要出競合論的話,通常是藏在刑分的考題當中

00:48:34 - 00:48:35
我這邊先跟你們講

00:48:37 - 00:48:40
兩種刑分的考題,最容易藏競合論

00:48:41 - 00:48:44
一個是交通犯罪,酒駕又肇逃那種交通犯罪

00:48:45 - 00:48:46
還有一個是偽造文書犯罪

00:48:47 - 00:48:49
先偽造後行使,同時又詐欺那一種

00:48:50 - 00:48:51
兩類犯罪哦

00:48:51 - 00:48:53
記得哦,偽造文書的犯罪,交通的犯罪

00:48:54 - 00:48:56
這兩類的犯罪超容易藏競合的考點

00:48:57 - 00:48:58
所以意思就是

00:48:58 - 00:49:01
當我們以後學刑分學到這兩類犯罪

00:49:01 - 00:49:05
你以後在考場上遇到這兩類犯罪的考題

00:49:05 - 00:49:07
如果你最後沒有寫到競合

00:49:08 - 00:49:11
你反而要問問自己，是不是什麼東西你漏掉了

00:49:11 - 00:49:12
知道嗎

00:49:12 - 00:49:15
這兩類的犯罪，基本上不可能不寫到競合啦

00:49:15 - 00:49:19
考競合最喜歡考的就是這兩類的犯罪

00:49:19 - 00:49:20
所以我常跟同學說

00:49:21 - 00:49:27
我們在學刑法，我們在寫實例題的時候，請同學養成好習慣

00:49:27 - 00:49:28
要寫競合論

00:49:28 - 00:49:32
只要行為人成立的是多數犯罪

00:49:32 - 00:49:33
你就要寫競合論

00:49:33 - 00:49:37
因為你無法把握出題老師在這個題目裡面，競合論配了怎麼樣的分數

00:49:38 - 00:49:39
你多寫不吃虧

00:49:40 - 00:49:43
那沒有寫,萬一這一題的重點在競合論

00:49:43 - 00:49:44
怎麼辦

00:49:44 - 00:49:44
知道嗎

00:49:44 - 00:49:46
所以養成好習慣,要寫競合論喔

00:49:46 - 00:49:46
好

00:49:46 - 00:49:46
那我講

00:49:47 - 00:49:49
我們在學競合論的時候，不用學太學理的東西

00:49:49 - 00:49:53
我們就把競合論當作是一個流程，當作是一個SOP

00:49:53 - 00:49:56
競合論啊，判斷上不外乎兩件事

00:49:57 - 00:49:59
第一件事情叫做行為數

00:50:01 - 00:50:03
也就是呢，我們第一件事情要先區分的是

00:50:04 - 00:50:12
行為人所觸犯的這些罪名，是透過一個行為還是多數的行為所犯的，這是第一個，先區分行為數。

00:50:15 - 00:50:21
再來，那行為數區分完之後，第二步，我們要看的叫做法益數。

00:50:22 - 00:50:30
我們要看這個行為人，他所觸犯的這些罪名，到底是侵害一個法益，還是侵害多數的法益。

00:50:31 - 00:50:36
所以各位啊，競合論就這兩大步驟，行為數還有法益數。

00:50:36 - 00:50:42
也就是呢,我們在判斷競合論的時候,你的行為數還有你的法益數。

00:50:42 - 00:50:49
這兩者,如果你的判斷都是正確的,那最後的結論,八九不離十,也差不多是那個樣子,知道嗎?

00:50:49 - 00:50:52
所以我講,你不要把競合論想得那麼難。

00:50:54 - 00:50:59
因為我聽說了,很多同學在學習競合論,都有一些不太好的回憶。

00:50:59 - 00:51:00
我說為什麼啊。

00:51:01 - 00:51:04
我自己是不會啦，我大一就覺得競合論很有趣。

00:51:04 - 00:51:07
可能我奇怪吧，對，我大一就覺得競合論很有趣。

00:51:08 - 00:51:14
那個時候學校沒有教到啊，我還去圖書館借一本那個甘田貴老師要最速理論之研究。

00:51:14 - 00:51:19
去那本書來看，看著津津有味的，可能同學會覺得我很奇怪吧。

00:51:19 - 00:51:21
我大一覺得競合論還蠻有趣的。

00:51:21 - 00:51:21
很多同學學競合論

00:51:21 - 00:51:24
都會有一些不太好的經驗啦，因為我想現實是這樣子。

00:51:24 - 00:51:25
我不知道

00:51:25 - 00:51:29
以前你們在學校大一學刑總的時候，老師有沒有好好教完進合論。

00:51:30 - 00:51:32
一般的經驗是沒有，對，因為大一的刑總

00:51:32 - 00:51:35
很少會教得到那邊，就算教得到，通常老師也是趕課把它趕完。

00:51:35 - 00:51:44
教得不，怎麼說啊，就是教得有點籠統，教得不扎實，然後反應在考試上面。

00:51:44 - 00:51:49
因為老師也意識到說自己教得很快，然後期末考考那個東西。

00:51:49 - 00:51:54
老師可能也覺得這樣不太人道，所以就沒有考，然後競合論教完就放暑假了嘛。

00:51:54 - 00:51:59
大一升大二的暑假誰會讀書，嗯。

00:52:00 - 00:52:00
我例外，因為我要考轉學考嘛，我例外，不然正常人一上大二暑假哪會讀書。

00:52:04 - 00:52:07
然後大二開學之後呢，又一場空，全部都忘光了。

00:52:07 - 00:52:08
對，沒有錯，所以為什麼同學競合論學的不好。

00:52:11 - 00:52:13
我跟你們說，不是競合論本身多難，不是。

00:52:14 - 00:52:15
而是它的位置的關係。

00:52:16 - 00:52:22
因為他在那個單元，就大一的期末，老師課都上不完，沒辦法好好講，然後上完就放暑假了。

00:52:22 - 00:52:26
其實當然一開學，學刑分呢，又不會直接再學競合論。

00:52:26 - 00:52:27
這真的就這樣啦，知道嗎？

00:52:29 - 00:52:30
所以不是它難。

00:52:30 - 00:52:33
就只是它課程的時間位置上有一點尷尬。

00:52:33 - 00:52:36
我還記得我大二那個時候轉去東吳。

00:52:37 - 00:52:40
我轉去東吳的時候，我們修刑分嘛。

00:52:40 - 00:52:42
當時我刑分就選蔡修偉老師的課。

00:52:43 - 00:52:47
那蔡老師一開始還沒有直接跟我們講刑分，他先複習競合論。

00:52:48 - 00:52:53
對啊，因為蔡老師那時候的思維，我記得啦，就是說，因為你們競合論可能都忘得差不多了。

00:52:54 - 00:52:56
競合在刑法很重要,所以先上競合。

00:52:56 - 00:52:57
我記得是這樣。

00:52:58 - 00:53:00
好,我講,競合論就是這個。

00:53:00 - 00:53:02
兩個東西,行為數,還有法益數。

00:53:03 - 00:53:05
這兩個東西只要你掌握好,最後的結論八九不離十。

00:53:08 - 00:53:12
然後你來看到競合的最後，黃色跟藍色的這兩條線。

00:53:12 - 00:53:15
你看喔，不純正競合跟純正競合。

00:53:16 - 00:53:16
這是什麼意思？

00:53:18 - 00:53:20
我們在競合的結論上有兩個東西。

00:53:20 - 00:53:22
一個叫做不純正競合，一個叫純正競合。

00:53:24 - 00:53:26
所謂不純正競合的意思就是，這些罪看起來同時成立。

00:53:30 - 00:53:31
他只是個假象。

00:53:32 - 00:53:35
最後會論的，只有其中的某一罪而已。

00:53:35 - 00:53:38
這樣的關係叫做不純正競合。

00:53:39 - 00:53:42
我一直覺得這裡柯耀程老師的翻譯更精確。

00:53:42 - 00:53:46
科耀陳老師他把不純正競合翻譯成假性競合。

00:53:46 - 00:53:48
我覺得這個翻譯更精確。

00:53:48 - 00:53:49
假性什麼意思？

00:53:49 - 00:53:51
就是這些罪同時成立，它是個假象。

00:53:52 - 00:53:54
最後會拿來用的，就只有一條罪，知道嗎？

00:53:54 - 00:53:55
這個叫不純正競合。

00:53:56 - 00:53:57
這個好像比如說我們講，

00:53:58 - 00:53:59
殺人既遂跟傷害既遂。

00:54:00 - 00:54:03
殺人既遂一定同時也會有傷害既遂，廢話一定會有。

00:54:05 - 00:54:06
那我們論傷害幹什麼？

00:54:06 - 00:54:07
論殺人就好了啊。

00:54:08 - 00:54:09
這個就叫不純正競合，知道嗎？

00:54:10 - 00:54:13
雖然數罪在外觀上同時成立，但我們最後只會論其中一個最適合的罪，這個叫不純正競合。

00:54:18 - 00:54:24
那你要記得喔，在不純正競合關係當中，最後只會有一個罪被拿來論。

00:54:25 - 00:54:26
只會有一個。

00:54:26 - 00:54:31
而最後那個被拿來論的罪,不見得一定是罪證重大的犯罪。

00:54:32 - 00:54:33
這觀念同學要先有。

00:54:33 - 00:54:34
因為實務都是錯的。

00:54:35 - 00:54:39
實務都會說我們要論最重的,甚至還掰出一個法理叫重罪優於輕罪。

00:54:40 - 00:54:42
學理上沒有那種法理,知道嗎?

00:54:42 - 00:54:44
我們學刑法要有個觀念，刑法的實務見解很多是錯的。

00:54:46 - 00:54:49
很多是法理歪七扭八狗屁不通的，不要去學它。

00:54:50 - 00:54:51
我們要學正宗的學理，不要學實務那種歪七扭八的東西，知道吧？

00:54:54 - 00:54:58
因為我們真正的考試，出題也都是學者在出，實務不太會出刑法，知道嗎？

00:54:58 - 00:55:01
所以我們學刑法，要以學者的看法為準。

00:55:02 - 00:55:02
好。

00:55:02 - 00:55:05
所以我們講，不純正競合就這樣子喔。

00:55:05 - 00:55:11
這些罪名最後會被拿來論的，可能就只有那一條而已。

00:55:11 - 00:55:11
而已。

00:55:11 - 00:55:13
那一條不見得是最重的。

00:55:13 - 00:55:15
那什麼叫純正競合？

00:55:16 - 00:55:17
純正競合的意思就是，這些犯罪沒有錯。

00:55:19 - 00:55:20
他們每一條都要論。

00:55:21 - 00:55:23
沒有哪一條可以被丟掉。

00:55:23 - 00:55:25
這個叫做純正競合，所以講純正嘛。

00:55:26 - 00:55:27
意思就是說，這些犯罪，這些犯罪呢。

00:55:30 - 00:55:35
最後每一條都要被作為論罪的依據，這個叫做純正競合，純正競合。

00:55:40 - 00:55:42
所以你看喔，不純正競合有哪些？

00:55:42 - 00:55:46
法條競合、不法前行為、不法後行為，這個叫做不純正競合。

00:55:49 - 00:55:53
然後純正競合的話，想像競合跟實質競合，這個叫做純正競合。

00:55:56 - 00:55:58
所以這個類型上大概是這樣子。

00:55:58 - 00:55:59
所以我剛剛講了，親愛的。

00:56:00 - 00:56:01
純正競合的意思是什麼？

00:56:02 - 00:56:03
數罪都是成立的喔。

00:56:04 - 00:56:05
數罪都是要論的喔。

00:56:06 - 00:56:08
我們前面其實經常講想像競合,

00:56:08 - 00:56:09
想像競合這四個字,

00:56:10 - 00:56:11
這裡我先提醒同學第一次,

00:56:13 - 00:56:14
想像競合的典型案例,

00:56:14 - 00:56:15
比如說,

00:56:16 - 00:56:17
我開槍打了A,

00:56:18 - 00:56:19
我開槍打A,

00:56:19 - 00:56:20
沒有打到,

00:56:20 - 00:56:22
結果打死旁邊的B,

00:56:22 - 00:56:23
打擊錯誤嘛。

00:56:24 - 00:56:25
那打擊錯誤當中,

00:56:25 - 00:56:26
我對A叫做殺人未遂,

00:56:27 - 00:56:29
我對B叫做過失致死。

00:56:30 - 00:56:32
為什麼我說是想像競合？

00:56:32 - 00:56:37
因為這個叫做一行為侵害了兩個人的生命,

00:56:37 - 00:56:39
所以這個叫想像競合，

00:56:39 - 00:56:39
對不對？

00:56:39 - 00:56:39
好，

00:56:39 - 00:56:40
這個叫想像競合。

00:56:41 - 00:56:42
想像競合啊。

00:56:42 - 00:56:43
雖然我們還沒有正式講，

00:56:43 - 00:56:45
但以前帶各位看過它的效果叫什麼呢？

00:56:46 - 00:56:48
從一重處斷。

00:56:48 - 00:56:50
這邊我先提醒同學第一次，

00:56:50 - 00:56:51
我以後會第二次。

00:56:51 - 00:56:52
第三次再次提醒同學，

00:56:52 - 00:56:53
因為這個東西一堆人犯錯。

00:56:54 - 00:56:54
各位，

00:56:54 - 00:56:56
想像競合的從一重處斷，

00:56:56 - 00:56:57
不是只論重罪。

00:56:58 - 00:56:59
知道嗎?

00:57:00 - 00:57:01
想像競合不是只論重罪,

00:57:01 - 00:57:03
因為如果他只論重罪的話,

00:57:03 - 00:57:05
那不就變成不純正競合了?

00:57:06 - 00:57:06
不是,

00:57:06 - 00:57:06
好嗎？

00:57:07 - 00:57:09
想像競合它是一種純正競合，

00:57:10 - 00:57:12
所以想像競合的從一重處斷，

00:57:13 - 00:57:14
不是只論重罪喔，

00:57:14 - 00:57:15
而是怎麼樣？

00:57:15 - 00:57:17
數罪都要論,

00:57:17 - 00:57:21
只是我們科刑上用重罪的刑度去科,

00:57:22 - 00:57:22
這個意思,

00:57:22 - 00:57:23
知道吧?

00:57:23 - 00:57:25
所以你在考試寫想像競合的時候,

00:57:26 - 00:57:28
你不可以寫因想像競合從一重處斷,

00:57:29 - 00:57:32
因此只論較重的某某罪,

00:57:32 - 00:57:33
後面那一句就多了,

00:57:34 - 00:57:35
你多寫反而會錯,

00:57:35 - 00:57:35
知道嗎?

00:57:35 - 00:57:36
它不是只論重罪,

00:57:37 - 00:57:37
這個東西,

00:57:38 - 00:57:40
我下次講想像競合的時候,

00:57:40 - 00:57:41
還是會提醒各位,

00:57:42 - 00:57:44
想像競合不是只論重罪。

00:57:44 - 00:57:44
好,

00:57:45 - 00:57:46
然後我講這個東西的時候,

00:57:46 - 00:57:47
以前也有做過實務的同學跟我說,

00:57:47 - 00:57:48
老師啊,

00:57:48 - 00:57:50
可是實務的想像競合都只能論一罪耶,

00:57:50 - 00:57:51
我只會回同學一句：

00:57:51 - 00:57:51
那個是錯的，

00:57:52 - 00:57:52
你為什麼要學？

00:57:53 - 00:57:54
真的啦，

00:57:54 - 00:57:54
我跟你們說啦，

00:57:54 - 00:57:56
實務的刑法觀念一堆歪七扭八的,

00:57:57 - 00:57:58
不要學那種錯的東西,

00:57:58 - 00:57:58
好嗎?

00:57:58 - 00:58:00
我們要學正統的刑法學理。

00:58:00 - 00:58:00
好

00:58:00 - 00:58:00
好

00:58:00 - 00:58:00
所以這個是整個競合理論的體系

00:58:00 - 00:58:03
黑板上大概我們畫成這個樣子

00:58:05 - 00:58:05
好

00:58:05 - 00:58:06
接下來

00:58:06 - 00:58:07
我們來

00:58:08 - 00:58:09
往下看

00:58:17 - 00:58:20
我們講完什麼是競合論

00:58:20 - 00:58:21
什麼是它的體系中

00:58:21 - 00:58:23
接下來要講的是行為數

00:58:23 - 00:58:23
行為數

00:58:23 - 00:58:25
不過時間又剛好到一個小時了

00:58:25 - 00:58:26
我們先休息一下

00:58:26 - 00:58:29
等一下我們再來講行為數怎麼區分

00:58:29 - 00:58:29
黑板不要擦

00:58:30 - 00:58:32
左邊幫我留著，右邊擦掉就好

00:58:42 - 00:58:46
好，我們接下來啊，來看到關於這個行為數的認定

00:58:46 - 00:58:48
我們怎麼認定行為數

00:58:48 - 00:58:51
我們講行為數分成行為單數，還有行為複數

00:58:51 - 00:58:52
你看我們的課本喔

00:58:53 - 00:58:57
課本當中只有關於行為單數的定義

00:58:57 - 00:59:00
課本當中沒有特別講什麼叫行為複數

00:59:00 - 00:59:01
對，當然是這樣，為什麼？

00:59:02 - 00:59:03
因為邏輯上很簡單

00:59:04 - 00:59:06
我們先定義什麼叫行為單數

00:59:07 - 00:59:09
判斷完什麼叫行為單數之後

00:59:09 - 00:59:11
不是行為單數的

00:59:11 - 00:59:13
我們就說它叫行為複數

00:59:13 - 00:59:14
這最簡單

00:59:16 - 00:59:17
我們先定義什麼叫P

00:59:18 - 00:59:19
那於是是什麼叫Q

00:59:19 - 00:59:20
只要非P就是Q

00:59:21 - 00:59:22
這樣就好，知道嗎

00:59:23 - 00:59:24
不然在邏輯上來說

00:59:25 - 00:59:25
如果

00:59:27 - 00:59:27
如果說

00:59:28 - 00:59:32
你要同時去定義行為單數跟行為複數的話

00:59:33 - 00:59:37
那到最後一定有些東西既不是單數也不是複數

00:59:37 - 00:59:39
一定會有那樣的困境，知道嗎

00:59:39 - 00:59:42
所以我們這裡，就會選擇用這個策略

00:59:42 - 00:59:43
我們會說呢

00:59:44 - 00:59:44
我們

00:59:44 - 00:59:47
就把這兩者先定義單數，然後只要不是單數呢

00:59:47 - 00:59:48
就是複數。

00:59:48 - 00:59:49
好，那第二個問題，

00:59:50 - 00:59:51
我們怎麼認定行為數？

00:59:52 - 00:59:54
認定行為數上面不外乎兩個基準。

00:59:55 - 00:59:59
第一個是從客觀面來看，看行為人做了幾個動作

00:59:59 - 01:00:00
好

01:00:00 - 01:00:03
或者看這些動作在時空上密不密接，這是客觀基準。

01:00:04 - 01:00:07
第二個是主觀基準，看行為人處於幾個犯意。

01:00:08 - 01:00:10
這兩個都是我們參考的因素，沒有錯。

01:00:11 - 01:00:15
客觀上他做了幾個動作，這些動作時空上有沒有密接。

01:00:15 - 01:00:19
然後主觀上呢，再看行為人處於幾個犯意。

01:00:19 - 01:00:21
這些都是我們的參考基準，沒有錯。

01:00:21 - 01:00:25
但我和你們說，這兩個基準當中最關鍵的。

01:00:26 - 01:00:29
通常是第二個基準，叫做犯意的個數。

01:00:30 - 01:00:33
通常犯意的個數才是決定行為數的關鍵。

01:00:34 - 01:00:35
反而啊。

01:00:36 - 01:00:39
行為的動作的數字,動作的數目。

01:00:39 - 01:00:45
或者是,這個這個叫什麼,時空密不密接,那個反而不是那麼關鍵,為什麼?

01:00:46 - 01:00:48
因為我覺得黃榮堅老師講的沒有錯。

01:00:48 - 01:00:51
黃榮堅老師在他的基礎刑法學的教科書裡面就說。

01:00:52 - 01:00:54
他說行為數你一定是從主觀的犯意去切。

01:00:55 - 01:00:57
你不可能從客觀上的動作數去認定，為什麼？

01:00:57 - 01:01:04
因為客觀上行為人做的幾個動作，這些事情啊，我們永遠可以無限的做切割。

01:01:05 - 01:01:05
真的啦。

01:01:06 - 01:01:06
什麼意思？

01:01:07 - 01:01:11
同學如果以前高中上過軍訓課，有沒有學過向後轉這個動作，有對不對？

01:01:12 - 01:01:13
它有三個分解動作。

01:01:14 - 01:01:16
所以向後轉是一個動作還是三個動作？

01:01:17 - 01:01:18
你怎麼講都對。

01:01:18 - 01:01:19
瞭解我的意思吧？

01:01:19 - 01:01:24
所以如果你要從客觀上去切分行為數的話，永遠沒完沒了。

01:01:25 - 01:01:29
所以黃榮堅老師會說，行為數的認定通常關鍵在主觀。

01:01:30 - 01:01:32
所以從主觀怎麼認定呢？

01:01:32 - 01:01:34
主觀上，我們就綜合剛才的標準。

01:01:34 - 01:01:36
通常學者的共識是這樣。

01:01:38 - 01:01:40
當行為人有一個犯意的時候。

01:01:40 - 01:01:41
只有一個犯意。

01:01:42 - 01:01:43
不見得是一行為喔。

01:01:44 - 01:01:48
因為如果一個犯意在他去做了很多動作，那有可能會變數行為。

01:01:48 - 01:01:49
可是反過來。

01:01:49 - 01:01:51
當行為人處於複數的犯意，那絕對是數行為。

01:01:52 - 01:01:52
瞭解吧？

01:01:53 - 01:01:55
一個犯意不見得是一行為，因為你還要看客觀。

01:01:56 - 01:01:57
但如果行為人是複數。

01:01:59 - 01:01:59
00。

01:02:00 - 01:02:00
犯意的話,那百分之百沒有例外,一定是數行為,先記得這個基準,瞭解好。

01:02:05 - 01:02:10
好,所以這個基準我們瞭解之後啊,接著我們就來看到各種各樣的行為單數。

01:02:10 - 01:02:14
好,首先第一個叫做單純的行為單數。

01:02:14 - 01:02:15
這個最沒有疑問。

01:02:16 - 01:02:18
單純的行為單數，意思就是說

01:02:19 - 01:02:25
這個行為人啊，他出於單一犯意，做了一個身體動作。

01:02:25 - 01:02:28
你不可能再去切割他的行為數的。

01:02:29 - 01:02:32
這個就叫做單純的行為單數。

01:02:32 - 01:02:36
比如說我這邊說啊，丟一顆手榴彈炸死兩個人。

01:02:36 - 01:02:38
丟手榴彈就是一個動作。

01:02:39 - 01:02:45
你不會再切割說他拔插銷，他把手往後，然後再把手往前，再鬆開手指，不會那麼無聊去做這樣的切分。

01:02:47 - 01:02:49
所以這個呢，永遠是一行為，OK，這個沒有疑問。

01:02:50 - 01:02:53
好，再來第二個叫做自然的行為單數。

01:02:54 - 01:02:55
這個意思是這樣，你來看他的要件。

01:02:56 - 01:02:57
行為人處於單一的意思決定

01:02:58 - 01:03:01
而做了好幾個行為的動作。

01:03:01 - 01:03:11
這些動作，雖然時空上、雖然在外觀上可分，但時空上具有遞備的觀點，從旁觀者來看，也會覺得他是單一行為的話呢，這個叫做自然的行為單數。

01:03:14 - 01:03:15
好，我舉個例子。

01:03:16 - 01:03:21
如果樓下那個保全啊，他有一天跟我起了口角。

01:03:22 - 01:03:26
於是呢，他在一分鐘之內揍了我五拳。

01:03:26 - 01:03:26
好，警方到場處理了。

01:03:29 - 01:03:29
各位想啊。

01:03:30 - 01:03:34
樓下的保全在一分鐘之內揍了我五拳。

01:03:35 - 01:03:40
你說啊，假設你是一個報警的人，你會說你看到老師被打幾次？

01:03:41 - 01:03:42
一次還五次？

01:03:42 - 01:03:43
應該是一次，對吧？

01:03:44 - 01:03:49
雖然揮了五拳，但是從日常生活的觀點來講，這就是一次的攻擊嘛。

01:03:49 - 01:03:54
你不會在那邊數，12345，他打了五拳，所以那個老師被保全打了五次，你不會這樣說嘛。

01:03:55 - 01:03:56
這個就叫自然的行為單數。

01:03:57 - 01:04:00
所以自然的行為單數就是說，雖然有好幾個身體動作，

01:04:01 - 01:04:03
但是從日常生活的經驗來講，

01:04:03 - 01:04:04
它就是一次的事件，

01:04:04 - 01:04:06
所以我們不會再切成那麼多次。

01:04:06 - 01:04:09
因此我們認為說這個叫做一個行為。

01:04:09 - 01:04:09
好,

01:04:09 - 01:04:10
那我們來看,

01:04:11 - 01:04:13
自然的行為單數又可以分成下面這兩者。

01:04:14 - 01:04:17
第一個叫做反覆性的構成要件。

01:04:19 - 01:04:20
什麼叫反覆性？

01:04:21 - 01:04:22
反覆性的意思就是，

01:04:22 - 01:04:24
行為人一直去做同一件事。

01:04:25 - 01:04:26
一直去做同一件事，

01:04:27 - 01:04:28
增加了法益侵害的總量。

01:04:29 - 01:04:29
但是呢,

01:04:29 - 01:04:31
沒有改變法益侵害的本質,

01:04:31 - 01:04:32
這個叫做反覆性,

01:04:32 - 01:04:33
像我剛剛說,

01:04:33 - 01:04:36
一分鐘之內攻擊被害人好幾次,

01:04:37 - 01:04:38
都在做同一個東西，

01:04:38 - 01:04:39
這個叫反覆性。

01:04:40 - 01:04:41
再來還有一個叫做相續性，

01:04:42 - 01:04:45
相續性的意思就是說他把原本一次可以做完的事情，

01:04:46 - 01:04:46
拆分成。

01:04:46 - 01:04:48
拆分成很多次來做,

01:04:48 - 01:04:50
這個叫做相續性,

01:04:50 - 01:04:50
你看這個例子,

01:04:51 - 01:04:52
A為了殺B啊,

01:04:52 - 01:04:54
每天在B的食物當中下毒,

01:04:54 - 01:04:55
最後把B給毒死,

01:04:56 - 01:04:56
他也可以一次做啊,

01:04:57 - 01:04:58
但他覺得一次做太可怕了,

01:04:58 - 01:04:59
可能會被發現,

01:04:59 - 01:05:01
所以他把原本可以一次做完的事情,

01:05:01 - 01:05:03
拆分成很多次,

01:05:03 - 01:05:04
這個叫做相續性。

01:05:05 - 01:05:06
不用特別去背,

01:05:06 - 01:05:06
沒關係,

01:05:07 - 01:05:08
它只是一種現象的描述。

01:05:08 - 01:05:11
說自然的行為單數可以有這兩種不同的類型,

01:05:12 - 01:05:12
不管是哪一種,

01:05:13 - 01:05:15
法律評價上的都是一行為。

01:05:16 - 01:05:16
好。

01:05:17 - 01:05:18
那這個自然的行為單數啊,

01:05:19 - 01:05:19
有一個例外,

01:05:20 - 01:05:21
叫做高度專屬法益。

01:05:21 - 01:05:23
所謂的高度專屬法益,

01:05:23 - 01:05:24
指的就是生命啦,

01:05:24 - 01:05:25
生命這種法益。

01:05:25 - 01:05:26
也就是說,

01:05:26 - 01:05:34
當行為人用自然的行為單數去侵害別人的生命法益的時候,

01:05:35 - 01:05:36
這時候啊,

01:05:36 - 01:05:37
我們要例外地認為說,

01:05:38 - 01:05:39
這個叫做數行為

01:05:40 - 01:05:41
另外認為說這個是數行為喔。

01:05:42 - 01:05:43
我這邊舉的例子是，

01:05:44 - 01:05:46
11年前的鄭捷殺人案，

01:05:47 - 01:05:48
同學應該都有印象。

01:05:49 - 01:05:49
鄭捷。

01:05:50 - 01:05:52
在2014年的5月啊,

01:05:52 - 01:05:55
在臺北捷運板南線最長的那一段,

01:05:56 - 01:05:57
龍山寺到江子翠那一段,

01:05:58 - 01:06:00
他在捷運上面砍了好幾個人。

01:06:00 - 01:06:01
很多人被砍傷,

01:06:02 - 01:06:04
也有人，也有人被他殺傷。

01:06:05 - 01:06:08
鄭杰他所做的行為，是不是自然的行為單數？

01:06:09 - 01:06:10
很像，對不對？

01:06:10 - 01:06:15
單一犯意，時空密接，數個身體動作，都看起來很像。

01:06:16 - 01:06:18
但是呢，因為他攻擊的是生命法益。

01:06:18 - 01:06:21
所以學者說啊，這時候要認為是例外。

01:06:22 - 01:06:25
所以這種情形，我們只能認為他是怎麼樣呢？

01:06:26 - 01:06:27
數行為，數行為喔。

01:06:28 - 01:06:32
所以記得自然行為單數有這個例外，叫做高度的專屬法益。

01:06:33 - 01:06:35
當然啦，這個東西會有反對意見。

01:06:35 - 01:06:39
下面的註釋一，註釋一，許澤天老師的看法。

01:06:40 - 01:06:42
這個我稍微講一下，因為我記得以前考試有考過。

01:06:43 - 01:06:44
許澤天老師是認為說，

01:06:45 - 01:06:51
你在這裡把它認為是自然行為單數的例外，然後把它認為是數行為，恐怕實益不大。

01:06:52 - 01:06:54
宣示意義大於實質意義，為什麼？

01:06:54 - 01:06:54
因為你看,

01:06:55 - 01:07:00
鄭杰殺人案,你認為他是一行為的話,結果就是想像競合。

01:07:01 - 01:07:05
那如果你認為他是數行為的話,結果會變成數罪併罰。

01:07:06 - 01:07:08
理論上來說,數罪併罰當然更重,沒有錯。

01:07:09 - 01:07:11
可是你要想想,他犯的是殺人罪。

01:07:12 - 01:07:14
他就算只犯一條殺人罪,

01:07:15 - 01:07:16
最後還不是可以判死刑。

01:07:16 - 01:07:18
有差嗎？最重都一樣啊,

01:07:18 - 01:07:20
數罪併罰下來，最重也還是死刑啊。

01:07:21 - 01:07:23
所以許澤天老師認為說，你這樣做沒有實益。

01:07:24 - 01:07:29
你就算讓他想像競合，最後從一個最重的殺人罪處斷，那還是可以判到死刑啊。

01:07:29 - 01:07:31
還是很重啊，而且另外一方面，

01:07:32 - 01:07:35
這種情況，你說要視為數個行為，

01:07:35 - 01:07:38
這個也扭曲了原本行為數的意義，

01:07:38 - 01:07:41
所以這個東西要不要作為例外，確實有一些討論的空間了。

01:07:42 - 01:07:43
好,接下來括號三。

01:07:45 - 01:07:47
括號三我們講這個東西叫接續犯。

01:07:48 - 01:07:50
這個是實務在講的概念。

01:07:50 - 01:07:57
你們在學刑訴的時候啊,因為刑訴他們用的罪數論是比較舊的概念,也會提到接續犯這個東西。

01:07:58 - 01:08:00
有些人會問啊,接續犯跟

01:08:00 - 01:08:02
自然的行為單數到底一樣還不一樣?

01:08:02 - 01:08:05
我只能說呢,這兩個東西具有高度的類似性,

01:08:06 - 01:08:07
但不完全一樣。

01:08:07 - 01:08:10
我們來看,第一上來一下,什麼叫繼續犯?

01:08:11 - 01:08:13
99年第五次決議啊,他是這麼說,

01:08:13 - 01:08:20
他說如果行為人主觀上基於單一犯意，以數個舉動的接續進行，而侵害同一法益，在時空上具有密切關係，

01:08:20 - 01:08:24
依照社會健全觀念，難以強行分開的話，

01:08:24 - 01:08:27
這時候呢，視為一個行為，

01:08:27 - 01:08:30
只論一罪，實務說這個叫做接續犯。

01:08:31 - 01:08:32
來來，我們比一下要件。

01:08:33 - 01:08:38
我們來看一下右邊的接續犯跟左邊的自然行為單數，那個要件上有什麼不一樣。

01:08:39 - 01:08:40
好來，第一個，

01:08:40 - 01:08:42
出於單一犯意有沒有都有？

01:08:42 - 01:08:42
有。

01:08:43 - 01:08:45
再來第二個，數個身體動作有沒有都有？

01:08:45 - 01:08:46
也有，對不對？

01:08:46 - 01:08:50
啊數個動作間的，那個時空密切性有沒有？

01:08:50 - 01:08:51
有，也有。

01:08:51 - 01:08:52
啊所以接續犯多了什麼要件？

01:08:53 - 01:08:54
侵害同一法益。

01:08:55 - 01:08:56
瞭解嗎？就差在這個要件，

01:08:56 - 01:08:58
侵害同一法益。

01:08:59 - 01:09:03
欸，像我剛剛講的喔，那個喔，那個，那個什麼，

01:09:03 - 01:09:07
樓下的警衛在一分鐘之內揍我五拳。

01:09:08 - 01:09:12
這個照這個行為理論的話，它確實是自然的行為單數。

01:09:13 - 01:09:17
那如果照那個傳統見解的話，也會說那個叫接續犯。

01:09:18 - 01:09:19
OK，那個沒有問題。

01:09:19 - 01:09:19
好。

01:09:20 - 01:09:21
那再來，

01:09:22 - 01:09:22
再來，

01:09:23 - 01:09:24
那個那個什麼？

01:09:24 - 01:09:29
那如果是，如果是捷運殺人案，

01:09:30 - 01:09:32
照自然的行為單數來講，

01:09:33 - 01:09:37
原本的學說嘛，會說那個叫高度專屬法益，要變例外，所以變數行為，對不對？

01:09:37 - 01:09:42
啊捷運殺人案，如果照那個接續犯的概念來講，它是不是接續犯？

01:09:42 - 01:09:43
不是。

01:09:43 - 01:09:45
為什麼？因為它侵害多數法益嘛，對不對？

01:09:45 - 01:09:46
也不是。

01:09:46 - 01:09:48
所以這兩者在什麼時候會不一樣？

01:09:49 - 01:09:50
好，比如說，

01:09:51 - 01:09:52
有個小偷在夜市

01:09:53 - 01:09:55
先偷了小販A的錢

01:09:56 - 01:09:59
這個小偷在夜市偷完小販A的錢之後

01:10:00 - 01:10:01
接著轉身

01:10:01 - 01:10:05
偷走觀光客包包裡面的皮夾。

01:10:06 - 01:10:07
短短30秒,

01:10:07 - 01:10:08
先偷了小販的錢,

01:10:09 - 01:10:11
再偷了觀光客的皮夾。

01:10:11 - 01:10:12
這個案例,

01:10:13 - 01:10:14
這個小偷怎麼論行為數？

01:10:15 - 01:10:17
如果照自然意的行為單數的話，

01:10:17 - 01:10:18
他是不是一行為？

01:10:18 - 01:10:19
是，

01:10:19 - 01:10:19
對不對？

01:10:19 - 01:10:20
單一犯意。

01:10:20 - 01:10:21
時空密集,

01:10:21 - 01:10:22
數個身體動作。

01:10:22 - 01:10:24
那如果照接續犯的概念來講的話,

01:10:24 - 01:10:25
他是不是接續犯？

01:10:25 - 01:10:26
不是。

01:10:26 - 01:10:26
為什麼？

01:10:26 - 01:10:27
因為他侵害兩個人的法益。

01:10:28 - 01:10:29
這種案例會有差，

01:10:29 - 01:10:29
知道嗎？

01:10:29 - 01:10:32
但其實最後的結論應該不會差太多。

01:10:32 - 01:10:33
懂意思吧？

01:10:33 - 01:10:34
他只是概念上的不同而已，

01:10:34 - 01:10:36
最後的結論其實應該不會有什麼差，

01:10:36 - 01:10:38
就最後論罪的結論了。

01:10:40 - 01:10:41
其實應該不會有什麼差。

01:10:41 - 01:10:42
好,

01:10:42 - 01:10:44
所以這個是我們講接續犯這個東西。

01:10:44 - 01:10:45
所以以後啊,

01:10:45 - 01:10:47
我們在這個接續犯,

01:10:48 - 01:10:49
我們在實務見解很常看到

01:10:50 - 01:10:53
所以以後你看到接續犯這幾個字的時候你就要知道，

01:10:54 - 01:10:54
接續犯，

01:10:55 - 01:10:59
就是一種約等於自然行為單數的概念。

01:11:00 - 01:11:01
不能說完全等於，

01:11:01 - 01:11:02
我們只能說約略。

01:11:02 - 01:11:03
有點類似，

01:11:03 - 01:11:03
這樣子。

01:11:04 - 01:11:04
好，

01:11:04 - 01:11:05
所以這個是第一個，

01:11:05 - 01:11:06
我們講到的。

01:11:06 - 01:11:09
這是我們第二個講到的自然的行為單數。

01:11:09 - 01:11:12
再來第三個叫做法的行為單數。

01:11:14 - 01:11:15
所謂啊,

01:11:15 - 01:11:16
法的行為單數是這樣子。

01:11:17 - 01:11:20
這些行為原本是可分的。

01:11:21 - 01:11:23
它可能是好幾個身體動作，

01:11:23 - 01:11:24
或者是持續的身體動作，

01:11:25 - 01:11:26
原本是可分的，

01:11:27 - 01:11:30
但是因為法律理論或者是法條的關係，

01:11:31 - 01:11:33
所以我們把它擬制成是一個行為。

01:11:33 - 01:11:35
這個叫做法的行為單數。

01:11:35 - 01:11:36
好,

01:11:36 - 01:11:37
法的行為單數呢,

01:11:37 - 01:11:39
這裡包括幾種類型,

01:11:39 - 01:11:40
第一個叫做複行為犯,

01:11:41 - 01:11:42
像比如說強盜罪。

01:11:43 - 01:11:43
我們都知道啊，

01:11:44 - 01:11:46
強盜是由兩個部分組成的，

01:11:46 - 01:11:47
第一個叫強取，

01:11:47 - 01:11:48
第二個叫竊盜。

01:11:49 - 01:11:50
328打回原形,

01:11:50 - 01:11:53
變成304加320。

01:11:53 - 01:11:54
所以啊,

01:11:54 - 01:11:57
雖然強盜罪它原本是兩個行為喔,

01:11:57 - 01:11:58
強取加竊盜,

01:11:58 - 01:12:00
但因為法

01:12:00 - 01:12:02
把它規定成單一的強盜罪,

01:12:03 - 01:12:06
所以我們這裡啊,就視為什麼呢,它是一個行為,

01:12:06 - 01:12:09
視為它是一個行為,這個叫複行違犯,很簡單。

01:12:10 - 01:12:12
再來第二個叫做繼續犯。

01:12:14 - 01:12:15
繼續犯是這樣,我們講過這個概念,

01:12:16 - 01:12:20
有些犯罪類型,這種種類型呢,

01:12:20 - 01:12:25
它啊,在既遂之後,法益侵害不會隨之而結束。

01:12:26 - 01:12:31
這一種犯罪類型在既遂之後,法益侵害會依然持續一段時間的,

01:12:31 - 01:12:33
這一種叫做繼續犯

01:12:33 - 01:12:35
比如說什麼呢,私行拘禁,醉態駕駛,

01:12:38 - 01:12:40
或者是那種持有的犯罪,

01:12:41 - 01:12:46
持有槍砲,持有毒品,持有兒少性影像,這些東西,

01:12:46 - 01:12:50
這一種東西都是我們所說的繼續犯,都是繼續犯。

01:12:52 - 01:12:56
好，所以我講，這個持有的犯罪，持有的犯罪，

01:12:56 - 01:12:57
還有像是，

01:12:59 - 01:13:02
私行拘禁、侵入住居、酒駕，

01:13:03 - 01:13:04
這些都是繼續犯。

01:13:05 - 01:13:12
我們講說啊，繼續犯的犯罪，如果過程當中有短暫的中斷的話，

01:13:12 - 01:13:14
我們依然視為是一個行為喔。

01:13:15 - 01:13:18
不會從那個短暫中斷的部分就把那個行為數斷掉，不會喔。

01:13:18 - 01:13:20
所以舉個例來說，我們講私行拘禁，

01:13:21 - 01:13:22
行為人囚禁被害人，

01:13:23 - 01:13:28
那囚禁的過程當中，他可能讓被害人每天有半個小時可以去頂樓放風抽菸。

01:13:28 - 01:13:31
這種情況，我們並不會說所以行為就斷掉了。

01:13:32 - 01:13:32
不會。

01:13:33 - 01:13:35
同樣的道理，酒駕也是。

01:13:36 - 01:13:40
酒駕啊，我們講，喝醉的人開車回家，

01:13:40 - 01:13:43
結果開車到路上，一半到了半路，

01:13:43 - 01:13:48
突然他肚子痛，所以下車到加油站，到加油站去解放。

01:13:48 - 01:13:52
解放完過了五分鐘，欸爽了，再開車回家。

01:13:53 - 01:13:57
雖然他的酒駕行為中間斷了五分鐘，因為他下去拉屎，

01:13:57 - 01:13:59
但並不會因為中間

01:14:00 - 01:14:01
斷掉的這五分鐘。

01:14:01 - 01:14:03
我們就說他有兩個行為,

01:14:03 - 01:14:04
不會,

01:14:04 - 01:14:09
繼續犯有短暫中斷，只要他犯意沒有消滅，依然是同一行為。

01:14:10 - 01:14:11
好，所以這個叫做繼續犯。

01:14:12 - 01:14:16
接著我們翻過來，括號三，構成要件選擇要素。

01:14:17 - 01:14:18
這個概念我們不陌生,

01:14:18 - 01:14:23
我們之前在講錯誤論的時候就講了這個東西，叫構成要件選擇要素。

01:14:24 - 01:14:27
所謂構成要件選擇要素的意思是這樣子，

01:14:28 - 01:14:33
這一條罪當中的構成要件要素，立法者用或的方式去連接，

01:14:34 - 01:14:37
也就是這些構成要件要素，行為人不用全部都實現。

01:14:38 - 01:14:41
只要實現其中的一個，犯罪就會成立，

01:14:41 - 01:14:46
這一種立法模式，我們叫做構成要件的選擇要素。

01:14:47 - 01:14:48
舉個例子來說，

01:14:48 - 01:14:51
貪汙犯罪的要求，期約、收受，

01:14:51 - 01:14:53
你做完一個，犯罪就成立了。

01:14:54 - 01:14:55
侵入住居罪

01:14:55 - 01:15:01
你侵入別人的住宅、建築物、附連圍繞的土地或是船艦，你也不用都進入。

01:15:01 - 01:15:05
你侵入隨便一個，犯罪就會成立，這種叫做選擇要素。

01:15:07 - 01:15:11
選擇要素在行為數的認定的重點是什麼呢？好，很簡單。

01:15:12 - 01:15:14
行為人實現多個選擇要素

01:15:15 - 01:15:16
依然是一個行為。

01:15:17 - 01:15:22
並不會因為行為人實現好幾個選擇要素，我們就說他是好幾個行為，不會。

01:15:22 - 01:15:25
實現多個選擇要素，一樣是同一個行為。

01:15:25 - 01:15:30
所以像我課本上學的例子，貪汙犯罪的期約，還有收受。

01:15:31 - 01:15:32
我們要有一個觀念喔。

01:15:32 - 01:15:38
貪汙犯罪，只要行為人開口要，犯罪就會成立喔。

01:15:38 - 01:15:40
知道嗎？開口要就會成立喔。

01:15:41 - 01:15:43
沒有說要真的收到錢喔。

01:15:44 - 01:15:45
因為很多人不懂法律，

01:15:45 - 01:15:50
都會一直講，這個貪汙的被告又沒有證據證明金流存在，這個怎麼會叫貪汙？

01:15:50 - 01:15:51
不對啦,

01:15:51 - 01:15:53
金流是證明有沒有收受,

01:15:54 - 01:15:56
有金流存在,那就可以證明他收受,

01:15:56 - 01:15:58
但沒有金流不代表無罪,

01:15:58 - 01:15:59
因為沒有金流搞不好他

01:16:00 - 01:16:01
有講好，那個叫期約，

01:16:02 - 01:16:04
或者可能公務員有開口，那個叫要求，

01:16:04 - 01:16:04
知道嗎？

01:16:05 - 01:16:07
要求期約收受，做到任何一個就算喔，

01:16:08 - 01:16:11
沒有說一定要有金流證明他有這個收受，不見得喔。

01:16:12 - 01:16:15
好，所以我們講，要求期約收受，那個叫選擇要素。

01:16:16 - 01:16:17
那所以行為人只要做哪一個？

01:16:17 - 01:16:19
做任何一個就算嘛，對不對？

01:16:19 - 01:16:23
那如果他先要求再締約，最後再收受呢？

01:16:23 - 01:16:26
一樣，我們說實現多個選擇要素的時候，

01:16:26 - 01:16:29
行為人依然只有實現一個行為,

01:16:29 - 01:16:30
依然只有一個行為喔。

01:16:30 - 01:16:34
同樣的,我們講305條的恐嚇危害罪,這一條也是喔,

01:16:35 - 01:16:36
用這個例子來加深同學的印象。

01:16:38 - 01:16:40
305條的選擇要素,它是在講行為客體。

01:16:41 - 01:16:42
是叫恐嚇危安罪。

01:16:43 - 01:16:49
他說如果行為人以加害被害人的生命、身體、自由、名譽、財產之事,

01:16:49 - 01:16:52
恐嚇他人，致生危害於安全者，

01:16:53 - 01:16:54
恐嚇這五個法益喔，

01:16:54 - 01:16:57
生命、身體、自由、名譽、財產。

01:16:57 - 01:17:02
恐嚇這五個法益之中的任何一個的話,

01:17:02 - 01:17:03
犯罪就會成立。

01:17:04 - 01:17:05
那如果都恐嚇呢？

01:17:06 - 01:17:07
舉例來說，

01:17:07 - 01:17:09
如果我威脅某一個同學，

01:17:09 - 01:17:11
我說同學啊，你怎麼那麼少來上課？

01:17:11 - 01:17:14
你下次再不來上課，那我就要跟全班說，

01:17:14 - 01:17:17
你沒有來上課，我叫你這麼做啊？

01:17:18 - 01:17:19
我就要打斷你的腿，

01:17:20 - 01:17:21
砸爛你的手機。

01:17:21 - 01:17:26
把你關狗籠，還要跟同學說你沒有來上課，是你去電燒菜花。

01:17:27 - 01:17:29
好，同學聽得很害怕，後來都乖乖來上課。

01:17:30 - 01:17:32
這樣的話，是不是幾乎每個法益都恐嚇了？

01:17:33 - 01:17:34
除了生命都有嘛，對不對？

01:17:35 - 01:17:36
身體有啊，打斷腿啊。

01:17:36 - 01:17:38
自由有啊，關狗籠啊。

01:17:38 - 01:17:40
名譽有啊，說他得菜花。

01:17:40 - 01:17:42
財產砸爛手機，幾乎都恐嚇了，對不對？

01:17:42 - 01:17:43
這時候幾個行為？

01:17:43 - 01:17:47
一個，行為人實現多個選擇要素呢，依然是同一個行為。

01:17:47 - 01:17:48
好,我們來看,

01:17:49 - 01:17:56
在法的行為單數當中,行為單數當中,最重要的一個是括號四,這個叫做集合犯,

01:17:56 - 01:17:57
這個叫集合犯。

01:17:58 - 01:17:59
集合犯是

01:18:00 - 01:18:04
各種行為態樣當中各種法的行為當中當中最重要的一個。

01:18:05 - 01:18:06
好，什麼叫集合犯？

01:18:07 - 01:18:15
集合犯是講說啊，這種犯罪類型照經驗上來說，它就是以反覆施行為常態。

01:18:16 - 01:18:23
換句話說，這種犯罪類型從經驗上來講，通常不會只做一次。

01:18:24 - 01:18:27
這種東西我們叫做集合犯，知道嗎？

01:18:27 - 01:18:30
經驗上來說，通常不會只做一次。

01:18:30 - 01:18:37
換句話說，這種犯罪類型要做的人，通常就是反覆一直做一直做，這個叫做集合犯。

01:18:38 - 01:18:38
好。

01:18:39 - 01:18:40
比如說像什麼？

01:18:41 - 01:18:43
第一個是蒐集類的犯罪。

01:18:43 - 01:18:45
比如說蒐集國防秘密。

01:18:45 - 01:18:47
那你講什麼叫蒐集？

01:18:47 - 01:18:52
蒐集的定義就是什麼呢？反覆把某個東西歸於自己的所有吧，對沒有錯。

01:18:52 - 01:18:55
所以蒐集的犯罪，它就是一種集合犯。

01:18:55 - 01:18:56
好。

01:18:56 - 01:18:59
再來第二個叫做偽造貨幣罪。

01:18:59 - 01:19:00
我就是有寫喔。

01:19:01 - 01:19:01
詼。

01:19:03 - 01:19:04
有喔，後面有寫注意。

01:19:04 - 01:19:05
只有偽造後面而已，因為偽造有三大類。

01:19:07 - 01:19:09
貨幣、有價證券，還有文書。

01:19:10 - 01:19:13
偽造貨幣一定是集合犯，為什麼？

01:19:14 - 01:19:14
啊你想啊。

01:19:16 - 01:19:19
你要偽造出一張足以流通的貨幣。

01:19:19 - 01:19:22
你不可能用一般家用的彩色印表機去印，不可能。

01:19:23 - 01:19:25
因為印出來的紙質完全不一樣。

01:19:26 - 01:19:30
所以你要偽造貨幣的話，通常你會需要很專業的

01:19:31 - 01:19:32
有機臺

01:19:34 - 01:19:35
紙張。

01:19:35 - 01:19:36
這些東西很貴耶。

01:19:37 - 01:19:39
你花大錢買了那麼多東西。

01:19:40 - 01:19:44
結果你最後做出一個成品，你覺得我好棒，我滿足了，我再也不做了。

01:19:44 - 01:19:45
不可能，對不對？

01:19:46 - 01:19:50
所以偽造貨幣這種犯罪，要做通常都是反覆一直做一直做。

01:19:50 - 01:19:53
所以這個東西呢，也是一種集合犯。

01:19:53 - 01:19:55
偽造貨幣呢，它也是集合犯。

01:19:55 - 01:19:56
好。

01:19:56 - 01:19:58
再來是使人為奴隸罪。

01:19:59 - 01:19:59
這個是

01:20:00 - 01:20:01
交換以老師的看法

01:20:01 - 01:20:02
使人為奴隸,

01:20:02 - 01:20:03
比如說那個,

01:20:05 - 01:20:07
那個把民眾囚禁在透天厝,

01:20:08 - 01:20:09
逼他們每天做詐騙,

01:20:09 - 01:20:11
一天只給他們睡四個小時,

01:20:11 - 01:20:13
一天只給他們吃一碗泡麵，

01:20:13 - 01:20:15
這一種叫做使人為奴隸。

01:20:16 - 01:20:18
這種使人為奴隸的犯罪，

01:20:18 - 01:20:20
一樣我們講它是集合犯。

01:20:20 - 01:20:22
還有最後像什麼呢？

01:20:22 - 01:20:23
散佈的犯罪

01:20:24 - 01:20:25
散佈一些物品這一種

01:20:25 - 01:20:26
定義來說就是嘛

01:20:26 - 01:20:27
什麼叫散佈？

01:20:28 - 01:20:29
反覆向多數人發放，對不對？

01:20:29 - 01:20:30
這個就散佈啊,

01:20:31 - 01:20:34
所以散佈的犯罪，它的本質也是一種集合犯,

01:20:34 - 01:20:35
這個應該比較不會有疑問。

01:20:36 - 01:20:37
好，反過來啊，

01:20:37 - 01:20:37
括號二。

01:20:38 - 01:20:39
反過來說呢,

01:20:40 - 01:20:45
如果這個犯罪本身並沒有反覆施行的特性,

01:20:46 - 01:20:48
行為人會反覆的一直做,

01:20:48 - 01:20:52
那是源自於他的心理有問題,他的人格有障礙,

01:20:52 - 01:20:54
那我們不會說這個叫集合犯喔。

01:20:55 - 01:20:56
所以我們講，什麼叫集合犯？

01:20:57 - 01:21:02
集合犯是指這種犯罪的本質以反覆施行為常態，

01:21:02 - 01:21:04
這個才叫集合犯。

01:21:04 - 01:21:07
所以我再講一次，如果這個犯罪沒有這樣的本質，

01:21:07 - 01:21:10
只是純粹行為人有犯罪的癖好。

01:21:10 - 01:21:12
行為人心理有病，一直做這個犯罪，

01:21:13 - 01:21:15
我們不會說那叫集合犯。

01:21:15 - 01:21:17
就像比如說我們講內衣大盜。

01:21:18 - 01:21:20
竊盜是集合犯，本質上反覆實施犯嗎？

01:21:20 - 01:21:21
當然不是。

01:21:21 - 01:21:22
內衣大盜他一直偷,

01:21:23 - 01:21:24
那是他心理有病,知道吧?

01:21:24 - 01:21:26
同樣的,強制性交也是喔。

01:21:28 - 01:21:29
有沒有聽過某某之狼?

01:21:30 - 01:21:33
以前有啦,現在可能比較沒有,以前有某某之狼嘛。

01:21:34 - 01:21:35
我每次都講我們保成之狼陸伯言。

01:21:36 - 01:21:37
沒有啦，講得好像真的一樣。

01:21:37 - 01:21:38
沒有啦，

01:21:38 - 01:21:40
就某某之狼，反覆一直去性侵人家那一種。

01:21:41 - 01:21:43
那個，我們講，

01:21:44 - 01:21:47
性犯罪的人啊，有些真的心理有問題。

01:21:47 - 01:21:49
真的，有些心理有問題。

01:21:49 - 01:21:55
就是有些性犯罪的人，他可能是慾望沒有辦法透過正常的管道去宣洩，

01:21:55 - 01:21:57
或者他覺得征服女性有快感之類的。

01:21:58 - 01:21:59
像以前我有遇過

01:22:00 - 01:22:00
有這樣的行為人，其實

01:22:02 - 01:22:04
我也會覺得有點匪夷所思，不太懂他為什麼想這麼做啦。

01:22:06 - 01:22:07
這個案例，是這樣子。

01:22:07 - 01:22:11
就是這個被告，他先後被起訴強制猥褻。

01:22:12 - 01:22:13
先後被起訴強制猥褻。

01:22:14 - 01:22:17
那當時我是受僱了,幫老闆處理這樣的案件。

01:22:18 - 01:22:22
當時我就,我每次以前在上刑訴也幾乎都會講這個案件。

01:22:23 - 01:22:24
就是這個被告都打無罪。

01:22:25 - 01:22:26
他說沒有,我沒有摸。

01:22:26 - 01:22:28
就是那個女生誣賴我,這樣。

01:22:28 - 01:22:29
被告的抗辯是這樣。

01:22:30 - 01:22:33
那我當時就覺得很怪的點是這樣。

01:22:33 - 01:22:36
就想說奇怪，那為什麼你跟異性的關係那麼差。

01:22:36 - 01:22:38
異性都要誣賴你，亂摸她。

01:22:38 - 01:22:39
而且還不止一個。

01:22:39 - 01:22:41
我是第一個覺得很怪，有那麼巧的事嗎。

01:22:41 - 01:22:43
他那麼不會跟異性相處啊。

01:22:43 - 01:22:45
搞得每個異性都誣賴他，說他猥褻他。

01:22:45 - 01:22:46
第一個覺得怪怪的。

01:22:47 - 01:22:50
然後再來，大家總半信半疑。

01:22:50 - 01:22:52
後來啊，我閱到卷。

01:22:52 - 01:22:54
看到他的前案紀錄表。

01:22:55 - 01:22:56
我心中馬上一個念頭。

01:22:56 - 01:22:58
我就覺得說，你就是，為什麼不承認？

01:22:59 - 01:23:00
為什麼呢？

01:23:00 - 01:23:01
因為他的前科全部都是這一種。

01:23:02 - 01:23:02
對。

01:23:02 - 01:23:05
他的前科除了有提供人頭帳戶的幫助詐欺之外。

01:23:05 - 01:23:08
剩下五六件以上都是這種犯罪。

01:23:08 - 01:23:11
所以我開始想說，你就摸嘛，你為什麼不認。

01:23:11 - 01:23:13
對，我這種，當下就有這種感覺。

01:23:13 - 01:23:14
所以有的時候啊。

01:23:16 - 01:23:17
刑訴學者講說卷證不必送。

01:23:18 - 01:23:20
有時候覺得好像有幾分道理。

01:23:20 - 01:23:20
對。

01:23:21 - 01:23:22
你想啊。

01:23:22 - 01:23:23
我是他的辯護人。

01:23:23 - 01:23:24
我

01:23:24 - 01:23:27
看到他的卷宗，馬上對他產生一種有罪推定的形象。

01:23:28 - 01:23:29
人嘛，無法避免嘛。

01:23:30 - 01:23:32
那你說法官會不會有這種形象，絕對會。

01:23:33 - 01:23:33
對啊，絕對會啊。

01:23:34 - 01:23:36
那我跟你講，那個被告後來有一件撈到無罪。

01:23:37 - 01:23:38
對啊，他到無罪。

01:23:38 - 01:23:41
因為後來那件的話是被害人審判中沒有去做證。

01:23:41 - 01:23:44
被害人審判中沒有作證的話，偵查中變成傳聞證據。

01:23:44 - 01:23:47
傳聞證據的話，他就會變成原則上沒有證據能力嘛。

01:23:47 - 01:23:49
所以那一件事因為這樣的關係，便無罪。

01:23:49 - 01:23:51
但你問我說他摸，我覺得可能要。

01:23:52 - 01:23:53
我猜啦，可能會有。

01:23:53 - 01:23:56
那一見的被告，他每次都是做這樣的事。

01:23:56 - 01:23:57
性騷擾。

01:23:58 - 01:23:59
都只有摸。

01:23:59 - 01:24:00
他沒有親。

01:24:00 - 01:24:00
真的去性交，沒有，他就是用摸的。

01:24:03 - 01:24:07
然後甚至好像就不管對方是怎麼樣，像有一次，有一件那個被害人是那種

01:24:10 - 01:24:14
就是那應該算T啦，就是我們外表，當然他的性向我們不知道，但至少那個被害的女生

01:24:16 - 01:24:18
外表就還蠻中性的。

01:24:18 - 01:24:20
對，他會想騷擾這種的。

01:24:20 - 01:24:25
然後還有一個是什麼，單親媽媽吧，之類吧，就網路上亂搭上人家。

01:24:27 - 01:24:29
然後單親媽媽說她沒有錢。

01:24:30 - 01:24:32
然後那男的就說好，我借妳錢。

01:24:32 - 01:24:35
然後那個男的就半夜從土城騎車騎到內湖。

01:24:35 - 01:24:37
東湖喔，從土城騎到東湖有多遠。

01:24:37 - 01:24:40
然後就說要去跟那個單親媽媽要回借她的錢。

01:24:40 - 01:24:43
然後到了公園之後，就沒有想借錢嘛，然後在那邊摟他。

01:24:45 - 01:24:48
那個男的就一手摟著那個女生，另外一手自己打手槍。

01:24:49 - 01:24:50
我不懂真的哪裡爽。

01:24:50 - 01:24:52
對，反正這個人他就一直都是這樣的前科。

01:24:52 - 01:24:55
所以我說，有些人他就是有這樣的癖好。

01:24:56 - 01:24:59
就是會覺得說，想用這種方式滿足性慾。

01:24:59 - 01:25:01
這種人的話，那是他的問題。

01:25:02 - 01:25:08
你不能反推說，所以那個強制猥褻罪是，是這個集合犯，不行，不能這樣認定，知道嗎？

01:25:09 - 01:25:11
所以這種的話照理說應該數罪併罰。

01:25:12 - 01:25:14
好，繼續來，下面第二點，爭議類型。

01:25:16 - 01:25:16
我們來看一下。

01:25:17 - 01:25:20
爭議類型，第一個叫投票行賄。

01:25:21 - 01:25:22
投票行賄是指什麼呢？

01:25:23 - 01:25:24
買票。

01:25:27 - 01:25:30
里長跟你說，同學，我給你3000塊，你要投我一票喔。

01:25:31 - 01:25:32
里長叫投票行賄，知道嗎？買票。

01:25:34 - 01:25:38
被買票的那一方，或者我們講賣票的那一方，那個叫投票受賄，記得，行賄是指買的這邊，知道嗎？

01:25:42 - 01:25:44
買票，這個叫投票行賄。

01:25:44 - 01:25:49
投票行賄啊，如果多次投票行賄怎麼論？以前的實務論點續犯，但點續犯我就不說了，因為這個東西太老舊了。

01:25:54 - 01:25:56
連續犯19年前走入歷史。

01:25:56 - 01:25:59
我不再多說他，因為這個東西講得很沒有意義。

01:25:59 - 01:25:59
我們想，

01:26:00 - 01:26:01
學者都說，

01:26:01 - 01:26:03
投票行賄是集合犯。

01:26:04 - 01:26:05
也就是學者認為，

01:26:05 - 01:26:07
投票行賄這個犯罪，

01:26:07 - 01:26:11
確實以行為人反覆違犯作為常態。

01:26:12 - 01:26:12
來，

01:26:12 - 01:26:13
我先跟同學講，

01:26:14 - 01:26:15
投票行賄罪

01:26:15 - 01:26:18
法律上沒有規定只有誰才能犯。

01:26:19 - 01:26:20
每個人都可以犯，

01:26:20 - 01:26:21
知道嗎？

01:26:21 - 01:26:23
投票行賄法律上沒有這樣的規定喔。

01:26:23 - 01:26:25
法律上來說是每個人都可以犯喔。

01:26:25 - 01:26:26
所以，

01:26:30 - 01:26:31
如果前幾個禮拜，

01:26:32 - 01:26:34
我跟住在住大安區的朋友講，

01:26:34 - 01:26:34
說,

01:26:34 - 01:26:36
我真的好討厭羅智強,

01:26:36 - 01:26:38
啊我給你3000塊,

01:26:38 - 01:26:40
你去投那個同意罷免羅智強好不好?

01:26:40 - 01:26:42
假設我就跟我大安區的朋友這樣講,

01:26:42 - 01:26:42
他說,

01:26:42 - 01:26:43
好啊,

01:26:43 - 01:26:43
沒問題啊。

01:26:44 - 01:26:45
我有沒有投票行賄?

01:26:45 - 01:26:46
有喔,

01:26:46 - 01:26:46
知道嗎？

01:26:46 - 01:26:48
我有投票行賄喔。

01:26:48 - 01:26:49
只是說真的啦，

01:26:49 - 01:26:50
這種怎麼抓？

01:26:51 - 01:26:51
你不講，

01:26:51 - 01:26:51
他不講,

01:26:51 - 01:26:52
誰知道,

01:26:52 - 01:26:52
對不對？

01:26:53 - 01:26:54
所以通常實務上不會抓這種。

01:26:54 - 01:26:56
通常實務上被偷,

01:26:56 - 01:26:58
被判投票行賄的人,

01:26:58 - 01:27:13
都是跟候選人

01:27:13 - 01:27:41
有一定利益關係的人啦。

01:27:41 - 01:27:42
通常是這樣的,

01:27:42 - 01:27:43
通常都是這樣子。

01:27:44 - 01:27:45
但是,

01:27:45 - 01:27:46
至少就法律上來說，

01:27:46 - 01:27:47
投票行賄罪，

01:27:47 - 01:27:48
沒有這個要件喔，

01:27:48 - 01:27:49
知道嗎？

01:27:49 - 01:27:50
那個每個人都可以犯喔。

01:27:50 - 01:27:51
像我大學的時候啊,

01:27:51 - 01:27:52
有一次遇到總統大選。

01:27:53 - 01:27:54
那時候我班上有個女同學,

01:27:55 - 01:27:56
她對政治冷感,

01:27:56 - 01:27:57
她根本不想投票。

01:27:57 - 01:27:59
但他媽媽對政治很狂熱,

01:27:59 - 01:28:00
他媽媽就跟女兒講說,

01:28:00 - 01:28:00
學理都這樣說，投票行賄罪說它是集合犯，因為通常來講，這條罪就是以反覆施行為它的常態。

01:28:07 - 01:28:09
好，可是實務不這麼說啊。

01:28:10 - 01:28:17
實務在十幾年前99年的第五次決議，實務當時分裂兩說，接續犯說跟集合犯說。

01:28:18 - 01:28:23
結果實務說繼續犯，說集合犯說不妥，說過度優待行為人什麼的。

01:28:23 - 01:28:27
實務最後採的叫做接續犯說。

01:28:28 - 01:28:30
實務最後採接續犯說。

01:28:30 - 01:28:31
來怎麼說呢？

01:28:31 - 01:28:31
我們來看一下。

01:28:33 - 01:28:35
你看哦,4291的下面引號這邊。

01:28:35 - 01:28:39
他說如果行為人主觀上基於單一犯意,

01:28:39 - 01:28:42
以數個舉動的接續行為進行了同一法益,

01:28:42 - 01:28:44
在時空上具有密切關係,

01:28:44 - 01:28:48
依照社會的見選觀念,難以強行分開,

01:28:48 - 01:28:49
刑法評價上數為一,

01:28:49 - 01:28:52
視為數個舉動的接續進行。

01:28:52 - 01:28:56
合而唯一評價較為合理的話,與此情形得依接續犯論以包括的一罪。

01:28:57 - 01:28:59
否則分別起意的話,仍然

01:29:00 - 01:29:02
要數罪並罰。

01:29:03 - 01:29:04
這是實務的說法。

01:29:05 - 01:29:09
所以實務說，多次的選舉買票，我們怎麼論罪？

01:29:10 - 01:29:14
符合接續犯要件的話，我們依照接續犯論一罪。

01:29:15 - 01:29:18
不符合的話呢，數罪併罰，這個是實務的說法。

01:29:19 - 01:29:22
符合接續犯的要件的話，依照接續犯論一罪。

01:29:23 - 01:29:27
不符合的話，我們用數罪併罰來處理。

01:29:27 - 01:29:28
那我跟你們說。

01:29:28 - 01:29:32
實務雖然不採集合犯說，雖然採接續犯說。

01:29:32 - 01:29:38
但我跟你們講，接續犯說其實絕大多數的案例結論都會跟集合犯說一樣。

01:29:39 - 01:29:40
真的，其實這個結論差不多，為什麼？

01:29:41 - 01:29:41
好，我舉幾個例子。

01:29:42 - 01:29:42
第一個來。

01:29:44 - 01:29:44
你們想喔。

01:29:45 - 01:29:50
那個村長候選人，他在選前的一天跟20個村民買票。

01:29:51 - 01:29:52
就這麼簡單喔。

01:29:52 - 01:29:57
村長候選人在選前的一天跟20個村民買票。

01:29:58 - 01:29:59
各位，這個例子如果

01:30:00 - 01:30:01
照集合犯說的是幾個罪啊？

01:30:02 - 01:30:02
一個，

01:30:02 - 01:30:02
對不對？

01:30:03 - 01:30:04
集合犯說一罪嘛。

01:30:04 - 01:30:06
那麼叫接續犯說的幾個罪啊?

01:30:06 - 01:30:07
也是一個啊,

01:30:07 - 01:30:08
為什麼?

01:30:09 - 01:30:09
單一犯意,

01:30:10 - 01:30:10
時空密接,

01:30:11 - 01:30:12
數個身體動作,

01:30:12 - 01:30:13
侵害同一法益,

01:30:13 - 01:30:14
都有嘛,

01:30:14 - 01:30:14
對不對?

01:30:14 - 01:30:15
一個罪

01:30:15 - 01:30:15
好

01:30:15 - 01:30:15
所以這個案例沒差

01:30:15 - 01:30:16
對不對?

01:30:16 - 01:30:16
好

01:30:17 - 01:30:18
第二個極端。

01:30:19 - 01:30:19
好,

01:30:19 - 01:30:20
第二個極端是這樣。

01:30:21 - 01:30:22
那如果是,

01:30:22 - 01:30:23
好。

01:30:23 - 01:30:24
比如說,

01:30:24 - 01:30:26
我是那個里長的好朋友。

01:30:28 - 01:30:30
我自主幫里長買票。

01:30:31 - 01:30:32
里長沒有跟我聯絡,

01:30:32 - 01:30:33
沒有喔。

01:30:33 - 01:30:35
我自主幫他買票喔。

01:30:36 - 01:30:39
我選前一週跟A鄰居買了一票。

01:30:40 - 01:30:42
選前一天啊,

01:30:43 - 01:30:45
遇到不常碰到的B鄰居,

01:30:45 - 01:30:48
我又臨時起意的跟B鄰居買了一票。

01:30:50 - 01:30:51
這時候幾個法益？

01:30:52 - 01:30:53
這時候，

01:30:53 - 01:30:54
怎麼論罪？

01:30:54 - 01:30:55
來，這個案例，

01:30:55 - 01:30:57
如果採接續犯說的話，

01:30:58 - 01:30:58
一定是兩罪。

01:30:58 - 01:30:59
為什麼？

01:30:59 - 01:31:40
分別起意嘛，

01:31:40 - 01:31:41
對不對？

01:31:41 - 01:31:42
一定是兩罪。

01:31:42 - 01:31:44
那採集合犯說的話幾個罪？

01:31:45 - 01:31:45
各位，

01:31:45 - 01:31:46
兩罪喔。

01:31:46 - 01:31:47
對，

01:31:47 - 01:31:48
採集合犯說也是兩罪。

01:31:48 - 01:31:48
為什麼？

01:31:49 - 01:31:51
因為集合犯是一種行為單數。

01:31:51 - 01:31:52
我前面是不是講過，

01:31:53 - 01:31:55
數個犯意怎麼可能是一行為？

01:31:55 - 01:31:56
對吧？

01:31:56 - 01:31:57
數個犯意一定是數行為吧。

01:31:57 - 01:32:00
所以這種案例採集合犯說也會是兩罪。

以下新的案例，候選人在不同地方買票

01:32:00 - 01:32:02
前兩週，在淡水買票，

01:32:02 - 01:32:04
選前一週在瑞芳買票，

01:32:04 - 01:32:05
假設這樣。

01:32:06 - 01:32:07
基於賄選的同一犯意,

01:32:08 - 01:32:09
選前三週在板橋買票,

01:32:09 - 01:32:11
選前兩週在淡水買票,

01:32:11 - 01:32:13
選前一週在瑞芳買票。

01:32:14 - 01:32:14
好。

01:32:16 - 01:32:18
這個案例，如果照集合犯說，

01:32:18 - 01:32:19
幾罪？

01:32:19 - 01:32:20
一罪，

01:32:20 - 01:32:22
沒有疑問嘛，對不對？一罪。

01:32:23 - 01:32:24
那照接續犯說呢？

01:32:24 - 01:32:25
會變三罪,

01:32:25 - 01:32:26
為什麼?

01:32:26 - 01:32:27
因為時空超不密集。

01:32:28 - 01:32:32
三次買票,隔了三週,各隔一週,

01:32:32 - 01:32:35
而且那三個地方離很遠,我想同學都可以想像,

01:32:35 - 01:32:36
所以這個時候變三罪。

01:32:36 - 01:32:39
所以我說,這兩說其實只會在一種案例有差,

01:32:40 - 01:32:43
就是單一犯意,但時空不密接的賄選。

01:32:44 - 01:32:46
可是我跟你講啦,這種案例不會發生啦。

01:32:47 - 01:32:47
真的啦。

01:32:49 - 01:32:51
怎麼會有單一犯意時空不密接的個案？

01:32:51 - 01:32:53
真的不太會發生這種事。

01:32:53 - 01:32:57
對啊你想，新北市長選舉，那種市長選舉，那個怎麼買票？

01:32:58 - 01:33:02
通常會買票的選舉，都是那種規模小的選舉。

01:33:03 - 01:33:04
議員那種，議員很常見。

01:33:05 - 01:33:07
鄉鎮市民代表、村裡長

01:33:08 - 01:33:10
真的，那種規模越小的選舉越容易買票。

01:33:11 - 01:33:13
總統買票，應該不太可能，對不對？不太可能。

01:33:14 - 01:33:16
規模越小的選舉越容易買票。

01:33:16 - 01:33:19
所以在這種鄉下地方，買票很常見，真的。

01:33:20 - 01:33:22
以前我一次在金門吃早餐,

01:33:23 - 01:33:26
聽著隔壁桌的客人在聊天,那兩個都金門人。

01:33:26 - 01:33:28
A就跟B講,說你知道嗎?

01:33:28 - 01:33:29
在金門這個地方,

01:33:31 - 01:33:33
有買票,你不見得選得上,

01:33:34 - 01:33:35
但你沒有買票一定選不上。

01:33:36 - 01:33:37
對，隔壁桌客人這樣講，

01:33:37 - 01:33:39
我聽到覺得很驚訝，回去我爸說真的是這樣嗎？

01:33:39 - 01:33:41
我爸說對，沒錯，真的是這樣。

01:33:41 - 01:33:46
我爸就跟我點名說，你看你那個什麼什麼親戚，上次當那個什麼鄉代會主席，他靠買票買上的啦。

01:33:47 - 01:33:48
還有那個誰誰誰，他也是買票啦。

01:33:49 - 01:33:50
我說，喔，原來是這樣子。

01:33:50 - 01:33:53
所以確實，在鄉下地方比較容易發生這種事。

01:33:53 - 01:33:54
好。

01:33:55 - 01:33:57
所以這個是我們講到第一個，投票行賄。

01:33:58 - 01:34:00
再來第二個，適用。

01:34:00 - 01:34:00
毒品

01:34:00 - 01:34:01
吸毒

01:34:01 - 01:34:02
吸毒是不是集合犯？

01:34:03 - 01:34:04
照理說他應該是。

01:34:04 - 01:34:05
為什麼？

01:34:05 - 01:34:06
因為毒品會成癮嘛，

01:34:06 - 01:34:07
所以成癮之後當然會一直吸啊，

01:34:08 - 01:34:09
可是實務又不採集合犯說，

01:34:10 - 01:34:11
實務一樣接續犯。

01:34:12 - 01:34:13
實務一樣採接續犯說,

01:34:13 - 01:34:16
所以實務認為如果多次吸毒的行為,

01:34:18 - 01:34:20
能符合接續犯要件的話,

01:34:20 - 01:34:21
比如說一晚用兩次,

01:34:22 - 01:34:23
OK,

01:34:23 - 01:34:24
接續犯論一罪。

01:34:25 - 01:34:27
但如果不符合接續犯的要件的話，

01:34:28 - 01:34:30
我們就必須要數罪併罰，

01:34:30 - 01:34:31
數罪併罰。

01:34:32 - 01:34:32
好。

01:34:32 - 01:34:33
所以這個是吸毒。

01:34:34 - 01:34:34
再來括號三，

01:34:35 - 01:34:37
引誘容留媒介性交猥褻罪。

01:34:39 - 01:34:39
哎呀，

01:34:39 - 01:34:40
講到這一條罪，

01:34:40 - 01:34:41
之前講相續幫助犯，

01:34:41 - 01:34:43
忘了帶你們看一個判決。

01:34:45 - 01:34:46
現在才想到，

01:34:46 - 01:34:46
來來，

01:34:47 - 01:34:48
還好記得。

01:34:48 - 01:34:49
我們翻回來看一個東西。

01:34:54 - 01:34:55
332頁。

01:34:56 - 01:34:56
對對,

01:34:56 - 01:34:57
這這麼重要,

01:34:57 - 01:34:58
竟然之前忘了講。

01:34:59 - 01:35:40
332頁。

01:35:41 - 01:35:44
我們看到引誘容留媒介性交猥褻罪之前,

01:35:44 - 01:35:45
我們再看他的罪數之前,

01:35:45 - 01:35:47
我們先回頭來講這個判決。

01:35:48 - 01:35:49
106年這個判決,

01:35:50 - 01:35:54
這個判決在講的是231的相續幫助犯。

01:35:54 - 01:35:54
好,

01:35:54 - 01:35:55
我們講,

01:35:56 - 01:36:00
231這個犯罪叫引誘容留媒介性交猥褻罪。

01:36:00 - 01:36:00
引誘容留媒介

01:36:00 - 01:36:01
罰什麼　罰促成性交易

01:36:04 - 01:36:06
所以比如說如果陸伯言要賣屁股

01:36:06 - 01:36:08
但他沒有旅館可以去

01:36:08 - 01:36:09
他怕被警察臨檢

01:36:09 - 01:36:13
我說不然你來我家，我房間借你，但一次要收你租金500塊

01:36:13 - 01:36:15
這樣的話我就是231，知道嗎

01:36:15 - 01:36:18
所以這一條罰的是促成性交易的人

01:36:18 - 01:36:20
然後啊231這個條文很特別喔

01:36:21 - 01:36:26
他講說意圖使男女為性交或猥褻的行為

01:36:27 - 01:36:28
你看這個231

01:36:29 - 01:36:30
他規定著其實的奇怪

01:36:31 - 01:36:37
他說意圖使男女為性交或猥褻的行為,引誘容留媒介以盈利

01:36:38 - 01:36:45
231這個條文,他只講意圖使男女為性交或猥褻的行為,然後你引誘容留媒介以盈利,你知道嗎

01:36:46 - 01:36:49
如果照231這個條文他的文意的話

01:36:50 - 01:36:52
純照文意哦,變成這樣哦

01:36:54 - 01:36:56
開旅館的人是不是都犯這條罪

01:36:57 - 01:36:59
旅館不是可以去休息嗎

01:36:59 - 01:37:02
啊旅館可以去休息,那情侶哪有真的去休息的

01:37:02 - 01:37:04
一定是去裡面做更累的事

01:37:05 - 01:37:08
所以開旅館的人是不是都意圖使人性交猥褻

01:37:09 - 01:37:10
然後容留他們以盈利

01:37:11 - 01:37:12
所以開旅館的人每個都犯231

01:37:13 - 01:37:14
不會有人這樣論啊

01:37:14 - 01:37:19
所以我跟你們講,231那個性交跟猥褻,他指的不是一般的性行為,知道嗎

01:37:20 - 01:37:22
231那個性交跟猥褻是指什麼呢

01:37:24 - 01:37:26
他是指性交易,知道嗎

01:37:26 - 01:37:29
231那個性交跟猥褻,他專指性交易哦

01:37:30 - 01:37:32
不是指一般的性行為,知道哦

01:37:33 - 01:37:34
好

01:37:34 - 01:37:35
這一題在講什麼

01:37:36 - 01:37:37
這個是在講什麼

01:37:37 - 01:37:38
在講馬夫

01:37:38 - 01:37:39
他在講馬夫

01:37:39 - 01:37:40
馬夫是這樣喔

01:37:42 - 01:37:43
這些應召站的經營者

01:37:44 - 01:37:46
他們會經常散播性交易的訊息

01:37:47 - 01:37:50
可能在色情網站啊,Telegram啊或什麼的,群組啊什麼的

01:37:50 - 01:37:52
他們在那個上面散播性交易的訊息

01:37:53 - 01:37:56
當有男客上鉤,決定要做性交易的時候

01:37:57 - 01:37:58
男客啊

01:37:58 - 01:38:00
會跟性交易，會跟

01:38:00 - 01:38:01
這個應召站討價還價，

01:38:01 - 01:38:03
可能會談這個價碼，

01:38:03 - 01:38:07
談地點，談應召小姐的年齡類型等等，會談這些東西。

01:38:08 - 01:38:12
那男客跟應召站就這個性交易契約的必要之點,

01:38:13 - 01:38:15
雙方意思表示達成合致之後,

01:38:16 - 01:38:19
應召站就會派馬伕這個角色出場。

01:38:20 - 01:38:26
馬伕這個角色的功能就是把應召女子從應召站接往特定的旅館。

01:38:26 - 01:38:32
性交易完成之後，馬伕再把這個應召女接回應召站。

01:38:32 - 01:38:34
或者是接回他指定的地點之類的

01:38:34 - 01:38:37
這一種負責接送的角色叫做馬夫。

01:38:37 - 01:38:38
好，

01:38:38 - 01:38:41
所以馬夫是在什麼時候加入231的犯罪？

01:38:42 - 01:38:43
欸，231是什麼，我再講一遍。

01:38:44 - 01:38:47
231罰的叫什麼呢？引誘容留媒介。

01:38:48 - 01:38:50
他在罰的是這個區間的行為喔，知道嗎？

01:38:50 - 01:38:52
引誘、容留、媒介。

01:38:52 - 01:38:53
所以各位啊，

01:38:54 - 01:38:56
在性交易當中，

01:38:57 - 01:38:59
在231的犯罪當中,

01:38:59 - 01:39:01
231什麼時候既遂？

01:39:01 - 01:39:07
引誘容留媒介一完成，231就既遂了喔！

01:39:08 - 01:39:09
知道嗎？就既遂了喔。

01:39:10 - 01:39:11
所以什麼是什麼時候啊？

01:39:11 - 01:39:14
應召站跟男客意思表示合致。

01:39:15 - 01:39:16
這時候231就既遂了喔。

01:39:17 - 01:39:18
馬伕什麼時候加入？

01:39:18 - 01:39:19
後面嘛，

01:39:20 - 01:39:22
所以馬伕什麼時候加入？既遂後終了前。

01:39:23 - 01:39:25
那個圖我就不畫了喔，就是那個階段，

01:39:25 - 01:39:25
知道嗎？

01:39:26 - 01:39:29
馬夫就是在既遂後終了前的那個階段加入。

01:39:29 - 01:39:31
欸，啊他可不可以成立幫助犯？

01:39:31 - 01:39:32
你看他說怎麼樣？

01:39:33 - 01:39:34
可以喔,

01:39:34 - 01:39:36
有沒有看到？他說可以喔。

01:39:37 - 01:39:40
來看這個判決的中間。

01:39:42 - 01:39:42
他說，

01:39:44 - 01:39:47
他講了一下那個，他前面先講，

01:39:48 - 01:39:52
引誘容留媒介完成,犯罪就成立了。

01:39:52 - 01:39:54
有沒有?第四行有寫嘛,犯罪就成立了。

01:39:55 - 01:39:56
但後面他說,

01:39:57 - 01:39:59
完成性交易,犯罪始為終了

01:40:02 - 01:40:09
接著後面，馬佚去為犯罪的分工，這雖然不影響媒介行為的既遂認定，但就全部犯罪行為的完整性而言，實有待應召女子跟男客為性交易，並取得對價方為終了。

01:40:19 - 01:40:24
所以啊後面，在應召女子完成性交易並取得對價，犯罪尚未完結前

01:40:24 - 01:40:26
有不具共同意思、犯罪意思，

01:40:26 - 01:40:28
也沒有參與媒介的人，

01:40:28 - 01:40:29
基於幫助的犯意，

01:40:29 - 01:40:31
參與構成要件以外，

01:40:31 - 01:40:33
接送應召女子的行為，

01:40:33 - 01:40:34
這是幫助犯，

01:40:34 - 01:40:35
這不是事後幫助，

01:40:35 - 01:40:37
不罰的事後幫助。

01:40:37 - 01:40:40
所以各位，這個判決在講什麼？

01:40:41 - 01:40:43
就相續的幫助犯啊。

01:40:43 - 01:40:44
因為馬夫什麼時候加入

01:40:45 - 01:40:46
既遂後，終了前嘛

01:40:47 - 01:40:53
所以很顯然的，實務在這一則判決當中，他對相續的幫助犯採取什麼態度

01:40:54 - 01:40:55
肯定說，知道嗎

01:40:55 - 01:40:56
他採的是肯定說啊

01:40:57 - 01:40:57
OK，瞭解喔

01:40:58 - 01:41:00
所以講到231才想到，竟然沒有講

01:41:01 - 01:41:01
好

01:41:01 - 01:41:07
這個瞭解的話，我們再回來，其實沒有觀點啦，只剛好想到231，我竟然忘了講這個東西喔

01:41:49 - 01:41:51
我們回來看集合犯，428

01:41:54 - 01:41:56
231的犯罪是不是集合犯

01:41:57 - 01:42:00
引誘容留媒介，以利別人的性交易，這個是不是集合犯

01:42:01 - 01:42:02
所以我跟你們講,

01:42:02 - 01:42:06
考選擇題在選競合類型的時候,

01:42:07 - 01:42:08
三個關鍵字絕對不要選

01:42:09 - 01:42:11
牽連犯、連續犯、常業犯。

01:42:12 - 01:42:13
這三個絕對不要選。

01:42:15 - 01:42:22
因為牽連犯、連續犯還有常業犯，這三個東西都在2006年的7月1號被刪除掉了。

備註：考選擇題，牽連犯、連續犯、常業犯，這三個絕對不要選，這三個東西都在2006年的7月1號被刪除掉了。

01:42:22 - 01:42:24
知道嗎？19年前都成歷史了。

01:42:24 - 01:42:26
牽連犯、連續犯還有常業犯。

01:42:26 - 01:42:27
什麼叫常業犯？

01:42:27 - 01:42:35
常業犯是指說，這個行為人如果以觸犯這一條罪作為他日常謀生的手段，

01:42:36 - 01:42:37
那個叫常業犯，

01:42:37 - 01:42:38
他會判得比較重。

01:42:39 - 01:42:45
以前有常業犯的犯罪，比如說賭博、竊盜、詐欺。

01:42:46 - 01:42:48
這種犯罪它是有常業的加重。

01:42:49 - 01:42:56
你以賭博為常業、以竊盜為常業，或者以詐欺為常業的話，以前刑法都設有對應的加重。

01:42:57 - 01:42:58
後來常業犯刪了。

01:42:58 - 01:43:04
因為立法者覺得那樣等於是買越多送越多，你以這個為常業，你做100次還是一個罪，不合理。

01:43:04 - 01:43:07
所以後來呢，立法者把它給刪了。

01:43:08 - 01:43:09
好，各位你思考一件事喔。

01:43:10 - 01:43:12
你覺得偽造文書罪有沒有常業犯的加重？

01:43:13 - 01:43:15
偽，不是偽造文書，偽造貨幣，

01:43:15 - 01:43:17
偽造貨幣有沒有常業犯的加重？

01:43:18 - 01:43:19
我跟你們說當然沒有。

01:43:19 - 01:43:20
為什麼？

01:43:20 - 01:43:22
偽造貨幣叫集合犯。

01:43:23 - 01:43:25
這種犯罪本質上就不會只做一次，

01:43:25 - 01:43:27
他本來就會一直做一直做。

01:43:27 - 01:43:36
那同學你想，這種本質上會一直做一直做的犯罪，如果立法者還設置常業犯的加重的話，是不是叫重複評價？

01:43:36 - 01:43:39
他本來就一直做,然後你給他常業還加重,不合理,

01:43:40 - 01:43:40
對不對?

01:43:41 - 01:43:43
所以這種本來就是集合犯的犯罪,他不會設常業犯。

01:43:44 - 01:43:47
那反過來說,如果某一條罪設有常業犯,代表什麼意思?

01:43:47 - 01:43:50
代表立法者不覺得他有反覆實行的特性。

01:43:52 - 01:43:53
聽得懂這個思考邏輯吧？

01:43:53 - 01:43:53
瞭解喔？

01:43:54 - 01:44:00
所以實務會說呢，231的犯罪，他以前曾經有

01:44:00 - 01:44:01
常業犯的規定。

01:44:02 - 01:44:04
那從他以前曾經有常業犯代表什麼？

01:44:05 - 01:44:07
代表立法者不覺得他會反覆施行。

01:44:08 - 01:44:10
所以由此推論，他是不是集合犯？

01:44:10 - 01:44:11
不是。

01:44:11 - 01:44:12
什麼？

01:44:12 - 01:44:14
231的犯罪實務說他不是集合犯喔。

01:44:15 - 01:44:16
不是喔。

01:44:17 - 01:44:19
好，實務說他不是。

01:44:20 - 01:44:22
但學者當然有不同的意見啦。

01:44:22 - 01:44:25
因為像許澤天老師會說，他以前有沒有常業犯不重要。

01:44:25 - 01:44:28
許澤老師會覺得說，231這種犯罪，

01:44:29 - 01:44:30
對啊,引誘容留媒介性交易,

01:44:31 - 01:44:32
這這不是會反覆一直做嗎?

01:44:32 - 01:44:33
對不對?

01:44:33 - 01:44:37
所以許澤老師會認為說,這個東西它應該要是集合犯才對。

01:44:38 - 01:44:40
對啊,因為他條文就講嘛,

01:44:40 - 01:44:40
意圖營利嘛。

01:44:41 - 01:44:42
那種營利的犯罪，

01:44:42 - 01:44:45
許老師很多會認為說，對，他應該是集合犯才對，

01:44:45 - 01:44:46
但那個是學說，

01:44:46 - 01:44:49
實務見解呢，認為說他不是集合犯喔。

01:44:50 - 01:44:54
好，所以這個是我們講的行為單數，

01:44:54 - 01:44:56
最重要的集合犯，我們就看到這邊。

01:44:56 - 01:44:57
OK，

01:44:57 - 01:44:58
那我們這邊一樣先休息10分鐘，

01:44:59 - 01:45:16
等一下我們再來講

01:45:16 - 01:45:42
下面特殊犯罪的行為單數。

01:45:54 - 01:45:59
好，我們接著來看到431頁這邊，我們來看到特殊犯罪形態的行為單數。

01:46:00 - 01:46:06
過失犯，在沒有履行注意義務的能力的情況之下，實現了好幾個構成要件，這時候就是一個行為。

01:46:06 - 01:46:07
好，舉個例子來說哈。

01:46:09 - 01:46:13
所以你來看括號這邊喔，構成要件結果出現一次，行為單數。

01:46:14 - 01:46:21
出現了多次結果的話，那我們要看呢，行為人他有沒有機會再履行注意義務。

01:46:21 - 01:46:24
所以比如說，你想，有個人他開車超速。

01:46:24 - 01:46:29
結果過彎的時候打滑，打滑之後，車子飛到對向車道。

01:46:30 - 01:46:34
先撞飛了騎士A，又撞飛了路人B，都是在車子打滑的狀態之下。

01:46:37 - 01:46:39
這時候行為人幾個行為？

01:46:39 - 01:46:45
一個，因為在車子失控的狀況之下，他不可能再次履行注意義務嘛，所以這個時候也是一個行為。

01:46:46 - 01:46:48
好，結果車子回正。

01:46:48 - 01:46:53
這個駕駛，這個突然就想說，原來剛發生了什麼事哦。

01:46:53 - 01:46:58
他決定逃跑，結果逃跑的時候過度緊張。

01:46:58 - 01:47:01
又把路人C給撞飛了，這時候就是第二個行為了。

01:47:02 - 01:47:05
因為他就有機會再次履行注意義務了，這是第一個過失犯的部分。

01:47:08 - 01:47:10
好，再來第二個是不作為犯。

01:47:11 - 01:47:17
那個不作為犯的行為數啊，我們看的是行為人，他有幾個作為誡命的出現。

01:47:18 - 01:47:21
看這裡，到底出現了幾個作為誡命。

01:47:22 - 01:47:25
所以呢，出現一個作為誡命的話，那是一個行為。

01:47:25 - 01:47:30
出現多數作為誡命的話呢，這就是數個行為。

01:47:30 - 01:47:33
這邊我們來看到432頁這一題。

01:47:33 - 01:47:35
我們看這一題呢,最明顯。

01:47:36 - 01:47:40
你看啊,甲是某個工地醫院的醫師。

01:47:40 - 01:47:44
醫院鼓勵醫師專心在院內工作,對於不在外開業或兼職的。

01:47:45 - 01:47:50
每個月發給不開業獎金3萬塊。

01:47:50 - 01:47:54
甲一開始簽名表示不開業或不經營。

01:47:54 - 01:47:56
院方給不開業獎金。

01:47:56 - 01:48:00
那甲後來在診所兼職經過一年了，沒有告知院方。

01:48:00 - 01:48:01
兼任者的醫院，

01:48:01 - 01:48:02
後來同事舉發。

01:48:02 - 01:48:03
院方向地檢署提告，

01:48:03 - 01:48:05
問說甲成立何罪。

01:48:06 - 01:48:06
這一題，

01:48:07 - 01:48:08
重點是罪數。

01:48:09 - 01:48:10
這一題罪名比較沒有什麼疑問。

01:48:10 - 01:48:11
這個叫不作為詐欺。

01:48:12 - 01:48:14
詐欺可以是不作為的喔,

01:48:14 - 01:48:15
以後我們到分則會說。

01:48:16 - 01:48:17
詐欺可以是不作為的。

01:48:18 - 01:48:19
所以這一題涉及到的就是,

01:48:20 - 01:48:22
不作為的詐欺

01:48:22 - 01:48:23
不作為詐欺。

01:48:23 - 01:48:24
好

01:48:25 - 01:48:26
不作為詐欺的話

01:48:26 - 01:48:27
在這個題目當中

01:48:28 - 01:48:29
我們怎麼論？

01:48:30 - 01:48:30
一個還數個？

01:48:31 - 01:48:32
你看，

01:48:32 - 01:48:35
這個獎金一個月發一次。

01:48:36 - 01:48:37
那換句話講就是，

01:48:38 - 01:48:40
每次醫院在發獎金前，

01:48:41 - 01:48:44
這個行為人是不是都有機會跟醫院說，

01:48:44 - 01:48:46
其實我有在外面兼業，

01:48:46 - 01:48:48
有在外面開業或兼職，

01:48:48 - 01:48:49
他都有機會說對不對？

01:48:49 - 01:48:51
但每次發獎金前，

01:48:51 - 01:48:52
他都不說。

01:48:53 - 01:48:55
那是不是他等於騙了醫院12次？

01:48:56 - 01:48:56
對啊，

01:48:56 - 01:48:57
所以這個是12個罪。

01:48:57 - 01:48:57
知道嗎？

01:48:57 - 01:48:58
就是12個行為，

01:48:59 - 01:49:28
不作為犯就這樣

01:49:28 - 01:49:40
判斷的

01:49:40 - 01:49:41
知道嗎？

01:49:42 - 01:49:42
好。

01:49:43 - 01:49:43
接下來，

01:49:43 - 01:49:44
第三點，

01:49:44 - 01:49:47
純正跟不純正結合怎麼分？

01:49:48 - 01:49:48
來，

01:49:48 - 01:49:49
回到黑板上這個圖。

01:49:50 - 01:49:52
這個圖我叫同事不要擦掉是有原因的,

01:49:52 - 01:49:55
因為這個圖我們在競合理論都會一直看到。

01:49:55 - 01:49:56
來,

01:49:56 - 01:49:56
我們來看喔,

01:49:58 - 01:50:00
純正跟不純正競合,

01:50:00 - 01:50:03
更精確的說法叫做不法跟罪責內涵。

01:50:03 - 01:50:05
我課本上有寫，更精確的，更精確的說法叫做不法跟罪責內涵。

01:50:09 - 01:50:15
所以照我們多數的說法會認為說呢，競合論這邊啊，我們在判斷這個

01:50:17 - 01:50:26
我們在判斷純正或不純正競合的時候，我們會用不法跟罪責內涵，也就是簡稱法益數，用這個東西去區分它是純正或不純正競合。

01:50:30 - 01:50:34
可是我跟你們說，有另外一派的看法不是喔。

01:50:35 - 01:50:42
有另外一派的看法是要用不純正競合的類型去做區分。

01:50:42 - 01:50:43
這是另外一套思維。

01:50:44 - 01:50:53
如果你以前不是法律系的，沒有聽過就算了，但因為我怕有些同學以前在學校學的是這一套，所以我必須要跟同學講，那個是兩套不同的思維。

01:50:54 - 01:50:59
有另外一派的看法是說，我們要用不純正競合的類型去做區分。

01:51:00 - 01:51:05
採這個說法的學者，像早期那個林山田老師的教科書黑白書，他是採這個立場。

01:51:05 - 01:51:09
那現在還在學界的學者，像政大的陳志輝老師。

01:51:09 - 01:51:11
我記得他就是採這個。

01:51:11 - 01:51:14
用不純正的競合的類型去區分的這一說。

01:51:14 - 01:51:19
還有我記得許澤天老師也是採這一說，他不用法益數去分。

01:51:19 - 01:51:20
好，我舉個例子啊。

01:51:20 - 01:51:21
你們說差別在哪裡。

01:51:22 - 01:51:22
來。

01:51:23 - 01:51:24
我舉一個這樣的案例。

01:51:26 - 01:51:28
殺人而損壞了被害人的衣服。

01:51:29 - 01:51:30
怎麼論罪？

01:51:31 - 01:51:31
好。

01:51:31 - 01:51:33
被害人穿的上萬塊的西裝。

01:51:33 - 01:51:35
行為人拿刀捅了被害人的背部。

01:51:35 - 01:51:36
被害人死掉。

01:51:37 - 01:51:42
那一套西裝啊，因為從中間被捅破，而且沾滿被害人的鮮血，洗也洗不掉，那一套西裝也不能再穿了。

01:51:43 - 01:51:44
行為人怎麼論罪。

01:51:45 - 01:51:46
好，照我們的體系啊。

01:51:47 - 01:51:49
行為人用一個行為吧。

01:51:49 - 01:51:50
侵害幾個法益。

01:51:51 - 01:51:51
兩個啊。

01:51:51 - 01:51:53
生命跟財產，對不對，兩個法益啊。

01:51:53 - 01:51:55
所以殺人跟毀損怎麼競合？

01:51:56 - 01:51:57
想像競合。

01:51:58 - 01:51:59
這是我們的體系，知道嗎，這是我們的體系。

01:52:00 - 01:52:00
但我就跟你們說

01:52:01 - 01:52:03
另外一套體系的思維不一樣

01:52:03 - 01:52:09
另外一套體系會先拿這個案例去套不純正競合的類型

01:52:10 - 01:52:13
這個我們還沒有講，但我就先跟你們講後面的結論

01:52:14 - 01:52:17
這個法條競合當中啊，有一種類型叫吸收關係

01:52:18 - 01:52:21
吸收關係的意思叫做典型伴隨關係

01:52:21 - 01:52:24
經驗上通常犯A罪會點B罪跟著一起犯

01:52:25 - 01:52:27
所以採這一套理論的學者就會跟你說呢

01:52:28 - 01:52:31
啊因為啊，殺人是一種暴力犯罪

01:52:31 - 01:52:34
而且殺人的人很常去攻擊被害者的身體

01:52:35 - 01:52:40
進而在殺人的過程當中有毀損被害人的衣物的這個行為或結果的話

01:52:41 - 01:52:43
這也是殺人所經常伴隨的部分

01:52:43 - 01:52:47
所以毀損罪被殺人罪吸收掉了，最後只論殺人就夠了

01:52:49 - 01:52:50
這是另外一套的看法

01:52:51 - 01:52:53
用不純正競合的類型去套

01:52:53 - 01:52:56
如果有符合，它就是不純正競合

01:52:56 - 01:53:00
所以在另外一種說法之下,法益數完全不重要

01:53:01 - 01:53:04
所以如果同學你們以前讀的書是許澤天老師的書的話

01:53:04 - 01:53:06
他在講競合論的時候,他會跟你說

01:53:06 - 01:53:11
決定純正競合跟不純正競合的觀點,不是法益數,法益數反而不重要

01:53:11 - 01:53:14
你看到那個說法，再看我們上課的教材

01:53:14 - 01:53:16
你不用懷疑說是不是我講錯了

01:53:16 - 01:53:18
沒有啦，那個就是兩套不同的學派，知道嗎

01:53:19 - 01:53:20
有些人用法益數分，而有些人呢

01:53:21 - 01:53:24
用不純正競合的類型區分

01:53:25 - 01:53:27
那目前就人數上來講的話

01:53:28 - 01:53:30
用法益數分的這個說法

01:53:30 - 01:53:31
還是比較佔優勢，而且它比較好學

01:53:33 - 01:53:34
所以我上課會講這一套

01:53:35 - 01:53:37
那你說真的什麼案例會有差，其實不多

01:53:38 - 01:53:40
就殺人而毀損衣服那一種,那個比較會有差

01:53:40 - 01:53:41
還有啦,偽造文書啦

01:53:41 - 01:53:44
行使跟詐欺怎麼競合,那個以後到分則會講,知道吧

01:53:44 - 01:53:45
所以

01:53:47 - 01:53:50
這兩套體系,我們大概聽過有印象就OK

01:53:50 - 01:53:53
如果你以前不是法律系，沒有聽過另外一套，那就算了

01:53:53 - 01:53:54
就當作我沒有說，知道嗎

01:53:54 - 01:53:57
我怕講了你們會混合，會混淆啦

01:53:57 - 01:54:00
像這個東西，不純正競合跟純正競合

01:54:00 - 01:54:00
我分，這兩套啊，我在一般那個國考的課程，我不會講。

01:54:04 - 01:54:06
因為講的同學會亂掉，這個我只有在私塾的課程才會講，所以

01:54:09 - 01:54:14
就知道說有這兩套，那以下我們講的是用法益數的那一套。

01:54:14 - 01:54:16
而另外一套的說法，

01:54:16 - 01:54:20
我會在個別議題用正反兩說的方式補充給各位。

01:54:20 - 01:54:22
我敢用這個方式來講，同學比較不會混淆。

01:54:23 - 01:54:25
好，所以這個是第一個，不純正競合類型。

01:54:26 - 01:54:29
接下來，我們來看到第二點，法益數的認定。

01:54:30 - 01:54:34
我們確認我們是用法益數來區分不純正競合的類型之後，

01:54:34 - 01:54:40
那我們接下來呢，要來做一件事，法益數該怎麼去認定。

01:54:41 - 01:54:43
法益數該怎麼去認定。

01:54:44 - 01:54:46
好，首先第一個，專屬法益。

01:54:47 - 01:54:50
生命、身體、自由、名譽、隱私。

01:54:50 - 01:54:52
這些叫做專屬法益。

01:54:52 - 01:54:55
我寫生命身體自由名譽，你在補一個叫隱私。

01:54:56 - 01:54:58
你在補一個，叫隱私。

01:55:00 - 01:55:02
這個算是我漏掉了啦。

01:55:02 - 01:55:05
因為以前，我們講個人法益就生命、身體、自由、名譽、財產。

01:55:06 - 01:55:09
比較老派的說法會把隱私包在名譽裡面。

01:55:10 - 01:55:11
但其實隱私跟名譽不一樣。

01:55:12 - 01:55:13
真的，這兩個不一樣。

01:55:15 - 01:55:17
你不會希望我知道你家地址。

01:55:18 - 01:55:18
為什麼？

01:55:19 - 01:55:21
是因為你覺得住那邊很可恥，是這樣嗎？

01:55:21 - 01:55:22
我想不會吧。

01:55:22 - 01:55:23
對不對？

01:55:23 - 01:55:27
你不會希望我知道你住那裡，應該不是因為你覺得住那邊很可恥，你很沒面子，不是吧。

01:55:27 - 01:55:29
所以隱私是不該被蔑視的事，瞭解我意思？

01:55:30 - 01:55:32
所以隱私跟名譽其實不一樣，生命、身體、自由、隱私、名譽，

01:55:34 - 01:55:36
這些東西都是怎麼樣？

01:55:36 - 01:55:37
專屬法益，所以都是用

01:55:38 - 01:55:40
數人頭的方式去計算。

01:55:41 - 01:55:44
所以同學啊，為什麼打擊錯誤的案例，

01:55:44 - 01:55:46
最後會想像競合。

01:55:47 - 01:55:48
打擊錯誤。

01:55:48 - 01:55:49
一行為。

01:55:50 - 01:55:50
然後呢,

01:55:50 - 01:55:52
侵害數法益。

01:55:54 - 01:55:55
為什麼打擊錯誤是侵害數法益?

01:55:56 - 01:55:57
因為那個是生命法益。

01:55:58 - 01:56:00
我們講生命法益要怎麼樣?

01:56:00 - 01:56:01
數人頭

01:56:01 - 01:56:04
甲要打A沒有打到，把B給打死了

01:56:04 - 01:56:06
A跟B是兩個不同的人

01:56:06 - 01:56:08
所以這個時候呢，會認為是兩個法益

01:56:08 - 01:56:09
知道吧，就這樣算的喔。

01:56:09 - 01:56:13
好，所以個人法益我們是數人頭喔，生命法益。

01:56:15 - 01:56:16
這個是一個典型的例子。

01:56:16 - 01:56:20
還有啊，這一種案例，最近流行考在一種犯罪，

01:56:20 - 01:56:22
性影像的犯罪。

01:56:23 - 01:56:27
上幾個禮拜的高考法制考了一題。

01:56:27 - 01:56:30
有一對男女在樹叢裡面打野炮,

01:56:31 - 01:56:35
有個男的看到，就用手機把他們打野炮的影像錄下來,

01:56:35 - 01:56:36
題目就這麼簡單。

01:56:37 - 01:56:43
這個題目當中，這個男生所涉及的319之1，攝錄性影像的犯罪一定成立。

01:56:44 - 01:56:44
理論上成立幾個？

01:56:45 - 01:56:45
兩個。

01:56:46 - 01:56:47
他們會變想像競合,

01:56:47 - 01:56:47
為什麼?

01:56:47 - 01:56:48
因為男女都入鏡了,

01:56:49 - 01:56:54
所以他用一個攝錄的行為,侵害了兩個人的隱私法益。

01:56:54 - 01:56:55
這幾年考過好幾次囉,

01:56:56 - 01:56:57
攝錄別人的性影像,

01:56:57 - 01:57:23
除非是攝錄別人自慰裸體，

01:57:23 - 01:57:40
那個是一罪沒有錯

01:57:41 - 01:57:44
但只要是有相對人的性行為，一定會有想像競合的問題,

01:57:44 - 01:57:45
知道嗎?

01:57:45 - 01:57:46
數法益。

01:57:46 - 01:57:46
好。

01:57:48 - 01:57:50
接下來第二點，財產。

01:57:51 - 01:57:53
我們財產法義怎麼認定？

01:57:53 - 01:57:56
好，財產法義啊，看的是持有的個數。

01:57:56 - 01:57:58
好，財產法益呢，看的是持有的個數。

01:58:00 - 01:58:01
我家被偷了，金榜函授借我的平板也被偷了，假設是這樣。

01:58:03 - 01:58:05
金榜函授啊，真的借了我一臺iPad。

01:58:06 - 01:58:07
他們借了我一臺iPad。

01:58:07 - 01:58:14
呃，因為他們的那個超級解惑網啊，動態批閱的部分，只能在蘋果的系統運行，安卓沒辦法。

01:58:15 - 01:58:18
我一直建議他們說，你們去改變這個系統。

01:58:18 - 01:58:23
但那個，因為那個是外包給外面的公司處理，那個要改系統要花很多錢。

01:58:23 - 01:58:25
他們覺得就是沒有這個預算，所以

01:58:27 - 01:58:28
他們選擇借我iPad。

01:58:28 - 01:58:31
因為我不喜歡用蘋果，真的。

01:58:31 - 01:58:33
我就向來用三星。

01:58:33 - 01:58:35
我就覺得蘋果的介面很智障，我就很討厭用蘋果。

01:58:36 - 01:58:39
因為你們知道嗎，以前蘋果的iOS啊。

01:58:39 - 01:58:41
我知道後來有改了，兩年前有改。

01:58:41 - 01:58:43
再兩年前之前iOS。

01:58:45 - 01:58:49
它強制使用者那個桌面的圖示，要由上而下、由左而右這樣排。

01:58:50 - 01:58:51
有用過都知道吧。

01:58:51 - 01:58:51
後來才改的嘛。

01:58:52 - 01:58:54
以前沒有啊，以前是要由上而下、由左而右這樣排。

01:58:55 - 01:58:56
我就覺得那個是什麼智障設計。

01:58:57 - 01:58:59
我家Windows95的電腦，第一臺。

01:58:59 - 01:59:02
圖示第一個丟左上，第二個丟右下都可以。

01:59:02 - 01:59:04
為什麼蘋果連這個東西都要管使用者？

01:59:04 - 01:59:05
我覺得很無聊啊。

01:59:06 - 01:59:06
我給你們看喔。

01:59:08 - 01:59:10
我手機的桌面是這樣子。

01:59:11 - 01:59:12
是我自己拍的飛機。

01:59:12 - 01:59:14
我上面放了一個天氣的圖示。

01:59:14 - 01:59:16
中間是飛機，中間是一個search bar，下面是圖示。

01:59:17 - 01:59:22
如果是以前的iOS，我的飛機不就被圖示擋住了，我不能接受。

01:59:23 - 01:59:25
真的我覺得蘋果的介面有夠智障，我真的不喜歡用蘋果。

01:59:26 - 01:59:29
但是因為他那個超級解惑網只能用蘋果的系統。

01:59:29 - 01:59:31
他不可能逼我買蘋果嘛，所以他是借我一臺平板。

01:59:33 - 01:59:34
我想跟他們講說你們。

01:59:34 - 01:59:37
你們，你們就開發安卓平臺好不好？但他們不要，沒辦法，所以他們只好借我平板來用，好。

01:59:41 - 01:59:42
然後啊。

01:59:43 - 01:59:44
這一臺平板。

01:59:44 - 01:59:46
我一開始有試著想學，好了。

01:59:46 - 01:59:48
我現在也大概知道iOS怎麼用。

01:59:48 - 01:59:50
但我就覺得那個介面很智障，我真的不喜歡iOS。

01:59:51 - 01:59:53
所以後來那個平板我都放在我的床頭。

01:59:53 - 01:59:54
一天到晚被我放到沒電。

01:59:55 - 01:59:56
那幾個月才拿來用一次這樣子。

01:59:56 - 01:59:57
來。

01:59:57 - 01:59:57
假設我家被偷了。

01:59:58 - 01:59:59
那一臺iPad也被偷了。

02:00:00 - 02:00:03
這個時候啊，小偷侵害幾個財產持有？

02:00:03 - 02:00:04
一個哦。

02:00:04 - 02:00:12
雖然那臺iPad是金榜函授的，不是我的，但是它放在我的床頭，外觀上就是我持有我監督。

02:00:12 - 02:00:17
所以並不會因為那臺平板不是我的，就說小偷侵害兩個法益，不會，你知道嗎？

02:00:17 - 02:00:19
這裡依然只有一個法益。

02:00:40 - 02:00:45
那個iPad啊，我用來看用去，只有發覺它有一個優勢。

02:00:46 - 02:00:47
就是它的螢幕比例。

02:00:48 - 02:00:50
它的螢幕比例是4比3。

02:00:50 - 02:00:52
跟一般安卓平板不一樣。

02:00:52 - 02:00:54
我那個三星平板是3比2還是16比9，好像16比9吧。

02:00:56 - 02:00:59
但iPad的螢幕比例我記得好像是3比2還是4比3。

02:00:59 - 02:01:00
就它沒有那麼寬。

02:01:01 - 02:01:05
所以拿它來看新玫瑰瞳鈴眼，不會有黑邊。

02:01:06 - 02:01:11
對好，所以只有這個，拿來看那個90年代2000年代的那個類戲劇，因為那個是比較早期拍的。

02:01:11 - 02:01:14
就是那個比例去拍的，它不會有黑邊。

02:01:14 - 02:01:15
就只有這個好處。

02:01:15 - 02:01:16
其他我想不到。

02:01:16 - 02:01:18
對，所以每次被我放到沒電，我真的不喜歡用它。

02:01:20 - 02:01:22
好，所以這個是第一個。

02:01:22 - 02:01:23
專法權益的部分。

02:01:23 - 02:01:26
來，434頁，我們來看這一題。

02:01:28 - 02:01:33
哎，對了，那個下面我放個實務見解，去年113年的法律座談會。

02:01:35 - 02:01:37
這一則法律座談會在談的是說。

02:01:38 - 02:01:46
在夾娃娃機店裡面，偷夾娃娃機裡面的娃娃，或者是偷零錢。

02:01:46 - 02:01:47
你們想喔。

02:01:48 - 02:01:52
一間夾娃娃店裡面,它可能有數十臺夾娃娃機。

02:01:52 - 02:01:56
但是那些夾娃娃機可能是不同人所有。

02:01:57 - 02:01:57
瞭解吧。

02:01:58 - 02:01:59
因為那個那個叫什麼?

02:02:00 - 02:02:00
什麼？

02:02:01 - 02:02:01
店面

02:02:01 - 02:02:03
可能是一個人租的。

02:02:03 - 02:02:05
然後那個人把店面租下來之後，

02:02:06 - 02:02:08
又會找人來放那個機臺。

02:02:08 - 02:02:11
好像租店面的人叫場主,

02:02:11 - 02:02:13
啊提供機臺的人叫做臺主,

02:02:13 - 02:02:13
我記得是這樣嗎,

02:02:13 - 02:02:15
他們遊戲規則是這樣子。

02:02:15 - 02:02:19
所以,在夾娃娃機店當中,

02:02:19 - 02:02:22
那些機臺可能是不同人所有。

02:02:22 - 02:02:25
結果有小偷進到夾娃娃店之後啊,

02:02:25 - 02:02:27
可能把那個機器撬開,

02:02:27 - 02:02:30
偷了好幾臺機器裡面的零錢。

02:02:31 - 02:02:32
那依照實務見解

02:02:32 - 02:02:33
這裡侵害幾個法益？

02:02:34 - 02:02:34
一個喔。

02:02:34 - 02:02:35
為什麼？

02:02:35 - 02:02:36
因為你們想一下那個畫面，

02:02:37 - 02:02:40
夾娃娃店裡面的夾娃娃機。

02:02:40 - 02:02:42
是不是每一臺外觀上看起來都一樣？

02:02:42 - 02:02:44
那可能都同一個廠商生產的啊。

02:02:44 - 02:02:45
對不對？外觀上都一樣啊。

02:02:45 - 02:02:47
你哪看得出來哪一臺是誰所有？

02:02:47 - 02:02:48
看不出來嘛。

02:02:48 - 02:02:49
所以我們當中是什麼呢？

02:02:49 - 02:02:50
同一個持有狀態，

02:02:50 - 02:02:51
知道嗎？同一個喔。

02:02:51 - 02:02:53
好，我們翻過來看到這個題目。

02:03:51 - 02:03:52
這一題啊，

02:03:53 - 02:03:54
很多同學搞錯重點。

02:03:54 - 02:03:55
我跟你們講，

02:03:55 - 02:03:57
這一題，罪名的部分沒有疑問。

02:03:58 - 02:03:59
雖然你們還沒有學性犯罪，

02:04:00 - 02:04:01
當然不會那麼簡單啊，這三等考試。

02:04:03 - 02:04:05
趁機跟強制的區分誰不會啊，刑法稍微讀過的人都會啊，三等考試不會考那麼沒有鑑別度的東西。

02:04:10 - 02:04:11
所以我跟你講，這一題在考競合。

02:04:12 - 02:04:13
這一題在考競合。

02:04:14 - 02:04:20
這一題所涉及的競合問題啊，會連結到我們後面所講的一個東西。

02:04:24 - 02:04:26
444頁，犯意升高。

02:04:27 - 02:04:28
會連結到這個東西。

02:04:30 - 02:04:34
不過我們在正式的講444頁的犯意升高之前。

02:04:35 - 02:04:36
我先跟各位講這個題目在說什麼。

02:04:37 - 02:04:38
所以你可以寫一下。

02:04:38 - 02:04:44
434頁這一題，它連結到的概念是444頁的那個犯意升高。

02:04:44 - 02:04:45
其實是一樣的東西。

02:04:46 - 02:04:47
它前面只有趁機嘛,後面升高變強制。

02:04:49 - 02:04:54
犯意升高的問題就是,前面的趁機跟後面的強制要怎麼去論。

02:04:55 - 02:04:56
後面那邊我把它談的是實務見解,那我們先在前面這邊談學理的概念。

02:04:59 - 02:05:00
法益的問題。

02:05:02 - 02:05:04
我說這一題很多同學都把重點搞錯。

02:05:04 - 02:05:14
因為這一題剛考出來的時候啊,有些同學在糾結的是,趁機跟強制,他們是一樣的法益或者是不一樣的法益。

02:05:15 - 02:05:16
有同學糾結這個問題。

02:05:17 - 02:05:19
而所以呢,進而有同學會講說,這兩者的法益好像不一樣哦。

02:05:20 - 02:05:23
趁機是性自主權的擬制侵害,那強制是性自主權的當然侵害。

02:05:23 - 02:05:27
因為這兩個法益不一樣，所以他們要出這併法，這個理由不對。

02:05:30 - 02:05:31
這個理由不對。

02:05:32 - 02:05:33
那你想啊。

02:05:33 - 02:05:34
那如果都是強制呢？

02:05:35 - 02:05:37
對啊，他先性侵第一次。

02:05:37 - 02:05:42
性侵完第一次之後，行為人休息了半個小時，他性慾沒有滿足，又性侵第二次。

02:05:43 - 02:05:44
那如果前後都強制呢？

02:05:44 - 02:05:46
難道就以一個法益罪論一罪的嗎？

02:05:47 - 02:05:48
不對。

02:05:48 - 02:05:49
所以我透過這個題目要跟同學講。

02:05:50 - 02:05:53
221跟225，這兩條罪本身的法益有沒有一樣？

02:05:53 - 02:05:58
在這一題當中根本就不重要，這一題

02:06:00 - 02:06:01
題的重點在哪裡？

02:06:02 - 02:06:06
行為人如果反覆侵害個人專屬法益的時候，

02:06:07 - 02:06:08
那個法益數該怎麼認定？

02:06:09 - 02:06:10
所以我跟你們講喔,

02:06:11 - 02:06:18
當行為人以數行為侵害個人專屬法益的時候,

02:06:19 - 02:06:19
我們啊,

02:06:20 - 02:06:23
永遠要認為這裡侵害的是數法益,

02:06:23 - 02:06:24
瞭解嗎?

02:06:24 - 02:06:25
我再講一次喔,

02:06:25 - 02:06:30
當行為人以數行為侵害個人專屬法益的時候,

02:06:30 - 02:06:36
我們永遠要認為這裡行為人侵害的是數法益,

02:06:37 - 02:06:37
瞭解嗎?

02:06:38 - 02:06:43
當行為人用數行為侵害個人專屬法益的時候,

02:06:43 - 02:06:44
我們永遠要認為呢,

02:06:44 - 02:06:46
這裡侵害的是數法益,

02:06:46 - 02:06:48
我這個文字應該有寫到類似的概念。

02:06:50 - 02:06:50
大家,

02:06:50 - 02:06:52
當行為人用數行為侵害個人專屬法益的時候,

02:06:53 - 02:06:55
我們永遠要認為這裡是數法益。

02:06:55 - 02:06:56
好,

02:06:56 - 02:06:56
為什麼?

02:06:58 - 02:06:58
你想嘛,

02:06:58 - 02:06:59
很簡單。

02:07:40 - 02:07:41
我講一個傷害的例子。

02:07:42 - 02:07:42
你想喔,

02:07:43 - 02:07:46
假設我今天出門的時候,

02:07:46 - 02:07:48
毆打了我家對面的A鄰居,

02:07:48 - 02:07:49
我揍了他一拳,

02:07:50 - 02:07:51
造成他右邊的臉頰瘀青。

02:07:52 - 02:07:53
晚上回到家，

02:07:53 - 02:07:54
看他也是不爽，

02:07:54 - 02:07:55
踹了他一腳，

02:07:56 - 02:07:57
讓他跌到樓下。

02:07:57 - 02:07:58
屁股瘀青。

02:07:59 - 02:08:00
啊，隔天中午吃午餐呢？又揍他一拳，同一個身體法益，打三次三個法益

02:08:00 - 02:08:00
偷拍也是，廁所裝針孔

02:08:00 - 02:08:00
讓女同事是不是一直被拍？

02:08:03 - 02:08:04
對，一直被拍。

02:08:05 - 02:08:09
所以你說，因為都是同一個女生被拍，所以行為人只侵害一個法益。

02:08:09 - 02:08:11
好，只要拍過一次你就可以一直拍他，不就會變成這樣子嗎？

02:08:13 - 02:08:14
所以回到這一題性犯罪也是。

02:08:14 - 02:08:19
這一題當中你不能講說，因為都是同一個被害人，同一個次數，所以是一個法益，不行啦。

02:08:19 - 02:08:21
如果你要說他是同一個法益的話，

02:08:22 - 02:08:25
那之後性侵第三次，第四次，第五次，那不是都同一個法益？

02:08:25 - 02:08:26
不會這樣認定，知道嗎？

02:08:26 - 02:08:27
所以我才會講，

02:08:27 - 02:08:30
當行為人，用數行為侵害被害人，

02:08:30 - 02:08:31
的專屬法益的時候，

02:08:32 - 02:08:35
我們永遠要認為這裡是什麼呢？

02:08:35 - 02:08:35
數法益，

02:08:35 - 02:08:36
這樣才合理哦。

02:08:38 - 02:08:41
好，所以這個是我們講到關於個人法益的法益數的認定哦。

02:08:42 - 02:08:45
接下來，我們來看看435頁，我們來看看超個人法益的法益數怎麼去認定呢？

02:08:51 - 02:08:52
我們把握一個原則。

02:08:53 - 02:08:56
超個人法益，它既然叫超個人法益，

02:08:56 - 02:08:59
代表它本質上怎麼樣？

02:09:00 - 02:09:00
沒有被害人，

02:09:00 - 02:09:00
對吧？

02:09:00 - 02:09:02
所以在那種超個人法益的犯罪當中，

02:09:05 - 02:09:11
我們基本上不會用被害人的人數來決定他的法益數跟罪數。

02:09:12 - 02:09:17
也就是超個人法益的法益數原則上都是單一認定，

02:09:17 - 02:09:20
不會考慮到實際上有幾個人受害。

02:09:20 - 02:09:22
這個原則我們先把握起來。

02:09:22 - 02:09:22
知道嗎？

02:09:22 - 02:09:26
超個人法益的法益數，原則上我們不考慮人數喔，

02:09:27 - 02:09:28
原則上都怎麼樣？

02:09:28 - 02:09:29
單一認定，

02:09:29 - 02:09:30
先記得這個原則。

02:09:30 - 02:09:31
有例外，有，但很少，

02:09:31 - 02:09:32
我們等下會看到喔。

02:09:33 - 02:09:37
所以像比如說一試考到爛掉的縱火罪，

02:09:37 - 02:09:38
這個一試真的超喜歡考，縱火罪。

備註：一試真的超喜歡考，縱火罪

02:09:39 - 02:09:40
今年沒有考，

02:09:40 - 02:09:41
但往年考過超多次。

02:09:43 - 02:09:45
欸，如果你們對今年一試的解答有興趣的話，

02:09:46 - 02:09:48
你們上公職王的網站去找，

02:09:48 - 02:09:49
應該這幾天會放上去。

02:09:49 - 02:09:50
我今天傍晚解完，

02:09:50 - 02:09:51
我已經交給補習班的，

02:09:51 - 02:09:53
應該今晚，最近應該會放上去。

02:09:54 - 02:09:57
因為，可能要等伊谷解出來喔，

02:09:57 - 02:09:58
因為我跟伊谷是同一份。

02:09:59 - 02:10:00
伊谷可能

02:10:00 - 02:10:00
沒有像我這麼快，伊谷可能要等一下，至少我的部分我交出去的，你們可以去看一下。

02:10:06 - 02:10:07
那個，好，我講。

02:10:08 - 02:10:09
放火罪。

02:10:09 - 02:10:12
放火罪的法益是我們怎麼認定啊？

02:10:13 - 02:10:14
實務見解講得很清楚喔。

02:10:14 - 02:10:17
不考慮被焚毀的家數。

02:10:18 - 02:10:23
所以你放火燒毀了一整排連棟的透天。

02:10:24 - 02:10:25
侵害幾個法益。

02:10:26 - 02:10:27
依然是一個喔。

02:10:27 - 02:10:31
不會因為燒毀一整排三棟變成三個法益。

02:10:31 - 02:10:34
不會喔，這裡依然是幾個一個法益，知道嗎。

02:10:34 - 02:10:36
這裡依然是一個，記得這件事情喔。

02:10:38 - 02:10:38
好。

02:10:38 - 02:10:39
所以我們這裡說。

02:10:40 - 02:10:45
超個人法益，原則上都是單一認定，不考慮被害人的人數。

02:10:46 - 02:10:50
前天一試啊，24題考的發掘墳墓罪。

02:10:51 - 02:10:54
這個在那個上面引發了大家的熱議。

02:10:55 - 02:10:57
那個刑法考挖墳墓。

02:10:58 - 02:10:59
國考考月球。

02:11:00 - 02:11:03
就同學說那還能考什麼東西呢？

02:11:03 - 02:11:04
我就回了一則文。

02:11:04 - 02:11:08
那不如就去月球發掘外星人夫妻的墳墓吧。

02:11:08 - 02:11:10
兩個結合在一起，看行為人怎麼去論罪。

02:11:11 - 02:11:11
好。

02:11:12 - 02:11:13
我們各位說。

02:11:13 - 02:11:14
那個那個。

02:11:16 - 02:11:17
今年的一試啊，考了一個題目。

02:11:18 - 02:11:21
說如果行為人挖掘別人的墳墓。

02:11:21 - 02:11:26
結果挖起來，挖完之後，發覺那是一個夫妻合葬的墳墓。

02:11:27 - 02:11:28
裡面有兩具棺木。

02:11:29 - 02:11:30
那要不要論兩個發掘。

02:11:30 - 02:11:30
墳墓罪。

02:11:31 - 02:11:33
同學看到傻眼，這是什麼爛題目。

02:11:34 - 02:11:34
我跟你們說。

02:11:35 - 02:11:36
這個選項其實很簡單。

02:11:37 - 02:11:39
他挖開一個墳墓。

02:11:40 - 02:11:44
結果裡面是夫妻合葬，裡面有兩具棺木。

02:11:44 - 02:11:45
這裡侵害幾個法益？

02:11:46 - 02:11:47
一個。

02:11:47 - 02:11:50
因為挖掘墳墓那個叫社會法益，是善良風俗的犯罪。

02:11:51 - 02:11:52
那我們就講嘛。

02:11:52 - 02:11:54
社會法益的犯罪要不要考慮到被害人數。

02:11:54 - 02:11:55
不考慮。

02:11:55 - 02:11:57
所以裡面有兩具棺木。

02:11:57 - 02:11:59
而且更何況有一件事啊。

02:11:59 - 02:12:00
對。

02:12:00 - 02:12:02
發掘墳墓最有被害人嗎?

02:12:03 - 02:12:05
你說那一對夫妻是被害人,沒有啦,那哪是人,他們早就死了欸。

02:12:07 - 02:12:12
知道吧,所以超個人法益的犯罪,法益數額怎麼樣,單一認定,懂嗎,單一認定,所以

02:12:14 - 02:12:20
那個題目,就算你沒有看過實務見解,你用法理去推也推得出來啊。

02:12:20 - 02:12:21
對不對，也推得出來啊，這

02:12:22 - 02:12:24
兩個一對夫妻合葬，兩個棺木沒有錯，但那個是國家，那個社會法益啊，所以這邊我們的法益數呢，依然是

02:12:30 - 02:12:31
單一認定。

02:12:31 - 02:12:32
好，所以這是一個例子。

02:12:33 - 02:12:36
再來，我們來看到下面，爭議類型。

02:12:37 - 02:12:39
第一個，縱放便利脫逃罪。

02:12:40 - 02:12:44
我說了，國家法益的犯罪叫實務見解，通常都是單一認定。

02:12:45 - 02:12:50
所以呢，第一個，縱放便利脫逃罪，我們這裡啊，依然也是一個法益。

02:12:51 - 02:12:55
所以呢，一次縱放多名人犯。

02:12:55 - 02:12:57
一次縱放多名人犯，舉個例子。

02:12:58 - 02:13:04
如果柯文哲的支持者小草們啊，去北所策劃劫囚。

02:13:05 - 02:13:06
他們的目標是放出阿北。

02:13:07 - 02:13:12
所以他們呢，在監獄的，在看守所的外面，用爆衝的方式啊，把監獄的門給炸了，要把阿北救出來。

02:13:13 - 02:13:20
讓你想啊，跟柯文哲關同舍房的人，絕對不止他嘛，不會單獨囚禁嘛，一定會有其他人跟他同房嘛。

02:13:21 - 02:13:27
那你想像，小草要把阿北救出來的話，他同房的室友是不是一起衝出去了，對，沒有錯。

02:13:28 - 02:13:29
所以這個時候幾個法益？

02:13:30 - 02:13:31
一個喔。

02:13:31 - 02:13:34
知道嗎，國家法益的犯罪，法益數都是單一認定。

02:13:34 - 02:13:36
好，再來第二個，偽證罪。

02:13:38 - 02:13:43
來，偽證罪這邊，如果行為人作證陷害數個人。

02:13:43 - 02:13:46
這裡的話呢,一個法益喔,這個沒有疑問。

02:13:47 - 02:13:50
所以比如說,我明明沒有看到人家縱火。

02:13:50 - 02:13:55
可是我卻上法庭作證說有,我有看到那兩個人在縱火。

02:13:55 - 02:13:57
但事實上我根本就沒有看到。

02:13:57 - 02:14:00
做偽證現在兩個人呢,這裡依然一個。

02:14:00 - 02:14:01
是一個法益。

02:14:01 - 02:14:02
好,

02:14:02 - 02:14:03
那圈圈二,

02:14:03 - 02:14:10
行為人在同一個案件的不同審級,分別虛偽陳述。

02:14:11 - 02:14:15
這時候,我們講以訴訟的件數為準。

02:14:16 - 02:14:20
這個，我們之後到相關的犯罪，到分則，我們都會再說。

02:14:20 - 02:14:23
這裡先講一遍讓同學有一個大致的印象就好了。

02:14:23 - 02:14:24
我們這裡講，

02:14:25 - 02:14:27
我跟同學講這個怎麼記，很簡單。

02:14:27 - 02:14:32
為什麼說這個人在同一個案件的不同審級分別做出虛偽陳述？

02:14:33 - 02:14:35
都只論一個偽證罪呢?

02:14:36 - 02:14:38
這個是有道理的啦，你不用刻意去背。

02:14:38 - 02:14:39
啊你想，

02:14:40 - 02:14:41
證人要做偽證，

02:14:42 - 02:14:44
正常來說應該是一路做到底。

02:14:44 - 02:14:45
對吧？

02:14:45 - 02:14:47
你想想，在一個販毒案件當中，

02:14:48 - 02:14:49
毒蟲做偽證，

02:14:50 - 02:14:52
說毒品是被告送他的生日禮物，

02:14:52 - 02:14:54
他沒有跟被告收受對價。

02:14:54 - 02:14:56
被告沒有跟他收受對價,

02:14:56 - 02:14:57
他就這樣說。

02:14:57 - 02:14:58
偵查他這樣講喔,

02:14:59 - 02:15:03
你覺得到了審判他會翻供嗎?說沒有沒有,被告是賣給我的。

02:15:03 - 02:15:06
欸,如果他到審判敢翻供的話,

02:15:06 - 02:15:09
那不就至少證明他偵查跟審判至少有一次是假的嗎?

02:15:10 - 02:15:11
因為那兩個事實是衝突的啊,

02:15:11 - 02:15:12
瞭解吧?

02:15:12 - 02:15:15
所以要做偽證的人一定怎麼樣?從頭做到尾嘛。

02:15:16 - 02:15:17
所以是不是最多會做三次?

02:15:17 - 02:15:19
偵查一次，一審一次，二審一次，

02:15:20 - 02:15:21
三審不會嘛，因為三審不做證據調查嘛，

02:15:22 - 02:15:23
所以至少會做三次嘛，

02:15:23 - 02:15:24
對啊，所以做最多啦，

02:15:24 - 02:15:25
最多做三次。

02:15:26 - 02:15:27
那所以這三次我們怎麼論？

02:15:27 - 02:15:28
我就說啦，

02:15:28 - 02:15:30
要做偽證的人要做就做到徹底啊，

02:15:31 - 02:15:32
他中間當然不會翻供啊，

02:15:32 - 02:15:33
所以這裡當然是侵害幾個法益？

02:15:34 - 02:15:36
一個，知道嗎？當然是只有一個喔。

02:15:37 - 02:15:38
好，所以這個是偽證罪，

02:15:38 - 02:15:41
我們的訴訟，我們的罪數怎麼認定？

02:15:41 - 02:15:45
很簡單，用訴訟的件數去認定。

02:15:45 - 02:15:51
同一件訴訟當中，我們就當作都是同一個法益，用訴訟的件數去認定。

02:15:52 - 02:15:53
好，再來誣告罪，

02:15:54 - 02:15:55
我們來看到括號三，誣告罪。

02:15:56 - 02:15:58
第一個來，以狀誣告數人。

02:16:00 - 02:16:08
我這邊先跟同學說，誣告罪的保護法益很簡單，就是國家司法權的正確運作。

02:16:08 - 02:16:09
就是這樣。

02:16:09 - 02:16:12
你誣告別人侵害什麼法益，浪費國家的司法權，就是這個意思。

02:16:14 - 02:16:17
你說誣告罪有沒有保護被誣告的人在內，一般認為沒有。

02:16:18 - 02:16:21
誣告罪不是保護那個被誣告的個人用的。

02:16:21 - 02:16:27
誣告罪的功能是確保國家的司法權可以有效正確的運作，這是誣告罪的法益。

02:16:27 - 02:16:28
所以來，第一個。

02:16:28 - 02:16:30
一狀誣告訴人。

02:16:30 - 02:16:30
你想喔。

02:16:31 - 02:16:33
如果啊，我去提告，

02:16:33 - 02:16:35
我去提告，

02:16:35 - 02:16:38
我說啊，那個那個那個誰，

02:16:38 - 02:16:40
陸伯言，還有伊谷，

02:16:40 - 02:16:44
這兩個人呢，他們共同壓制我，

02:16:44 - 02:16:45
對我劫財，

02:16:45 - 02:16:48
他們對我強盜取財喔。

02:16:48 - 02:16:49
這時候幾個法益。

02:16:50 - 02:16:54
一個喔，並不會因為我誣告兩個人，而說我誣告，不會喔。

02:16:55 - 02:16:57
而說我這個犯兩個誣告罪,不會喔。

02:16:58 - 02:17:04
所以第一個呢,一狀誣告訴人的話,這時候只成立一個誣告罪,依然是單一認定。

02:17:04 - 02:17:05
好。

02:17:05 - 02:17:13
再來第二個,那如果是對同一人數次誣告,或者是誣告數個犯罪事實呢,好,你看到黑色圈圈這邊喔。

02:17:15 - 02:17:17
誣告數個犯罪事實,這裡一樣以一罪,一樣是以一罪。

02:17:21 - 02:17:25
所以如果我說啊，那個陸伯言對我劫財又劫色。

02:17:25 - 02:17:30
他先偷走我的手機，偷完手機啊，又摸我的生殖器，這個人好討厭喔。

02:17:30 - 02:17:30
好討厭喔。

02:17:30 - 02:17:32
對我劫財又劫色，兩個犯罪，依然是幾個法益？

02:17:34 - 02:17:35
一個喔。

02:17:35 - 02:17:37
所以誣告數個的犯罪事實呢,依然是一個法益。

02:17:38 - 02:17:41
來,第二種情形,黑色的圈圈二這邊。

02:17:43 - 02:17:50
那如果行為人對同一人的犯罪事實,向數個國家機關申告。

02:17:51 - 02:17:52
這時候啊,幾個法益？

02:17:54 - 02:17:54
你想喔。

02:17:55 - 02:17:59
我誣告陸伯彥，我說陸伯彥對我性侵害。

02:17:59 - 02:17:59
假設我這樣提告。

02:17:59 - 02:18:00
好。

02:18:00 - 02:18:02
我說陸伯彥對我性侵害。

02:18:03 - 02:18:05
我先去我家附近的派出所報案。

02:18:06 - 02:18:09
接著呢，我又去附近的中正一分局報案。

02:18:10 - 02:18:16
然後啊，我過幾天去北院開庭的時候，我先遞一份告訴狀給北檢的檢察官。

02:18:17 - 02:18:22
然後啊，我經過最高檢察署，又遞了一份告訴狀去最高檢察署。

02:18:23 - 02:18:28
然後告訴狀我還做了一個副本，拿去總統府那邊遞給門口的維安人員。

02:18:29 - 02:18:35
跟門口的維安人員說啊，我希望賴總統幫我主持公道，我的教職人生被我的同事性侵了。

02:18:35 - 02:18:35
各位。

02:18:37 - 02:18:40
我同一件事向好幾個機關誣告。

02:18:40 - 02:18:46
派出所、警察局、地檢署、高檢署、法院、總統府全部都告過一輪了。

02:18:47 - 02:18:47
我請教法益。

02:18:48 - 02:18:49
廢話當然是一個啊,為什麼?

02:18:50 - 02:18:54
你想啊,這件事,我就算跟賴清德總統講。

02:18:55 - 02:18:56
能怎樣?

02:18:56 - 02:19:00
現在總統又不是皇帝,他又不管偵查跟事實吧。

02:19:00 - 02:19:04
總統提到這種陳情信,一定是轉交給地檢署嘛,一定的嘛。

02:19:05 - 02:19:07
總統不可能把被告傳來問話,對不對?

02:19:08 - 02:19:08
所以。

02:19:08 - 02:19:12
所以這種情形的話呢,我們說啊,當然還是一個法益哦,這個沒有疑問。

02:19:14 - 02:19:16
可是哦,有一種情況很特殊。

02:19:16 - 02:19:18
這個以前一試也考過。

02:19:19 - 02:19:23
分別向偵查跟懲戒機關誣告公務員貪瀆。

02:19:27 - 02:19:28
這時候是兩個法益喔。

02:19:29 - 02:19:30
所以如果我去地檢署。

02:19:32 - 02:19:33
說蔣萬安收賄。

02:19:34 - 02:19:37
然後我又去懲戒法院那邊告發他。

02:19:38 - 02:19:39
這時候的話是兩個法益。

02:19:39 - 02:19:40
為什麼？

02:19:40 - 02:19:45
因為懲戒法院跟我們的偵查機關，那是兩套不同的司法系統。

02:19:45 - 02:19:48
所以這個時候是兩個法益，很特別哦。

02:19:50 - 02:19:52
好，所以這個是圈圈二這邊。

02:19:52 - 02:19:55
再來第三個，先誣告後偽證，來來，這個類型你打一顆星。

02:19:57 - 02:19:59
這兩年超愛考，我不知道為什麼。

備註：他是老問題，但這兩年超愛考，先誣告後偽證。

02:20:00 - 02:20:00
他是老問題，但這兩年超愛考。

02:20:03 - 02:20:05
行為人先誣告後偽證怎麼辦，這個東西我們到分則會再去細說。

02:20:07 - 02:20:11
各位，先誣告後偽證，這個其實很常見。

02:20:12 - 02:20:13
甚至幾乎都會一起犯。

02:20:14 - 02:20:14
你想嗎？

02:20:15 - 02:20:19
我去誣告陸伯言，我說陸伯言對我性侵害。

02:20:19 - 02:20:22
那我第一個，我先誣告他，這個沒有疑問。

02:20:23 - 02:20:27
那接著檢察官是不是會以證人的身分傳我上法庭作證。

02:20:27 - 02:20:28
那我要拒絕啊。

02:20:28 - 02:20:33
那我就說那個光頭，當天他把我找去教修室。

02:20:33 - 02:20:35
然後他就一拳打我。

02:20:35 - 02:20:37
他力氣很大，我無法反抗啊。

02:20:37 - 02:20:39
我只能任憑他脫我的褲子啊，怎樣怎樣的。

02:20:39 - 02:20:40
假的跟真的一樣。

02:20:40 - 02:20:42
那我是不是後面還有，還有偽證，對不對？

02:20:43 - 02:20:45
先誣告後偽證，這兩罪怎麼競合啊？

02:20:48 - 02:20:49
我這邊寫結論。

02:20:49 - 02:20:53
各說，我記得我分則的課本有寫，我們到分則會再去看看到。

02:20:54 - 02:20:59
這裡我說，實務見解認為要想像競合。

02:21:00 - 02:21:01
實務說法、想像競合。

02:21:02 - 02:21:03
這是實務最後的結論。

02:21:03 - 02:21:07
早期的判例，還有近年的法律座談會，都採這一說。

02:21:07 - 02:21:11
說誣告跟偽證要想像競合。

02:21:13 - 02:21:14
你看喔。

02:21:14 - 02:21:14
他怎麼說？

02:21:16 - 02:21:16
他說啊。

02:21:17 - 02:21:18
為什麼要想像競合，倒數第四行說。

02:21:20 - 02:21:22
被告誣指別人犯罪，為了證明確有其事。

02:21:25 - 02:21:27
於該案審理時，證稱該他人的犯行。

02:21:30 - 02:21:31
自屬當然。

02:21:32 - 02:21:35
難以期待反於誣告內容的證詞。

02:21:36 - 02:21:36
我常跟同學說。

02:21:38 - 02:21:38
這一段的理由。

02:21:40 - 02:21:42
跟他的結論想像競合，根本牛頭不對馬嘴。

02:21:44 - 02:21:45
超怪，對，真的超怪。

02:21:47 - 02:21:47
你想喔。

02:21:48 - 02:21:52
他的理由說，誣告的人為了證明確有其事，

02:21:52 - 02:21:54
通常會一起去做偽證。

02:21:54 - 02:21:59
如果他的說法真的是這樣，那不是應該得出說，那偽證罪就被吸收掉不定論嗎？

02:22:00 - 02:22:01
應該是這個結論，對吧？

02:22:02 - 02:22:05
對啊，誣告是主行為嘛，偽證等於是他的附隨行為嘛，那不是應該只指誣告就好嗎？

02:22:07 - 02:22:10
結果他的結論是，這裡要想像競合。

02:22:10 - 02:22:11
奇怪怎麼推出來的？

02:22:12 - 02:22:13
我做個比喻。

02:22:14 - 02:22:15
這就很像以下這句話。

02:22:16 - 02:22:17
假設我跟各位講，我說

02:22:18 - 02:22:20
我今天很忙。

02:22:20 - 02:22:21
我早上只喝了一杯豆漿。

02:22:22 - 02:22:23
我午餐沒有吃。

02:22:24 - 02:22:24
晚餐也沒有吃。

02:22:25 - 02:22:26
我真的好餓。

02:22:27 - 02:22:29
所以我決定等一下去買模型。

02:22:31 - 02:22:32
會覺得超怪。

02:22:32 - 02:22:37
我前面講的一堆在鋪陳的東西，說我早餐只喝一杯豆漿，午餐沒吃，晚餐也沒吃，我好餓喔。

02:22:38 - 02:22:42
那你覺得我接下來會講的一句話可能是，所以我等一下宵夜要去大吃特吃。

02:22:43 - 02:22:46
結果卻說，所以我決定等一下去買一下模型飛機。

02:22:46 - 02:22:48
這兩者有什麼關係啊？

02:22:48 - 02:22:49
模型飛機能吃喔？

02:22:49 - 02:22:51
是不是很怪，完全無關，對不對？

02:22:51 - 02:22:52
這裡也是啊。

02:22:52 - 02:22:57
他這裡前面的推論應該是要導出說，那所以法條競合只認誣告應該是這樣吧。

02:22:58 - 02:22:59
結果他的結論卻說

02:23:00 - 02:23:01
我們要想像競合。

02:23:01 - 02:23:04
奇怪，想像競合的前提是兩罪的法益不一樣。

02:23:05 - 02:23:10
但是他這裡完全沒有講說為什麼誣告跟偽證的法益不一樣，完全沒有。

02:23:10 - 02:23:12
超怪的耶，我這樣講。

02:23:12 - 02:23:13
真的超怪的耶。

02:23:15 - 02:23:16
但這個是實務的結論。

02:23:17 - 02:23:18
好。

02:23:18 - 02:23:19
接著來，括號4。

02:23:20 - 02:23:22
那偽造文書跟有價證券呢？

02:23:22 - 02:23:24
各位，這個就是例外了。

02:23:25 - 02:23:27
我們前面講的那麼多，我們是不是都講

02:23:28 - 02:23:28
那個

02:23:30 - 02:23:33
國家法益社會法益的犯罪,

02:23:33 - 02:23:36
我們不考慮被害人的人數。

02:23:36 - 02:23:37
我們都講了嘛，對不對？

02:23:37 - 02:23:38
所以我們看到很多例子都是這樣子。

02:23:39 - 02:23:41
縱使有數個人受害，或者是受益，不管，

02:23:42 - 02:23:44
通通都是一個法益。

02:23:45 - 02:23:47
這裡唯一的例外，指的是什麼呢？

02:23:48 - 02:23:52
偽造有價證券跟偽造文書的犯罪。

02:23:53 - 02:23:58
這兩種犯罪要考慮被害人的人數喔。

02:23:58 - 02:24:00
也就是偽造文書，還有有價證券的犯罪，

02:24:02 - 02:24:04
如果行為人偽造很多份的話，

02:24:04 - 02:24:06
我們怎麼決定罪數？

02:24:07 - 02:24:09
我們看的是被害人的人數。

02:24:10 - 02:24:13
而不是文書或有價證券的張數,

02:24:13 - 02:24:14
很特別。

02:24:15 - 02:24:16
所以什麼意思？

02:24:17 - 02:24:22
假設，我偽造了三張伊谷簽發的本票，

02:24:23 - 02:24:23
幾個法益？

02:24:24 - 02:24:25
一個

02:24:25 - 02:24:27
因為只有他一個人被冒名

02:24:28 - 02:24:28
懂嗎？

02:24:29 - 02:24:34
那如果我偽造了三張，比如說講借據好了，三張借據

02:24:35 - 02:24:41
這三張借據的署名分別是伊谷、陸伯言跟元翟

02:24:42 - 02:24:43
三位老師。

02:24:44 - 02:24:46
縱使借據的總額都一樣，

02:24:46 - 02:24:47
這裡變幾個法益啊？

02:24:48 - 02:24:48
三個喔，

02:24:49 - 02:24:51
因為有三個人被冒名。

02:24:51 - 02:24:52
知道,

02:24:52 - 02:24:55
所以我們記得，國家法益、社會法益的犯罪，

02:24:56 - 02:24:59
我們基本上不考慮被害人的人數，

02:24:59 - 02:25:40
原則上不考慮。

02:25:41 - 02:25:43
只有在什麼時候是例外？

02:25:44 - 02:25:45
偽造文書,

02:25:45 - 02:25:47
偽造有價證券,

02:25:48 - 02:25:51
只有這兩種犯罪要考慮被害人的人數。

02:25:53 - 02:25:55
好，所以我這邊做一個整理，

02:25:56 - 02:25:57
因為這個以前考試也有考過。

偽造多數新台幣

一個

偽造貨幣是集合犯

02:26:04 - 02:26:05
我偽造多數的人民幣

依照通說，人民幣是有價證券，不是集合犯

發行機關是中國人民銀行，就是一個機關

02:26:15 - 02:26:16
所以這個時候依然是幾個犯罪

02:26:16 - 02:26:17
一個喔

02:26:17 - 02:26:18
瞭解喔

02:26:18 - 02:26:20
所以像偽造有價證券的犯罪

02:26:20 - 02:26:22
對，它不是集合犯，沒有錯

02:26:22 - 02:26:24
可是你偽造多數的外國貨幣

02:26:25 - 02:26:28

因為你侵害的就是那一個外國的央行嘛

02:26:28 - 02:26:29
瞭解吧

02:26:29 - 02:26:31
所以依然是幾個犯罪，一個

02:26:31 - 02:26:32
這個以前有考過

02:26:33 - 02:26:36
好，那我們接下來看到437頁，這支豬的地方

02:26:38 - 02:26:42
重罪未遂跟輕罪既遂的競合關係

02:27:27 - 02:27:33
好，那個重罪未遂跟輕罪既遂的時候，這兩罪該怎麼去競合

02:27:33 - 02:27:34
好，最常見的例子

02:27:34 - 02:27:37
殺人未遂跟傷害既遂

02:27:38 - 02:27:39
我們講過很多次喔

02:27:40 - 02:27:42
有殺人罪的人,他同時也會有傷害罪

02:27:42 - 02:27:45
因為殺人故意包含傷害故意

02:27:46 - 02:27:48
不要再跟我說想殺人的人不會想傷害

02:27:48 - 02:27:48
不對

02:27:49 - 02:27:51
想殺人的人當然也會想傷害

02:27:51 - 02:27:53
人不受傷人怎麼死

02:27:53 - 02:27:54
知道吧，我講過超多次了

02:27:54 - 02:27:56
好，所以成立殺人罪的人呢

02:27:56 - 02:27:59
通常也同時會有傷害罪

02:28:00 - 02:28:01
好，這題的問題是這樣，

02:28:01 - 02:28:03
殺人跟傷害怎麼競合？

02:28:03 - 02:28:04
好，第一個，

02:28:04 - 02:28:06
如果殺人是既遂，

02:28:07 - 02:28:08
那傷害要不要另外論？

02:28:09 - 02:28:10
不然啊，為什麼？

02:28:11 - 02:28:14
我說的嘛，有殺人一定會有傷害。

02:28:15 - 02:28:19
所以如果殺人是既遂的話，你論那個傷害幹什麼？

02:28:20 - 02:28:22
沒有意義，對不對？殺人既遂一定有傷害嘛，

02:28:22 - 02:28:24
所以這個時候傷害呢，不用定論。

02:28:25 - 02:28:29
我們這裡要講的是那殺人未遂跟傷害的關係又是什麼呢？

02:28:29 - 02:28:31
殺人未遂跟傷害，好，是這樣子喔。

02:28:33 - 02:28:35
殺人未遂一定有傷害嗎？不一定。

02:28:36 - 02:28:39
有些殺人未遂就是純殺人未遂，完全沒有傷害。

02:28:40 - 02:28:42
比如說，有人要砍我，

02:28:43 - 02:28:46
但我這個閃過刀子，沒有被砍到，

02:28:46 - 02:28:47
毫髮無傷，

02:28:48 - 02:28:50
純殺人未遂沒有傷害，OK，這個沒有疑問。

02:28:51 - 02:28:54
可是有些殺人未遂是有傷害結果的喔。

02:28:55 - 02:28:57
甚至這個結果可能是重傷喔。

02:28:57 - 02:28:58
有可能喔。

02:28:59 - 02:29:00
對啊，有人要拿刀砍我，

02:29:01 - 02:29:04
我被捅了，我沒有死，但醫院躺了兩個禮拜。

02:29:05 - 02:29:06
或者，

02:29:06 - 02:29:08
有人要砍我，我沒有死。

02:29:08 - 02:29:11
但我的手臂被砍掉,從此少了一條手臂。

02:29:12 - 02:29:14
這重傷嘛,對不對?所以應該沒有疑問。

02:29:15 - 02:29:20
所以我們想,殺人未遂而被害人有受傷的情形,

02:29:21 - 02:29:23
傷害該怎麼論?

02:29:24 - 02:29:25
對啊,傷害該怎麼論?

02:29:25 - 02:29:27
所以這個時候學者會說,

02:29:27 - 02:29:36
殺人未遂而被害人有受傷的情況，那個殺人未遂跟傷害既遂要給他想像競合。

02:29:36 - 02:29:38
要想像競合哦，為什麼？

02:29:38 - 02:29:41
因為我說了，同樣是殺人未遂，

02:29:41 - 02:29:44
有些殺人未遂被害人根本沒事。

02:29:45 - 02:29:47
那種被害人根本沒事的殺人未遂

02:29:48 - 02:29:51
還好，沒怎樣，對不對？被害人頂多受到驚嚇。

02:29:51 - 02:29:58
可是有些殺人未遂，被害人不但受傷，而且甚至可能到重傷，只剩半條命。

02:29:58 - 02:29:59
這兩種殺人...

02:30:00 - 02:30:00
所以輕重和明顯是有別的。

02:30:02 - 02:30:07
我們不應該給他做相同的評價，所以這兩種殺人未遂，法律評價應該要不一樣，進而應該怎麼樣呢？

02:30:09 - 02:30:17
在有受傷的那種殺人未遂，我們要將殺人未遂跟輕傷或重傷的犯罪，給他想像競合。

02:30:19 - 02:30:25
這樣的話，我們才能完整地評價到被害人受傷的那個部分，OK喔。

02:30:25 - 02:30:34
所以我們記得喔，以後看到考題，殺人未遂，而被害人有受傷的話，我們要想像競合喔，記得喔，要想像競合喔。

02:30:35 - 02:30:39
好，所以這個是我們下面講重罪未遂跟輕罪既遂的競合關係。

02:30:39 - 02:30:43
當然我要說啦，這個不只在殺人未遂跟傷害既遂。

02:30:43 - 02:30:49
所有輕罪未遂而重罪既遂的情形，都會有這個犯罪的適用。

02:30:50 - 02:30:51
比如說性交跟猥褻也是。

02:30:52 - 02:30:55
性交未遂的人，他可能猥褻已經既遂了。

02:30:56 - 02:30:59
可以想像嘛，對不對，已經摸了，但被害人跑掉了嘛，這有可能嘛。

02:30:59 - 02:31:02
或者像比如說其他犯罪。

02:31:03 - 02:31:05
呃都有可能，都可能會發生這種狀況。

02:31:05 - 02:31:11
所以在這種保護法益相同的輕罪未遂，輕罪既遂跟重罪未遂的情形，都會這樣子去處理喔。

02:31:13 - 02:31:14
好。

02:31:14 - 02:31:19
這個就像我們前幾個禮拜，不對，是上一次吧，看到的一個題目。

02:31:19 - 02:31:19
那我們來看一下。

02:31:21 - 02:31:22
那個小黑。

02:31:23 - 02:31:24
小黑咬人那一題。

02:31:25 - 02:31:26
413頁。

02:31:26 - 02:31:28
我們來看一下這一題，前天才剛講過。

02:32:03 - 02:32:05
對啊，就這個小黑咬人的題目啊，這一題我們怎麼操作？

02:32:07 - 02:32:08
我們前面講過，

02:32:08 - 02:32:09
行為人涉及到了什麼呢？

02:32:10 - 02:32:12
殺人未遂的

02:32:13 - 02:32:15
那個殺人未遂的不作為犯，對不對？

02:32:16 - 02:32:20
那各位，這一題除了殺人未遂的不作為犯之外，

02:32:20 - 02:32:21
還有什麼呢？

02:32:22 - 02:32:24
那個被害人不是也受傷的嗎？

02:32:24 - 02:32:27
所以這裡是不是會有傷害既遂的不作為犯？

02:32:27 - 02:32:27
對，沒有錯。

02:32:28 - 02:32:30
所以這一題完整的寫法是，

02:32:30 - 02:32:31
殺人未遂，

02:32:31 - 02:32:32
你要寫。

02:32:33 - 02:32:34
傷害既遂，

02:32:34 - 02:32:35
也要寫。

02:32:35 - 02:32:42
最後競合的地方再說殺人未遂跟傷害既遂想像競合，從一重處斷。

02:32:43 - 02:32:43
詼，

02:32:43 - 02:32:44
但同學啊，

02:32:45 - 02:32:50
再次提醒你們哈，想像競合從一重處斷，你不要跟我說只論哪一條罪，不可以喔。

02:32:50 - 02:32:52
他不是只論重罪，知道嗎？

02:32:52 - 02:32:53
我一定要一直提醒你們。

02:32:53 - 02:32:57
因為我每次這個錯誤真的是不分族群欸。

02:32:58 - 02:33:01
不管是考警察的、考司法的、考司律的，

02:33:01 - 02:33:01
都會犯這個錯。

02:33:02 - 02:33:04
你不要給我寫只論殺人未遂喔，不可以喔。

02:33:04 - 02:33:05
是從一重處斷就好了，知道嗎？

02:33:07 - 02:33:07
好。

02:33:08 - 02:33:09
這個是完整的寫法。

02:33:10 - 02:33:11
那有些時候同學跟我說啊，

02:33:12 - 02:33:14
殺人未遂，同時再列傷害既遂的話，

02:33:15 - 02:33:16
很浪費時間欸。

02:33:17 - 02:33:18
因為傷害既遂沒有任何的考點，

02:33:19 - 02:33:21
你要下標，該當違法有責，那四行又不見了，很花時間。

02:33:22 - 02:33:23
所以我跟你們說，

02:33:23 - 02:33:25
這個問題偷懶的寫法是這樣。

02:33:26 - 02:33:29
就是寫司律那種比較沒有時間的考試，你們怎麼寫喔？

02:33:30 - 02:33:30
好，很簡單。

02:33:31 - 02:33:33
就是開標啊，不用開傷害既遂。

02:33:33 - 02:33:34
不用。

02:33:34 - 02:33:35
你開標開殺人未遂就好。

02:33:36 - 02:33:39
然後殺人未遂跟傷害既遂要想像競合的這件事，你到競合再寫。

02:33:41 - 02:33:42
這是偷懶的寫法，知道嗎？

02:33:42 - 02:33:44
就開標你不用開傷害罪，

02:33:45 - 02:33:46
你到了競合再說，

02:33:47 - 02:33:51
那他的殺人未遂，其實理論上也會有傷害既遂。

02:33:52 - 02:33:55
那我們要完整評價既遂輕罪的不法內涵,

02:33:56 - 02:34:00
所以殺人未遂跟傷害既遂要想像競合。

02:34:01 - 02:34:02
這也是一種寫法,偷懶的寫法,知道嗎?

02:34:03 - 02:34:04
看時間。

02:34:05 - 02:34:06
我們以正常寫法為原則啦，偷懶為例外啦。

02:34:07 - 02:34:10
不然你偷懶偷習慣了，正常的你就不會寫。

02:34:11 - 02:34:13
正常寫習慣偷懶你一定會寫，但偷懶習慣你正常不會寫。

02:34:15 - 02:34:16
所以我們還是以正常為原則。

02:34:17 - 02:34:17
好。

02:34:18 - 02:34:21
所以這個是我們講重罪為是跟輕罪積罪的競合。

02:34:21 - 02:34:22
OK。

02:34:22 - 02:34:23
那我們今天就先上到這邊，法條競合。

02:34:24 - 02:34:25
我們禮拜六，禮拜六，對，禮拜六。

02:34:26 - 02:34:29
我們週末呢，再來見。

02:34:29 - 02:34:29
好。

02:34:29 - 02:34:31
今天先上到這邊了。